

RÈGLEMENT DE TRAVAIL



Version
janvier 2023

Entreprise publique de gestion des déchets



TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 : Dispositions générales	6
Chapitre 2 : Durée du travail et horaires de travail	7
Section 1 : Durée du travail et enregistrement du temps de travail	7
Chapitre 3 : Régime des congés et vacances annuelles.....	10
Section 1 : Les jours fériés légaux et les jours supplémentaires (vacances annuelles extra-légales)	10
Section 2 : Les vacances annuelles	11
Section 3 : Modalités de prise de congé	131312
Chapitre 4 : Congés de circonstance, congés exceptionnels et dispenses de service.....	151514
Section 1 : Congés de circonstance	151514
Section 2 : Congés exceptionnels - Congés pour raisons impérieuses	171716
Section 3 : Protection de la maternité	202018
Section 4 : Congé parental	232320
Section 5 : Congé d'adoption	232320
Section 6 : Congé d'accueil	242421
Section 7 : Congé pour soins palliatifs	252522
Section 8 : Congé politique.....	252522
Section 9 : Congé pour porter assistance ou soin à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.....	262623
Section 10 : Congé formation	262623
Section 11 : Congé syndical et dispense de service pour mission syndicale	292926
Section 12 : Dispenses de service	292926
Chapitre 5 : Absences résultant d'une maladie ou d'un accident de la vie privée.....	313128
Chapitre 6 : Absences résultant d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle	353532
Section 1 : Procédure	353532
Section 2 : Prolongation	353532
Chapitre 7 : Paiement de la rémunération	363633
Chapitre 8 : Droits et devoirs des travailleurs	383835
Chapitre 10 : Bien-être au travail	414138
Section 1 : La prévention et la protection au travail	414138
Section 2 : La médecine du travail	434340
Section 3 : La politique préventive en matière d'alcool et de drogue au travail	434340
Section 4 : Protection contre la violence, le harcèlement sexuel ou moral au travail	454542
Section 5 : Premiers soins – Boîtes de secours.....	535249
Chapitre 11 : Manquements et sanctions	565451
Section 1 : Champ d'application	565451
Section 2 : Sanctions	565451

Section 3 : Procédure	575552
Chapitre 12 : Fin de la relation de travail	595754
Section 1 : Dispositions applicables en cas de fin de relation de travail	595754
Section 2 : Motif grave	595754
Chapitre 13 : Contrôle des personnes	605855
Chapitre 14 : Utilisation de caméras de surveillance sur les lieux de travail	615956
Chapitre 15 : Géolocalisation	626057
Chapitre 16 : Télétravail	636158
Section 1 : Définitions	636158
Section 2 : Champ d'application	636158
Section 3 : Protection des données	666461
Chapitre 17 : Membres du Comité de concertation et de négociation et comité interne de prévention et de protection du travail.....	676562
Liste des annexes.....	686663
Annexe 1 : Horaires de travail par service.....	716966
Annexe 2 : Coordonnées des personnes de confiance et du Service Externe de Prévention et de Protection au travail.....	908884
Annexe 3 : Utilisation des caméras de surveillance sur les lieux de travail	918985
Annexe 4 : Géolocalisation.....	929086
Annexe 5 : Membres du Comité de concertation et de négociation et comité interne de prévention et de protection du travail	939187
Annexe 6 : Charte Utilisateur	959389
Annexe 7 : Règlement téléphonie	111109105
Annexe 8 : Règlement relatif à la gestion des vêtements de travail	115113109
Annexe 9 : Règlement Automobile	120118114

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du personnel de l'Intercommunale Tibi, en ce compris le personnel statutaire, le personnel contractuel, le personnel temporaire tel que les stagiaires et les étudiants. Pour le personnel mis à disposition (intérimaires, personnel sous contrat Art 60 § 7, etc.) le présent règlement de travail est transmis à titre informatif à ce personnel pour prise de connaissance des règles de bonne conduite et de sécurité au sein de l'entreprise.

Dès la conclusion de la relation de travail, l'employeur aussi bien que le travailleur sont censés connaître et accepter le présent règlement et s'engagent à en respecter les prescriptions.

L'employeur s'engage à remettre un exemplaire du présent règlement de travail à l'ensemble des membres du personnel avec accusé de réception.

Les dispositions du présent règlement applicables aux travailleurs contractuels qui seraient en contradiction avec le statut administratif et pécuniaire priment sur ce dernier.

ARTICLE 2

L'Intercommunale Tibi peut faire appel aux intérimaires, conformément à la législation du 24 juillet 1987, dans trois cas :

- Pour pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ;
- Pour répondre à un surcroît temporaire de travail ;
- Pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel.

Les autres dispositions de cette législation s'appliquent également à notre Intercommunale, dans le respect des marchés publics.

CHAPITRE 2 : DURÉE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

SECTION 1 : DURÉE DU TRAVAIL ET ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2-ARTICLE 3

La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine pour tous les travailleurs, soit en moyenne 7h36 par jour, à raison de cinq jours par semaine, sauf mentions contraires prévues par le présent Règlement ou par le contrat de travail individuel.

S'il y a dépassement de la durée hebdomadaire de travail dans les cas et les conditions prévues par la loi, la durée hebdomadaire de travail devra être respectée en moyenne sur une période de référence de 12 mois, à savoir du 01/04 au 31/03 de l'année suivante.

3-ARTICLE 4

Le temps de travail est déterminé par le pointage (effectué par enregistrement manuel ou par la pointeuse). Le pointage est obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'Intercommunale sauf exception prévue à l'article 109.

Le travailleur doit pointer en début de journée et en fin de journée de manière à respecter son horaire de travail. Le travailleur enregistre le début et la fin de chaque période de travail ainsi que la pause de midi sauf dérogations prévues dans le présent Règlement. Le travailleur a également l'obligation de pointer pour toute entrée ou sortie au cours de la journée, y compris pour l'exercice de mission à l'extérieur.

Les informations de pointages électroniques sont conservées durant une période de 5 années sur le serveur du système de paie, elles sont consultables à tout moment au Service des Ressources humaines.

Les pointages servent à s'assurer de la bonne exécution de l'horaire de travail prévu à l'annexe 1 du présent règlement de travail.

Dans le cas d'heures supplémentaires, les pointages servent à déterminer le temps de travail supplémentaire pour autant que celui-ci soit effectué à la demande de la ligne hiérarchique, en accord avec le travailleur.

Le travailleur peut être présent de sa propre initiative avant ou après l'horaire prévu. Il bénéficie alors de son temps en-dehors de l'horaire établi. Il ne s'agit donc pas de temps de travail presté, ni rémunéré, sauf cas exceptionnel de demandes de prestations complémentaires couvertes par des heures supplémentaires.

Le temps de vestiaire dès lors qu'il découle d'un port de vêtement de travail imposé par l'employeur, est inclus dans le temps de travail.

4-ARTICLE 5

Toute absence durant les plages fixes de la journée de travail est un manquement, si elle n'est pas couverte par une autorisation préalablement demandée et octroyée. L'autorisation n'exonère pas le travailleur de l'obligation de pointer.

Toute arrivée tardive imprévue doit être signalée sans délai au supérieur hiérarchique.

5-ARTICLE 6

Lorsque le travailleur ne peut poursuivre le travail auquel il est occupé, pour cause de maladie, il doit demander l'accord de sa hiérarchie de pouvoir quitter l'entreprise. Le travailleur est tenu de faire parvenir, dans les deux jours ouvrables, un certificat médical à l'employeur conformément aux dispositions prévues au Chapitre 5 du présent Règlement.

Le départ anticipé ne sera pas autorisé pour tous les motifs qui peuvent se régler après le temps de travail.

Le travailleur autorisé à quitter le service avant la fin de la journée de travail pour des raisons de convenances personnelles, autres qu'une incapacité de travail attestée par un certificat médical, n'a pas droit à la rémunération des heures non prestées. Toutefois, le travailleur peut puiser dans son quota d'heures à récupérer.

6-ARTICLE 7

En cas d'oubli de pointage, le travailleur doit en avertir sans délai, et à tout le moins endéans les deux jours ouvrables, son supérieur hiérarchique et lui communiquer le temps réel de travail.

S'il dispose d'un accès à sa page de pointage, il doit, dans les plus brefs délais, effectuer lui-même sa demande de rectification.

7-ARTICLE 8

Le travailleur présentant un solde d'heures négatif doit régulariser la situation dans les plus brefs délais et, à tout le moins, avant la fin du quadrimestre en cours.

À défaut, le Service des Ressources Humaines, après notification, proposera, afin d'apurer le solde négatif, soit la conversion automatique en heures d'un ou plusieurs jours de congé extralégal, soit la prestation dans le mois qui suit le quadrimestre des heures nécessaires au-delà de son horaire normal sans que cela ne puisse entraîner aucun sursalaire. La prestation sera définie par l'autorité.

8-ARTICLE 9

Il est strictement interdit de pointer à la place d'un autre membre du personnel. Toute infraction à cette disposition sera considérée et traitée comme un manquement professionnel voire une faute grave.

9-ARTICLE 10

Les travailleurs titulaires d'une échelle égale ou supérieure à A5 ou A5sp sont dispensés d'enregistrer leurs prestations.

Le Bureau Exécutif peut proposer d'appliquer cette dispense à d'autres catégories du personnel.

10-ARTICLE 11

L'ensemble des horaires de travail figure en annexe 1 du présent règlement et est applicable tant au personnel contractuel que statutaire.

Les horaires de travail, y compris l'intervalle de repos, sont fixés compte tenu des activités de chaque service. Ils varient donc suivant les Directions et/ou services et/ou sites. Ils sont établis de façon collective et sont applicables à l'ensemble des travailleurs du service.

1-ARTICLE 12

Les horaires de travail à temps partiel seront prévus individuellement pour chaque travailleur de l'intercommunale, soit au sein du contrat de travail pour le personnel contractuel soit au sein d'une convention annexe pour le personnel statutaire.

CHAPITRE 3 : RÉGIME DES CONGÉS ET VACANCES ANNUELLES

SECTION 1 : LES JOURS FÉRIÉS LÉGAUX ET LES JOURS SUPPLÉMENTAIRES (VACANCES ANNUELLES EXTRA-LÉGALES)

2 – ARTICLE 13

Les travailleurs bénéficient des jours fériés suivants :

- Le 1^{er} janvier – Jour de l'an
- Le lundi de Pâques
- Le 1^{er} mai – Fête du travail
- Le jeudi de l'Ascension
- Le lundi de Pentecôte
- Le 21 juillet – Fête Nationale
- Le 15 août - Assomption
- Le 1^{er} novembre - Toussaint
- Le 11 novembre – Armistice 1914-1918
- Le 25 décembre – Jour de Noël

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour les travailleurs occupés à temps partiel, la rémunération est garantie aux travailleurs pour les dix jours fériés légaux.

3 – ARTICLE 14

Les travailleurs sont également en congé le 1^{er} décembre à l'occasion de la Saint Eloi.

4 – ARTICLE 15

Si l'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité conformément à l'horaire de travail normal, le travailleur obtient un jour de congé de compensation.

Ce jour de congé doit être pris avant le 31 décembre de l'année en cours et dans les 6 semaines suivant le dimanche ou le jour habituel d'inactivité. ne peut être reporté.

5 – ARTICLE 16

Les travailleurs bénéficient de quatre jours de congé supplémentaires en compensation du travail presté le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.

Ces congés supplémentaires sont repris dans le solde des vacances annuelles extra-légales (VAEL). Ils ne peuvent être pris qu'après la date des jours en compensation desquels ils sont octroyés.

6 – ARTICLE 17

Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par trimestre presté octroyé conformément aux circulaires RGB.

Ces quatre jours sont repris dans le solde des vacances annuelles extra-légales (VAEL).

7 – ARTICLE 18

Le personnel contractuel bénéficie de congés d'âge, pour autant qu'il compte 12 mois de prestations, ou de journées assimilées, au 31 décembre de l'année précédente au service de l'Intercommunale, comme définit ci-dessous :

- Entre 40 ans et 44 ans : 1 jour supplémentaire
- Entre 45 ans et 49 ans : 2 jours supplémentaires
- Entre 50 ans et 54 ans : 3 jours supplémentaires

- Entre 55 ans et 59 ans : 4 jours supplémentaires
- Entre 60 ans et 65 ans : 1 jour supplémentaire chaque année

Pour la détermination de la durée du congé, l'âge atteint dans le courant de l'année est pris en considération.

Ces congés d'âge sont repris dans le solde des vacances annuelles extra-légales (VAEL).

Pour le personnel ayant une échelle barémique D et E et bénéficiant d'une prime d'insalubrité et/ou de pénibilité, des congés d'âge supplémentaires par rapport à 59 ans seront octroyés chaque année comme suit :

- Pour les agents ayant 55 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 56 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 57 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 58 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 59 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 60 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire

Ces congés d'âge supplémentaires sont à proratiser à la prestation effective réelle. Pour la proratisation, le 4/5^{ème} est assimilé au temps plein et la prestation inférieure à 4/5^{ème} temps est assimilée à un mi-temps.

8 – ARTICLE 19

Les vacances annuelles extra-légales peuvent être prises ~~jusqu'au 30 avril~~ jusqu'à la fin de congés de Printemps de l'année suivante mais ne peuvent faire l'objet d'aucun paiement.

SECTION 2 : LES VACANCES ANNUELLES

9 – ARTICLE 20

Pour le personnel contractuel, la durée des vacances annuelles, ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances sont établies conformément aux lois coordonnées du 28 juin 1971 et ses arrêtés d'exécution.

Le personnel contractuel en régime de travail de 5 jours par semaine a droit à un congé annuel de vacances de 20 jours.

10 – ARTICLE 21

Pour le personnel statutaire, la durée des vacances annuelles est définie, conformément aux dispositions légales relatives aux droits minimaux de l'Arrêté Royal du 03/07/2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des travailleurs relevant de ces autorités :

- Moins de 45 ans : 26 jours ouvrables ;
- Entre 45 et 49 ans : 27 jours ouvrables ;
- Entre 50 et 54 ans : 28 jours ouvrables ;
- Entre 55 et 59 ans : 29 jours ouvrables ;
- A partir de 60 ans : 30 jours ouvrables ;
- A partir de 61 ans : 31 jours ouvrables ;
- A partir de 62 ans : 32 jours ouvrables ;
- A partir de 63 ans : 33 jours ouvrables ;
- A partir de 64 ans : 34 jours ouvrables.

Pour la détermination de la durée du congé, l'âge atteint dans le courant de l'année est pris en considération.

1- ARTICLE 22

Les vacances annuelles doivent être prises avant le 31 décembre de l'année en cours.

2- ARTICLE 23

Cet article est applicable au personnel statutaire uniquement.

Le solde des jours de congé pour vacances annuelles (VA) qui n'a pas été épuisé au 31 décembre peut être reporté ~~jusqu'au 31 janvier de l'année civile suivante~~ pour autant qu'ils aient été sollicités par l'intéressé et refusés pour des raisons de service valables ou en cas d'annulation des congés posés pour cause de maladie ou d'accident.

La demande de report sera faite auprès du Service des Ressources Humaines par le Chef de service qui a refusé ou annulé les congés du travailleur ou par le travailleur moyennant attestation dudit Chef.
~~Les jours non pris au 31 janvier seront perdus.~~

~~Aucun report de congés n'est possible lorsque le travailleur est absent toute l'année pour des raisons de maladie ou d'incapacité de travail et ces jours sont perdus.~~

3- ARTICLE 24

Pour le personnel contractuel, les vacances annuelles doivent être prises au 31 décembre de l'exercice. À défaut, les jours de vacances annuelles non pris au 31 décembre seront payés.

SECTION 3 : MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉ

4- ARTICLE 25

Les congés sont fixés de commun accord avec les Chefs de Service. Chaque refus sera notifié et motivé compte tenu des nécessités du bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, la prise et la fixation des jours de congé nécessitent un accord préalable du Chef de Service.

Les congés sont demandés par le travailleur au moyen du formulaire de demande réglementaire ou via une demande informatique pour les travailleurs ayant accès à un ordinateur.

5- ARTICLE 26

Les jours de vacances sont pris entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre selon les principes suivants :

- Pour les congés d'une période de 5 jours consécutifs, la demande doit être introduite au minimum un mois avant la date prévue du début des congés et la réponse lui sera donnée endéans la dizaine ;
- Pour les congés de plus de 10 jours consécutifs, le demandeur doit introduire sa demande au minimum deux mois avant la date prévue du début des congés et la réponse lui sera donnée endéans le mois.

Sauf demande contraire des membres du personnel intéressés, une période minimum continue d'une durée de 2 semaines de vacances sera assurée entre le 1^{er} juin et le 30 septembre.

L'accord et la répartition de ces demandes de congés de plus de 2 semaines pour juillet et août, en continu prendront en compte l'organisation du travail et les contraintes du service. Dès lors, les demandes devront être introduites au plus tard le 31 mars, et les réponses données au plus tard le 30 avril.

Dans le cas particulier de l'UVE, les équipes fonctionnant à pauses (feu continu), les demandes de congés relatives à une prestation normale ne seront prises en considération que si elles sont cosignées par le membre du personnel remplaçant, afin de garantir en tout temps la continuité du Service.

Le fractionnement des vacances annuelles est autorisé à la demande du travailleur.

Le travailleur qui aura à justifier son droit aux vacances en fonction des prestations effectuées chez un autre employeur remettra en temps voulu l'attestation nécessaire. A défaut, son droit aux congés sera examiné uniquement sur base de ses prestations dans l'entreprise.

6- ARTICLE 27

Les jours de congé doivent être pris selon les règles de priorité suivantes :

1. Repos compensatoire du jour férié à prendre dans les 6 semaines de la prestation (RJF) ;
2. Vacances annuelles (VA) ~~et éventuels repos compensatoires pour autant que le mois pour lequel il est octroyé soit écoulé (RC)-(délai : voir ARTICLE 24 ARTICLE 24 article 23 -)~~ ;
3. Heures supplémentaires (HS) (voir ARTICLE 3 ARTICLE 3 article 2) ;
- ~~3.4. Repos compensatoires (avant le 31/03 de l'année suivante) ;~~
- ~~4-5. Vacances annuelles extra-légales (VAEL).~~

7- ARTICLE 28

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident pendant une période de vacances annuelles légales, le travailleur doit informer son employeur sans délai de son souhait d'interrompre ses vacances annuelles et toujours fournir à l'employeur un certificat médical dans les 48 heures, à compter du jour de l'incapacité (en cas d'envoi par courrier, le cachet de la poste fait foi).
Les mêmes mentions spécifiées à l'article 80 du présent règlement restent d'application.

Le travailleur qui ne se trouve pas à son domicile est tenu d'informer immédiatement l'employeur - ou la personne désignée par l'employeur - de l'endroit où il se trouve pendant la période d'incapacité de travail.

Si le travailleur souhaite reporter immédiatement après la fin de son incapacité les jours de vacances qu'il n'a pas pu prendre en raison de cette même incapacité, il doit en informer expressément l'employeur au plus tard lorsqu'il lui remet le certificat médical. Ce n'est qu'avec l'accord de l'employeur que le travailleur pourra prendre congé immédiatement après la fin de sa période d'incapacité.

Quoi qu'il en soit, le travailleur conserve le droit de prendre plus tard dans l'année de vacances les jours de vacances dont il n'a pas pu bénéficier en raison de son incapacité, conformément à la législation applicable.

Le travailleur sollicitant l'interruption de ses vacances annuelles par un certificat médical reste soumis au contrôle médical, tel que décrit à l'article 80 du présent règlement.

Le travailleur qui tombe malade pendant ses vacances ne bénéficie pas du salaire garanti. En effet, le travailleur contractuel qui tombe malade durant ses congés ne sera pas considéré comme étant en période de maladie, mais bien en vacances annuelles.

En cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de travail survenant au plus tard le jour précédent le début du congé programmé, le travailleur peut solliciter le report de son congé auprès de son chef de service ou de son supérieur hiérarchique direct. Dans le présent cas de figure, le travailleur doit remettre un certificat médical à l'employeur conformément aux dispositions prévues au Chapitre 5 du présent Règlement.

CHAPITRE 4 : CONGÉS DE CIRCONSTANCE, CONGÉS EXCEPTIONNELS ET DISPENSES DE SERVICE

SECTION 1 : CONGÉS DE CIRCONSTANCE

8 - ARTICLE 29

Les travailleurs ont le droit de s'absenter pour les motifs précisés ci-dessous :

MOTIFS DE L'ABSENCE	DUREE DE L'ABSENCE
Mariage du travailleur	4 jours à choisir par le travailleur <u>dans les 7 jours calendriers qui précèdent ou suivent dans la semaine qui précède l'évènement ou dans la semaine suivante.</u>
Mariage d'un enfant du travailleur, du conjoint, du cohabitant légal, ou du cohabitant de fait (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage) d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit enfant du travailleur.	2 jours à choisir par le travailleur dans <u>les 7 jours calendriers qui précèdent ou suivent l'évènement</u>
<u>Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou du cohabitant légal), d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur du travailleur.</u> Ordination, entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du travailleur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle elle vit en couple au moment de l'évènement.	Le jour de la cérémonie.
La naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père.	20 19 jours à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Pour le personnel contractuel, 3 jours sont pris en charge par l'intercommunale selon le choix du travailleur et 17 jours par la mutuelle selon les dispositions légales. Ils ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent, au choix du travailleur, être étalés sur la période de quatre mois à partir de l'accouchement. Le jour de l'accouchement est le premier jour de la période de quatre mois.
<u>Décès du conjoint, du cohabitant légal du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur vit en couple (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage)</u> Décès du conjoint, du cohabitant légal du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur vit en couple (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui	<u>10 jours ouvrables :</u> - <u>3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles</u> - <u>7 jours dans l'année qui suit le jour du décès</u> 4 jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit le jour du décès.

	justifient la cohabitation tels que la composition de ménage); d'un enfant du travailleur, de son conjoint, du cohabitant légal ou de la personne avec laquelle le travailleur vit en couple (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage); du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.	
	<u>Décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adopté du travailleur ou de son conjoint</u>	10 jours ouvrables : - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 7 jours dans l'année qui suit le jour du décès
	<u>Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.</u>	3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
	<u>Décès d'un (demi) frère, d'une (demi) sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.</u> <u>Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru ou allié au troisième degré habitant chez le travailleur.</u>	2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. à choisir par le travailleur dans le mois qui suit le jour du décès.
	<u>Décès d'un (demi) frère, d'une (demi) sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n'habitant pas chez le travailleur.</u> <u>Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur.</u>	2 jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit le jour du décès. Le jour des funérailles.
	<u>Décès de l'enfant placé du travailleur ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou par le passé</u>	10 jours ouvrables : - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 7 jours dans l'année qui suit le jour du décès
	<u>Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès</u>	4 jours ouvrables : - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 1 jour dans l'année qui suit le jour du décès

Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou du conjoint, du cohabitant légal ou du cohabitant de fait (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage), ou participation d'un enfant du travailleur, de son conjoint, du cohabitant légal ou du cohabitant de fait (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage) à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.	Le jour de l'événement ou le jour habituel d'activité précédant ou suivant immédiatement l'évènement si celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.	Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
Participation à un jury , convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction.	Le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours, à l'exception des présences à des jurys d'assises.
Exercice des fonctions d'assesseur de président ou de secrétaire d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote ou de dépouillement, lors des élections fédérales, régionales, européennes, communales et provinciales.	Le temps nécessaire à l'exercice de la mission.
L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption.	3-jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Ces congés de circonstances sont assimilés à des périodes d'activité de service, ils peuvent être fractionnés pour autant que l'intérêt du service le permette.

Le travailleur à temps partiel perd le bénéfice des jours de congé de circonstances coïncidant avec les jours au cours desquels il ne travaille pas normalement.

SECTION 2 : CONGÉS EXCEPTIONNELS - CONGÉS POUR RAISONS IMPÉRIEUSES

9 - ARTICLE 30

Les congés pour raisons impérieuses sont accordés aux travailleurs en cas de survenance d'un événement imprévu, indépendant de la volonté du travailleur, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.

Les événements pour lesquels le travailleur a le droit de s'absenter sont les suivants :

- 1° la maladie :
 - a. d'une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que:
 - le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui;

- un ascendant, un descendant, de même qu'un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d'accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui.
- b. d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec le travailleur sous le même toit comme un parent, un beau-parent, un enfant ou un bel-enfant du travailleur.
- 2° l'accident ou l'hospitalisation:
 - c. d'une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que:
 - le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui;
 - un ascendant, un descendant, de même qu'un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d'accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui.
 - d. d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec le travailleur sous le même toit comme un parent, un beau-parent, un enfant ou un bel-enfant du travailleur.
- 3° les dommages matériels graves aux biens du travailleur, tels que les dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;
- 4° l'ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au procès;
- 5° d'autres événements déterminés d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur qui doivent être considérés comme raisons impérieuses.

Le travailleur a le droit de s'absenter pendant la durée nécessaire pour faire face aux conséquences résultant des événements visés dans le présent article.

Le travailleur qui s'absente pour les raisons impérieuses est tenu d'avertir préalablement l'employeur. S'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'avertir l'employeur dans le plus bref délai.

Le travailleur doit utiliser le droit d'absence pour des raisons impérieuses aux fins pour lesquelles il a été accordé. Le travailleur doit prouver la raison impérieuse par des documents appropriés ou, à défaut par toute autre moyen de preuve.

La durée des absences ne peut dépasser dix jours de travail par année civile dont maximum quatre jours sont rémunérés et réparti comme suit : maximum un jour pour les événements prévus aux points 1° et 2° et sur présentation d'une attestation médicale ; et maximum quatre jours pour les événements prévus aux points 3°, 4°, 5° du présent article. Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée de congé est réduite proportionnellement à la durée de ses prestations.

Ce congé est assimilé à des périodes d'activité de service.

Ce congé peut être pris sous la forme d'un jour, d'une demi-journée, ou de plusieurs jours mais il ne peut pas être divisé en heures.

ARTICLE 31 CONGÉ POUR MOTIFS IMPÉRIEUX D'ORDRE FAMILIAL (ACCORDÉS AU PERSONNEL CONTRACTUEL ET STATUTAIRE).

L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période de 15 jours ouvrables par an ; le congé est pris par jour ou par demi-jour, dans ce cas, ils peuvent être répartis sur 30 jours pour les motifs énoncés dans la circulaire.

Pour bénéficier de ce congé, l'agent est tenu de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à des périodes d'activité de service.

Sont considérés en particulier comme raisons impérieuses :

- La maladie, l'accident ou l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le travailleur ou d'un parent ou d'un allié au premier degré ou allié de la personne de l'un ou l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui ;
- Pour les dispositions relatives à l'accueil des enfants se rapporter aux conditions énoncées dans la fiche 03 de la circulaire du 11/02/2010 relative aux congés.

SECTION 3 : PROTECTION DE LA MATERNITÉ

La présente section est régie par les articles 39 et suivants de la loi du 16/03/1971 sur le travail applicable aux statutaires et aux contractuels. Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.

0—ARTICLE 32

Conformément à l'article 39bis de la loi du 16/03/1971, la travailleuse enceinte qui a averti l'employeur de son état de grossesse a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération normale, la travailleuse doit préalablement avertir l'employeur de son absence et produire un certificat médical justifiant son absence.

1—ARTICLE 33

À la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Lorsque l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

2—ARTICLE 34

La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précèdent l'accouchement.

En cas de naissance multiple, l'interruption de travail postnatale peut être prolongée de deux semaines à la demande de la travailleuse.

3—ARTICLE 35

Lorsque la travailleuse peut prolonger l'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. L'employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal.

4—ARTICLE 36

A la demande de la travailleuse, outre la prolongation due au report du congé prénatal facultatif, la travailleuse peut aussi demander de prolonger son congé postnatal d'une période maximale de deux semaines. la période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d'une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d'effectuer son travail pour cause de maladie ou d'accident durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date effective de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.

5-ARTICLE 37

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.

A cet effet, la travailleuse remet à son employeur :

- a) à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
- b) le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

ARTICLE 38

En cas de fausse couche se produisant à partir du 180^{ème} jour de gestation, le droit aux congés de maternité et de paternité peuvent être octroyés. Avant le 180^{ème} jour de gestation, ce droit ne peut être appliqué.

6-ARTICLE 39

En période de grossesse ou d'allaitement, les travailleurs féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire au sens de l'article 29 de la loi du 16/03/1971 sur le travail.

7-ARTICLE 40

La rémunération due pour la période durant laquelle le travailleur féminin statutaire se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple, sauf lorsque l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin.

8-ARTICLE 41

Le travailleur qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16/03/1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire.

9-ARTICLE 42

Si à la date de l'accouchement, la mère décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le travailleur qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'employeur dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

10-ARTICLE 43

La travailleuse a le droit de suspendre ses prestations de travail afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait. La travailleuse peut faire usage du droit aux pauses d'allaitement jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant. Cette période peut être prolongée de deux mois maximum dans des circonstances exceptionnelles. La pause d'allaitement peut durer une demi-heure pour un travail de quatre heures et plus d'une heure pour un travail de sept heures trente minutes et plus.

Pour pouvoir en bénéficier, la travailleuse doit conclure un accord avec son employeur par lequel elle détermine les moments où les pauses seront prises.

La travailleuse ayant dû être écartée totalement au vu des risques liés à sa fonction durant sa grossesse a le droit de suspendre totalement ses prestations afin de continuer d'allaiter son enfant. La travailleuse peut faire usage de ce droit jusqu'à la veille des cinq mois de l'enfant.

La travailleuse doit fournir la preuve qu'elle allaite réellement son enfant. Elle peut présenter à cet effet une attestation d'un centre de consultation des nourrissons ou un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.

SECTION 4 : CONGÉ PARENTAL

1—ARTICLE 44

Pour prendre soin de son enfant, le travailleur peut bénéficier d'un congé conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et de l'Arrêté Royal du 05/05/2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques..

2—ARTICLE 45

Sauf modification de l'Arrêté Royal du 29 octobre 1997 ou celui du 05/05/2019 chaque travailleur, occupé à temps plein, depuis au moins douze mois, peut :

- Pendant une période de quatre mois, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail ou de sa relation de travail ;
- Pendant une période de huit mois, réduire ses prestations à mi-temps ;
- Pendant une période de vingt mois, réduire ses prestations d'un cinquième.

Le droit au congé parental vaut pour chaque enfant qui répond aux conditions d'âge pour les deux parents individuellement et à condition que les deux parents puissent en bénéficier.

Le congé doit débuter avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans.

SECTION 5 : CONGE D'ADOPTION

3—ARTICLE 46

Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, au sens du droit civil, accueille un enfant dans sa famille a droit à un congé d'adoption conformément à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

4—ARTICLE 47

Le droit au congé d'adoption comporte six semaines au maximum si l'enfant, au moment de la prise de cours du congé, n'a pas atteint l'âge de trois ans, et quatre semaines au maximum si l'enfant a déjà atteint l'âge de trois ans.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend toujours fin au moment où l'enfant atteint l'âge de 8 ans et ce, même lorsque cet anniversaire tombe au cours de la prise de ce congé. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

5—ARTICLE 48

Afin de pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, celui-ci doit débuter endéans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie de la famille du travailleur au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il réside.

6—ARTICLE 49

Par ailleurs, le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir son employeur par écrit au moins un mois avant la prise du congé. L'avertissement se fait par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit dont le double est signé pour réception par l'employeur. L'avertissement doit mentionner la date du début et de la fin du congé d'adoption. ~~Au plus tard au moment du début de ce congé,~~

~~Au plus tard au moment du début de ce congé, le travailleur doit fournir à l'employeur :~~

- ~~• le document attestant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers ;~~
- ~~• les documents attestant qu'une procédure d'adoption a été suivie pour l'enfant concerné.~~

~~le travailleur doit fournir à l'employeur les documents à titre de preuve de l'événement qui fait naître le droit au congé d'adoption.~~

7—ARTICLE 50

Le congé d'adoption doit être pris de manière ininterrompue et par semaine entière. Il est rémunéré les trois premiers jours par l'employeur et ensuite par la mutuelle.

SECTION 6 : CONGE D'ACCUEIL

8—ARTICLE 51

La durée du congé d'accueil est fixée à 6 jours maximum par année civile.

Durant ces jours, l'exécution du contrat de travail est suspendue et le travailleur ne peut prétendre à une rémunération de la part de l'employeur.

Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, qui ensemble sont désignés comme parents d'accueil, les 6 jours de congé d'accueil doivent être partagés entre eux. A cet effet, chacun d'eux remet à son employeur une déclaration sur l'honneur dans laquelle il est précisé de quelle manière le nombre de jours d'accueil est réparti entre eux.

Le congé d'accueil est un droit pour chaque travailleur qui est officiellement désigné comme parent d'accueil :

- par le tribunal ;
- par un service reconnu de placement ;
- par les services de l'Aide à la Jeunesse ;
- ou par le Comité pour l'Aide spéciale à la Jeunesse.

A l'égard de l'employeur la preuve de la qualité de parent d'accueil est fournie par la décision de désignation émanant d'un de ces organismes.

Le droit au congé d'accueil vaut pour toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées par un des organismes cités ci-dessus, aussi bien le placement de personnes mineures que le placement de personnes avec un handicap.

Le travailleur, désigné comme parent d'accueil, ne peut utiliser son congé d'accueil que pour des événements qui ont un lien spécifique avec la situation de placement et pour lesquels son intervention qui est requise est empêchée par l'exécution de son contrat de travail.

Le travailleur peut utiliser son droit au congé d'accueil uniquement pour faire face à ces événements et non pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la situation de placement.

Les événements suivants sont notamment visés :

- le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;

- les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui sont importantes pour l'enfant ou la personne placée ;
- les contacts avec le service de placement.

La durée du congé et les modalités d'exercice du droit sont règlementées par l'article 30^{quater} de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et l'Arrêté Royal du 27 octobre 2008 concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil.

Ce congé n'est pas rémunéré.

SECTION 7 : CONGE POUR SOINS PALLIATIFS

9—ARTICLE 52

Le travailleur a le droit de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail ou d'interrompre sa carrière ou de réduire ses prestations en vue de se consacrer à des soins palliatifs en faveur d'une personne atteinte d'une maladie incurable.

Le soin palliatif consiste en toute forme d'assistance, aussi bien médicale, sociale, administrative que psychologique, et de soin donné à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

La durée du congé est d'un mois, conformément à l'Arrêté Royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs. Il peut être renouvelé deux ~~une~~ fois, pour une durée totale maximale de trois mois.

Le congé débute le premier jour de la semaine suivant celle au cours de laquelle l'attestation du médecin traitant a été remise par le travailleur à l'employeur ou, moyennant l'accord de l'employeur, à un moment plus court.

Le travailleur qui souhaite bénéficier d'une interruption pour soins palliatifs doit remettre à la Direction une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs.

Cette attestation est à fournir à nouveau lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois. Un travailleur peut introduire au maximum trois attestations pour soins palliatifs pour la même personne.

Ce congé n'est pas rémunéré.

CROSSARTICLE 53

Tout travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein en cas de soins palliatifs donnés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 52 du présent règlement.

SECTION 8 : CONGÉ POLITIQUE

0—ARTICLE 54

Le congé politique donne aux travailleurs la possibilité de s'absenter de leur travail pour exercer un mandat politique, conformément aux dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.

1—ARTICLE 55

Le travailleur qui exerce un mandat de conseiller communal ou de conseiller de l'action sociale bénéficie d'une dispense de service à concurrence de deux jours par mois.

La dispense de service n'a aucune incidence sur la situation administrative et financière du travailleur.

Il dispose également d'un congé facultatif de deux jours par mois (si la commune compte moins de 80.000 habitants) ou de quatre jours par mois (si la commune compte plus de 80.000 habitants).

Le congé facultatif n'est pas rémunéré.

SECTION 9 : CONGÉ POUR PORTER ASSISTANCE OU SOIN À UN MEMBRE DU MÉNAGE OU DE LA FAMILLE GRAVEMENT MALADE

2—ARTICLE 56

En vue d'assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le travailleur a le droit à un congé pour porter assistance ou soin à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soin à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Par membre du ménage, on entend toute personne qui cohabite avec le travailleur. Par membre de la famille on entend aussi bien les parents que les alliés jusqu'au deuxième degré.

Par maladie grave, on entend chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

3—ARTICLE 57

Le travailleur, occupé à temps plein, peut :

- Suspendre totalement ses prestations pendant une durée de douze mois au maximum par patient (périodes de minimum un mois et de maximum trois mois) ;
- Réduire ses prestations d'un cinquième ou d'un mi-temps durant une période de vingt-quatre mois au maximum par patient (périodes de minimum un mois et de maximum trois mois) ;

Le travailleur, occupé à temps partiel, dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est au moins égal au trois quarts du nombre d'heures hebdomadaires de travail d'un travailleur occupé à temps plein peut réduire ses prestations jusqu'à la moitié d'une occupation à temps plein durant une période de vingt-quatre mois par patient au maximum (périodes de minimum un mois et de maximum trois mois).

4—ARTICLE 58

Le congé n'est pas rémunéré.

SECTION 10 : CONGÉ FORMATION

5—ARTICLE 59

Un congé de formation peut être accordé au travailleur qui participe à son initiative à une des formations suivantes :

- Les cours de l'enseignement à distance du Service de l'Enseignement à Distance de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés et reconnus par une Communauté ;
- Les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur, conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ;

- Les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur, conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ;
- Les cours relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;
- Les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités ;
- Les cours organisés par l'Institut francophone de Formation permanente des classes moyennes ;
- Toute autre formation agréée par le Conseil régional de la Formation du Personnel des Pouvoirs locaux.

6-ARTICLE 60

Le travailleur ne peut prétendre à un congé que si la formation est utile dans l'exercice de ses tâches ou si elle vise à satisfaire aux conditions de l'évolution de carrière et de promotion et pour autant qu'elle contribue à l'atteinte des objectifs de l'Intercommunale.

7-ARTICLE 61

Le travailleur introduit sa demande auprès de la Direction qui, après examen de la demande, accorde ou refuse le congé.

Sous réserve du respect de l'article 5660, en cas de refus de congé, une nouvelle demande pour la même formation ne pourra être refusée pour une raison autre que le bon fonctionnement du service.

Tout refus doit être motivé et notifié.

8-ARTICLE 62

La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation sans pouvoir dépasser quatre-vingts heures par année. Le nombre d'heures dont le travailleur est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit.

On entend par année : la période s'étendant du 1er septembre d'une année civile au 31 août de l'année civile suivante.

Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre de leçons du programme d'études.

Selon le régime de travail, une journée de formation équivaut au maximum à une journée normalement prestée – le temps nécessaire pour se rendre sur les lieux de la formation n'est pas assimilé à du temps de travail.

9-ARTICLE 63

Pour le calcul du nombre d'heures de congé, il est tenu compte des prestations du travailleur pendant l'année de référence. L'année de référence est l'année précédant celle pour laquelle le congé est demandé.

Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé :

- Les absences pendant lesquelles le travailleur est placé en non-activité ou en disponibilité ;
- Les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles ;
- Le congé pour mission ;

- Le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
- Le départ anticipé à mi-temps ;
- La semaine volontaire de quatre jours.

0—ARTICLE 64

Le congé de formation est planifié en accord avec le Chef de Service.

Le congé de formation afférent aux formations organisées en année scolaire est pris entre le début de l'année considérée et la fin de la première session d'examens de cette année scolaire. En cas de seconde session d'examens, la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette seconde session d'examens.

Le congé de formation afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.

Le congé de formation afférent aux formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas requise est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou éventuellement de la seconde session.

Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation mentionnée dans l'attestation d'inscription, une répartition planifiée du congé peut être imposée par la Direction.

La répartition ne peut porter atteinte au droit du travailleur d'utiliser en totalité son congé de formation, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.

1—ARTICLE 65

Dans les trente jours qui suivent le début de la formation ou l'envoi du premier travail imposé, le travailleur remet une attestation d'inscription. Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'études, le travailleur remet une attestation relative à l'assiduité avec laquelle il a suivi la formation.

2—ARTICLE 66

Le travailleur notifie à la Direction, dans les cinq jours, l'abandon de la formation ou le début définitif d'envoi des travaux imposés. La Direction met fin au congé de formation à partir de la date de notification.

3—ARTICLE 67

Le droit à un congé de formation est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :

- Soit que le travailleur a été absent au cours sans raison légitime ;
- Soit que le travailleur n'a pas informé de son interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.

La suspension est prononcée par la Direction. Elle s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.

4—ARTICLE 68

Le travailleur qui a obtenu une dispense de service en journée pour suivre sa formation ne peut bénéficier d'un congé formation si le total des heures de dispense est supérieur à 80 heures.

SECTION 11 : CONGÉ SYNDICAL ET DISPENSE DE SERVICE POUR MISSION SYNDICALE

5 – ARTICLE 69

Un congé syndical ou une dispense de service peut être octroyé conformément aux articles 81 et suivants de l'Arrêté Royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

SECTION 12 : DISPENSES DE SERVICE

6 – ARTICLE 70

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

SOUS-SECTION 1 : SERVICE DE SANTÉ ADMINISTRATIF, MÉDECINE DU TRAVAIL OU CONSULTATION MÉDICALE SUITE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL

7 – ARTICLE 71

Le travailleur convoqué devant le Service de Santé Administratif ou par la Médecine du Travail ou pour une consultation médicale consécutive à un accident de travail désigné par l'Intercommunale est dispensé de service dans la limite du temps strictement nécessaire.

SOUS-SECTION 2 : DON DE SANG OU DE PLAQUETTES

8 – ARTICLE 72

Une dispense de service peut être octroyée au travailleur pour un don de sang ou de plaquettes auprès d'un Service de la Croix Rouge pour la durée nécessaire ainsi que pour un temps de déplacement de maximum trois heures.

La preuve de la réalisation de cet événement doit être fournie par le travailleur au plus tard le jour ouvrable qui suit.

Cette dispense peut être refusée pour des raisons de service.

Le nombre maximal de dispenses pouvant être accordé pour un don de sang ou de plaquettes est de quatre par année civile.

SOUS-SECTION 3 : FORMATIONS

9 – ARTICLE 73

Le travailleur qui participe à une formation avec l'accord de la Direction, obtient une dispense de service. Il est tenu de participer à cette formation.

10 – ARTICLE 74

Le travailleur qui souhaite participer à une formation transmet sa demande à la Direction via le Service Ressources Humaines au moyen de la procédure en vigueur au sein de l'Intercommunale (via le formulaire adéquat).

Celle-ci accorde ou refuse la dispense de service.

Dans les autres cas, la dispense est accordée si la formation est utile au travailleur dans l'exercice de ses tâches et si elle ne s'oppose pas à l'intérêt du service et pour autant qu'elle poursuive les objectifs de l'Intercommunale.

Pour permettre à la Direction de statuer en connaissance de cause et en équité, la demande du travailleur doit être accompagnée d'un exposé complet des motivations de l'intéressé et de son supérieur hiérarchique et du programme des cours à suivre.

1- ARTICLE 75

Le droit à la dispense de service est suspendu si le travailleur abandonne la formation ou si, sans motif légitime, il est absent de celle-ci.

2- ARTICLE 76

L'abandon de la formation doit être justifié et notifié immédiatement par écrit à la Direction.

3- ARTICLE 77

Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée qu'une fois pour participer à une même activité de formation.

4- ARTICLE 78

Sauf situation particulière, l'intercommunale prend en charge la totalité des frais, ainsi que les frais de déplacement.

Pour les formations arrêtées par le Conseil Régional de la Formation du personnel des Pouvoirs Locaux et visant à satisfaire aux conditions d'évolution de carrière ou de promotion, les frais sont pris en charge pour moitié par le travailleur et pour moitié par l'intercommunale, sauf dispositions contraires émanant de l'autorité.

On entend par "frais" au sens du présent article, toutes les sommes éventuellement réclamées par les organismes chargés de la formation au titre de frais d'inscription, frais administratifs ou de dossiers, ainsi que toute somme réclamée par lesdits organismes pour fourniture de documents ou syllabus accompagnant les cours dispensés.

L'abandon d'une formation, sauf cas de force majeure à apprécier par la Direction générale, implique la prise en charge totale des frais par le travailleur, en ce compris le remboursement des sommes déjà payées par l'intercommunale pour cette formation.

SOUS-SECTION 4 : CONSULTATION MÉDICALE

5- ARTICLE 79

Une dispense de service peut être octroyée au travailleur pour se présenter à une consultation médicale ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de service sur justification médicale.

La dispense est accordée pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de cet événement.

La preuve de la présence du travailleur à la consultation médicale doit être fournie par ce dernier au plus tard le jour ouvrable qui suit.

CHAPITRE 5 : ABSENCES RÉSULTANT D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT DE LA VIE PRIVÉE

6—ARTICLE 80

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'un accident de la vie privée, le travailleur est tenu d'avertir par téléphone son supérieur hiérarchique avant le début de sa journée de travail et de faire parvenir, dans les 48 heures à dater du début de l'incapacité de travail, au Service Ressources Humaines, un certificat médical selon la procédure en vigueur.

Le certificat médical doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les mentions suivantes :

- La date de début de l'incapacité de travail ;
- La date de fin de l'incapacité de travail ;
- La raison de l'incapacité de travail : maladie, accident de la vie privée ou hospitalisation;
- La mention, le cas échéant, s'il s'agit d'une prolongation ou d'une rechute ;
- La mention d'une sortie autorisée ou interdite ;
- La date à laquelle le certificat a été rédigé ;
- Le nom, l'adresse et la signature du médecin traitant.

7—ARTICLE 81

Le travailleur qui n'informerait pas immédiatement l'employeur de son incapacité de travail et/ou qui ne produit pas dans le délai prescrit le certificat médical demandé et/ou qui se soustrait au contrôle médical obligatoire, perdra son droit au salaire garanti (sauf cas de force majeure). Cela s'applique aux jours qui précèdent l'information, la remise du certificat médical ou la soumission au contrôle médical.

8—ARTICLE 82

Le travailleur qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, ou en son absence de l'adjoint, l'autorisation de quitter le travail afin de recevoir des soins, doit transmettre un certificat médical couvrant son absence endéans les 48 heures à dater du début de l'incapacité.

9—ARTICLE 83

Le travailleur a l'obligation de se laisser examiner par un médecin contrôleur délégué et rémunéré par l'employeur et qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine du contrôle.

Les critères de contrôles médicaux sont :

1. En cas d'absence de 5 jours calendriers (et plus) ;
2. En cas de 3e absence (et plus) sur les 12 derniers mois glissants ;
3. En cas de demande spécifique du Responsable, analysée par les Ressources humaines.

Concrètement, le travailleur malade dont l'incapacité remplit l'une des 3 conditions ci-dessus, sera invité à se rendre au contrôle médical obligatoire chez l'un des médecins du réseau de contrôle.

Le contrôle se tiendra soit au cabinet d'un médecin-contrôleur, soit dans un centre de contrôle ou encore au domicile du travailleur.

S'il peut se déplacer le travailleur malade est tenu de se présenter, au plus tard dans les 24 heures qui suivent la date de rédaction du certificat, au centre de contrôle le plus proche de son domicile, muni du volet médical n°2 correctement complété.

La liste des centres est ~~reprise sur le certificat~~ communiquée au travailleur au besoin. Le travailleur doit se présenter aux heures d'ouverture mentionnées dans la liste des centres ou à l'heure et à l'adresse du médecin-contrôle communiquées. ~~Pour les autres consultations ou tout renseignement, il convient de téléphoner au numéro précisé sur le certificat réglementaire.~~

Le malade pouvant se déplacer, qui ne se présentera pas au contrôle, sera considéré comme sans justification pour le paiement du salaire garanti.

~~Si le travailleur malade ne peut se déplacer ou est à l'étranger, il est tenu de transmettre le volet n°2 du certificat médical, par la poste le premier jour de l'incapacité de travail, afin qu'il parvienne à l'Office du Contrôle Médical dans les 24 heures du premier jour d'absence (cachet de la poste faisant foi). Le travailleur qui réside pendant son incapacité de travail à une autre adresse ou qui change d'adresse, est tenu de la communiquer immédiatement à son employeur et de l'indiquer sur le volet numéro deux du certificat médical destiné à l'OCM.~~

Le malade dont le certificat médical indique qu'il ne peut se déplacer, est tenu de se trouver à son domicile en vue d'y être examiné par le médecin-contrôleur.

Si le travailleur est absent lors de la visite de contrôle ou ne peut être contacté, le médecin contrôleur laissera un avis de convocation priant le travailleur de se présenter à son cabinet médical au lieu, jour et heure mentionnés sur l'avis.

A cet effet, le travailleur doit lever ou faire lever son courrier régulièrement afin de s'assurer que le médecin contrôleur n'a pas déposé un avis de passage ou de convocation.

Lorsque le certificat médical mentionne clairement que la sortie est interdite et que le travailleur est absent lors du contrôle médical ou ne peut être contacté, l'employeur peut lui refuser le paiement du salaire garanti à partir du jour de la visite du médecin contrôleur.

Le contrôle médical peut s'effectuer pendant toute la journée d'absence et n'est donc pas limité à la période couverte par le salaire garanti.

Le contrôle médical peut avoir lieu chaque jour de la semaine, de même que les samedis.

En tout état de cause, le médecin contrôleur effectue le contrôle de l'incapacité de travail du travailleur conformément aux termes de l'article 31 §3 et § 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'employeur pourra faire contrôler le travailleur à l'étranger ~~selon les modalités locales~~ via un contrôle médical physique ou par visioconférence.

Les frais de déplacement du travailleur sont pris en charge par l'employeur au travers de l'indemnité forfaitaire perçue par le travailleur pour ses déplacements « domicile - lieu de travail ».

0—ARTICLE 84

En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin désigné par l'employeur, un médecin tiers arbitre, qui satisfait aux conditions de la loi du 13 juin 1999, sera désigné.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la partie perdante.

A défaut, le travailleur perdra le bénéfice du salaire garanti à partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel il a été convoqué ou à partir de la date de la première visite à domicile du médecin contrôleur, à l'exception de la période d'incapacité pour laquelle il n'y a pas de contestation.

La procédure d'arbitrage se déroule conformément aux termes de l'article 31 § 5 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978.

1—ARTICLE 85

Pour chaque prolongation de l'incapacité, le travailleur ~~ou son mandataire~~ doit avertir son supérieur hiérarchique au plus tard la veille du début de cette prolongation. Un certificat médical de prolongation de l'incapacité de travail devra parvenir au Service Ressources Humaines dans les 48 heures à compter du début de cette prolongation.

Ce certificat médical doit contenir les mêmes données que celles prévues à l'article ~~75~~80.

En cas de rechute, les mêmes obligations s'imposent au travailleur.

Le travailleur présumé apte à reprendre le travail et qui serait dans l'impossibilité de le reprendre à la date prévue par le médecin-contrôleur, par la suite de maladie, doit à nouveau se soumettre au contrôle médical. Il doit se présenter au centre de contrôle le plus proche de son domicile, contacter le prestataire de contrôle, muni d'un nouveau certificat médical circonstancié de son médecin-traitant. S'il ne peut se déplacer, il est prié de transmettre ce certificat, à la date de reprise prévue selon les modalités en vigueur, à l'Office de Contrôle Médical dont l'adresse est indiquée sur le certificat réglementaire.

Si la rechute se produit dans les 14 jours calendrier suivant la fin d'incapacité de travail antérieure, le certificat médical doit mentionner si la nouvelle incapacité de travail est attribuable ou non à une autre maladie. À défaut de précisions, la nouvelle incapacité sera considérée comme étant due à la même maladie.

2- ARTICLE 86

En cas de maladie ou d'accident, lorsque le travailleur n'a rien fait pour aviser son employeur et n'a pas produit de certificat médical conformément aux dispositions ci-avant, l'employeur pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un manquement professionnel.

3- ARTICLE 87

Le travailleur couvert par un certificat médical ne peut en aucune manière reprendre le travail de façon anticipée sauf s'il fournit au Service Ressources Humaines un certificat de reprise émanant de son médecin et ce, au plus tard au début de sa première journée de reprise du travail.

4- ARTICLE 88

Dans le cas où la durée de l'absence pour cause de maladie ou d'un accident de la vie privée, atteint un minimum de 4 semaines, le travailleur doit se soumettre à un contrôle médical par la médecine du travail dès qu'il reprend le travail. A cette fin, il est tenu de prendre contact avec le Service Ressources Humaines afin d'organiser ce rendez-vous.

5- ARTICLE 89

Le travailleur ayant connaissance de la date à laquelle il est présumé reprendre le travail suite à une absence pour cause de maladie ou d'un accident de la vie privée mais qui estime que certaines adaptations de son poste de travail sont nécessaires, a le droit de solliciter une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Pour ce faire, il est invité à prendre contact avec le Service Ressources Humaines.

6- ARTICLE 90

En cas d'incapacité de travail dont la durée n'excède pas un jour, l'absence de l'agent ne doit pas se justifier par la production d'un certificat médical.

L'agent ne peut user de cette faculté qu'un seul jour sur le mois et trois jours par an au maximum.

Ces absences, non justifiées par un certificat médical, sont comptabilisées dans le relevé des congés de maladie de l'agent.

Dans le cas visé, l'agent doit, endéans la première heure de son absence, informer par téléphone son responsable de service ou la personne déléguée.

De plus, il communiquera l'adresse exacte de l'endroit où il est malade pour, le cas échéant, être examiné par le médecin contrôleur. Il est à noter que si l'employeur passe par une plateforme électronique pour les certificats médicaux, le travailleur doit également encoder son incapacité de travail endéans la première heure de son absence. A défaut, le travailleur perdra le bénéfice du salaire garanti pour ce jour-là.

Le non-respect de l'obligation d'avertir peut, en cas de récurrence et après un avertissement écrit, être considérée comme une faute dans le chef du travailleur donnant lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire au regard de ce que prévoit le Règlement de travail.

Une absence pour maladie d'un seul jour, sans production d'un certificat médical, peut faire l'objet d'un contrôle du médecin contrôleur.

Lors de ce contrôle, le médecin contrôleur s'assure que l'absence, non couverte par un certificat médical, résulte bien d'une incapacité de travail.

Si à l'issue de ce contrôle, il résulte du constat du médecin contrôleur que l'absence d'un jour ne résulte effectivement pas d'une incapacité de travail, l'agent se trouve de plein droit en situation de non-activité, non rémunérée, pour la journée considérée.

Si l'agent se sent incapable de reprendre son service le lendemain de son incapacité de travail, il doit, dans la première heure de son absence, informer son responsable de service ou la personne déléguée par téléphone.

L'agent ne peut faire usage de cette dernière disposition, si, à l'issue d'un contrôle du médecin contrôleur, il a accepté l'ordre de reprendre le travail le lendemain de son incapacité de travail.

CHAPITRE 6 : ABSENCES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

SECTION 1 : PROCÉDURE

7 – ARTICLE 91

Le travailleur victime d'un accident sur le chemin de travail ou sur les lieux du travail devra informer ou faire informer immédiatement l'employeur en lui fournissant tous les renseignements et documents nécessaires à la déclaration d'accident.

Il aura l'obligation :

- De déclarer l'accident dès sa survenance auprès de son responsable ;
- De se rendre immédiatement, muni du certificat *ad hoc*, à l'hôpital ou auprès d'un médecin ;
- De faire parvenir immédiatement auprès du Service Ressources Humaines le certificat médical de premier constat, le cas échéant après avoir été se présenter auprès du médecin contrôleur de l'assurance situé le plus près de son domicile. La liste des médecins lui sera remise en même temps que le certificat adéquat.

La liste des médecins est transmise par le chef de service ou son suppléant lors de la déclaration d'accident.

8 – ARTICLE 92

Dans le cadre de la législation sur l'assurance-loi applicable aux travailleurs, le contrôle médical est une procédure obligatoire qui s'applique pour maintenir les droits des travailleurs. En accord avec l'organisme assureur et après information, une procédure de contrôle est prévue au niveau des accidents du travail et sur le chemin du travail.

Le travailleur est tenu de répondre aux diverses demandes ou convocations de l'Intercommunale et de l'assurance désignée par celle-ci. Il devra se présenter aux différents rendez-vous médicaux fixés par l'assurance et par l'organisme d'expertise médicale du secteur public (Medex). Il devra également compléter ou faire compléter tous les documents (détails de l'accident, devis, factures, certificats médicaux de guérison sans séquelles, ...) en rapport avec son accident. L'accomplissement de ces démarches relève de la responsabilité du travailleur.

SECTION 2 : PROLONGATION

9 – ARTICLE 93

En cas de prolongation, le travailleur doit prévenir son responsable et le Service Ressources Humaines.

Si le travailleur est hospitalisé ou dans l'impossibilité de se déplacer, il veillera à prévenir son responsable et à faire parvenir son certificat de prolongation au Service Ressources Humaines dans les 48 heures.

Sauf mention contraire de l'assurance, le certificat de prolongation doit être validé auprès du médecin contrôleur ayant validé le premier certificat.

CHAPITRE 7 : PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

0 – ARTICLE 94

La rémunération est payée :

- Pour le personnel statutaire : anticipativement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à terme échu pour les primes suivantes :
 - Les chèques-repas :
 - La prime de garde :
 - La prime d'insalubrité :
 - La prime de pause :
 - La prime de qualité :
 - La prime de prestations irrégulières :
 - La prime de pénibilité :
 - La prime de flexibilité.
- Pour le personnel contractuel : paiement à terme échu, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois.

1 – ARTICLE 95

Le paiement de la rémunération se fait par virement au compte bancaire. A cet effet, chaque travailleur doit communiquer le numéro de compte financier personnel sur lequel sa rémunération sera versée.

Un bulletin de rémunération est remis au travailleur lors de chaque règlement.

Lors de la rupture du contrat de travail, la rémunération restant due sera payée sans délai et au plus tard, à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement.

Le paiement à des tiers n'est fait que dans les limites autorisées par la loi concernant la protection de la rémunération et à condition que la personne désignée soit porteuse d'une procuration.

2 – ARTICLE 96

Seules peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur les retenues telles qu'énumérées à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération (M.B. 30.4.1965) :

1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale;

2° les amendes infligées en vertu du règlement de travail ;

3° les indemnités et dédommagements, dus en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.)

4° les avances en argent faites par l'employeur;

5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.

Le travailleur s'engage à restituer toute somme qui lui aurait été versée indûment selon des modalités à prévoir avec l'employeur. Ce dernier justifiera les montants indus.

Toute somme versée sur base de prestations prévisionnelles qui s'avérerait non due, sera récupérée automatiquement sur le paiement de la rémunération suivante sans que l'accord du travailleur ne soit nécessaire. Toutefois, en accord avec le Service des Ressources Humaines, le travailleur peut bénéficier d'un étalement du remboursement sur plusieurs rémunérations suivantes.

Toute erreur, anomalie constatée par le travailleur doit être signalée sans délai au Service Ressources Humaines.

3- ARTICLE 97

Le sursalaire lié aux heures prestées en dehors de l'horaire normal sera payé au plus tard le mois suivant celui durant lequel les heures ont été prestées.

CHAPITRE 8 : DROITS ET DEVOIRS DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 98

Les travailleurs doivent fournir à l'employeur tous les renseignements nécessaires à leur inscription au registre électronique du personnel et à l'application des législations sociales et fiscales.

Tout changement d'adresse et toute modification d'état civil du travailleur ou de la composition de son ménage doivent être signalés dans les plus brefs délais par écrit à l'employeur en joignant les documents justificatifs y relatifs. Celui-ci ne peut être tenu pour responsable d'une erreur survenue dans l'application des législations sociales et fiscales suite à une omission du travailleur à ce propos.

La carte d'identité et, le cas échéant, le permis de travail sont toujours exigibles.

ARTICLE 99

Tant au cours de l'exécution du contrat qu'après l'expiration de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, le travailleur s'engage au respect scrupuleux du secret professionnel.

En conséquence, il s'interdit formellement de divulguer à qui que ce soit ou d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les inventions, les brevets, les méthodes et procédés de fabrication, les bases de données et logiciels informatiques, les listes de clients et de fournisseurs, les coûts et prix de revient des produits, les stratégies, les données financières, ... La présente liste est exemplative et non exhaustive.

D'une manière générale, le travailleur s'abstiendra de révéler la teneur des informations à caractère personnel et d'ordre confidentiel dont il aurait eu connaissance ou qui auraient été portées à sa connaissance dans le cadre de l'exercice de sa fonction.

Tout manquement à cette obligation peut être constitutif d'un manquement professionnel voire d'un motif grave justifiant le renvoi immédiat, sans préavis ni indemnité. L'employeur se réserve également le droit de réclamer, le cas échéant, des dommages et intérêts.

ARTICLE 100

Tant au cours de la relation de travail qu'après l'expiration de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, le travailleur s'engage au respect scrupuleux de son devoir de réserve.

Il évite tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l'Intercommunale.

En outre, il s'interdit formellement de divulguer à qui que ce soit ou d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les informations dont il aurait connaissance du fait de l'exercice de sa fonction.

ARTICLE 101

Les travailleurs remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique.

A cet effet, ils doivent :

- 1° Respecter les lois et règlements en vigueur, ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent ;
- 2° Formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec exactitude ;
- 3° Exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelles ;
- 4° Se conformer aux normes de sécurité prescrites par l'autorité.

Les travailleurs traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination.

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs sont tenus de donner au public et à leurs collègues une image correcte de leur personne, tant sur le plan de l'hygiène corporelle, de la décence, de leur tenue vestimentaire, que sur le plan de la correction, de leur attitude et de leurs propos.

ARTICLE 102

La discrimination basée sur le sexe, la tendance sexuelle, la race, la couleur, l'origine, la nationalité, les convictions religieuses, politiques et syndicales ou les opinions est strictement interdite.

Chaque agent de l'intercommunale doit observer un devoir de réserve et de neutralité dans l'exercice de ses fonctions tant vis-à-vis de ses collègues que des tiers de l'institution. Il ne doit afficher aucun signe ostensible religieux, politique ou philosophique lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail et dans le cadre de déplacements professionnels.

ARTICLE 103

Le travailleur a l'obligation de vérifier et d'informer son employeur des défauts qu'il aurait constatés au matériel qui lui a été confié. L'employeur s'engage, dès lors, à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à disposition des travailleurs du matériel en parfait état de fonctionnement.

Il doit utiliser le matériel mis à sa disposition en bon père de famille.

ARTICLE 104

Il est interdit de récupérer ou de donner tout matériel ou tout déchet au détriment de l'Intercommunale.

Toute violation de la présente interdiction sera considérée comme un vol constitutif d'un manquement professionnel voire d'une faute grave.

ARTICLE 105

Il est expressément interdit aux travailleurs de solliciter, se faire promettre directement ou indirectement, ou d'accepter, à raison de leurs activités professionnelles et à l'insu de l'employeur des dons, gratifications ou avantages quelconques des usagers des services publics.

ARTICLE 106

Les travailleurs ont le droit de consulter leur dossier personnel et d'en demander une copie au prix coûtant.

ARTICLE 107

Il est notamment défendu au travailleur :

- 1° d'utiliser ou de mettre en marche une machine ou un appareil appartenant à l'Intercommunale sans autorisation ;
- 2° de fumer dans les espaces de travail, les équipements sociaux (notamment les installations sanitaires et les réfectoires), ainsi que dans les moyens de transport mis à la disposition des travailleurs conformément à la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac ;
- 3° de distribuer ou d'afficher des imprimés ou avis similaires, de tenir des réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations, de faire des collectes ou d'offrir des objets en vente dans les lieux de travail, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment la loi du 19 décembre 1974 et ses Arrêtés Royaux et sauf autorisation expresse de l'employeur et prérogatives reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
- 4° d'introduire et d'entreposer des objets et matériels étrangers à l'entreprise ;
- 5° d'introduire sur les lieux de travail ses ordures ménagères privées pour les y jeter, ainsi que de déroger aux règles d'accès en vigueur dans les Parcs de Recyclage ;

ARTICLE 108

Les travailleurs ne peuvent directement ou par personne interposée exercer un commerce ou un autre emploi que moyennant l'accord préalable du Bureau Exécutif.

Cette autorisation est refusée ou retirée si le commerce ou l'emploi sont jugés incompatibles avec l'exercice de la fonction.

ARTICLE 109

Tout travailleur doit obéissance et respect à toute personne ayant, à titre quelconque, autorité sur le lieu de travail.

Les personnes chargées de la direction ou de la surveillance sont tenues d'observer vis-à-vis des travailleurs les règles de justice, de moralité et de civilité.

CHAPITRE 10 : BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

SECTION 1 : LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

ARTICLE 110

L'Intercommunale désigne un ou plusieurs conseillers en prévention qui forment le Service Interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP).

Les missions du service interne de prévention et de protection au travail sont :

- 1° en relation avec l'analyse des risques:
 - participer à l'identification des dangers;
 - donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;
 - Proposer, mettre en œuvre et adapter un plan annuel de prévention et un plan annuel d'action.
- 2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;
- 3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles ;
- 4° contribuer et collaborer à l'étude de la charge de travail, à l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail et aux autres facteurs psychosociaux liés au travail;
- 5° donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel;
- 6° rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des cantines, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;
- 7° rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant:
 - l'utilisation des équipements de travail;
 - la mise en œuvre des substances et préparations chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;
 - l'utilisation des équipements de protection individuelle et collective;
 - la prévention incendie;
 - les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;
- 8° rendre un avis sur la formation des travailleurs:
 - lors de leur engagement;
 - lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;
 - lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;
 - lors de l'introduction d'une nouvelle technologie ;
- 9° faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;

- 10° fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;
- 11° participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions qui sont présentes sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles ;
- 12° être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et des arrêtés d'exécution et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe ;
- 13° participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;
- 14° participer à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou d'indisposition;
- 15° assurer le secrétariat du comité;
- 16° exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

ARTICLE 111

Tout nouvel engagé ou tout travailleur qui change de poste de travail ou de fonction suit une séance de formation à la sécurité organisée par le Service Interne de Prévention et de Protection, conformément à la procédure d'accueil des nouveaux travailleurs.

ARTICLE 112

Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

A ce titre, les travailleurs doivent en particulier :

- 1° Utiliser les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens conformément aux consignes d'utilisation ;
- 2° Utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place ;
- 3° Ne pas mettre hors service, changer, déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser pareils dispositifs correctement ;
- 4° Signaler immédiatement à l'employeur et au Service Interne de Prévention et de Protection au travail toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection ;
- 5° Coopérer avec l'employeur et le Service Interne de Prévention et de Protection au travail pour permettre l'accomplissement de toutes les mesures visant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail ;

6° Coopérer avec l'employeur et le Service Interne de Prévention et de Protection au travail pour permettre à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'exécution du travail.

SECTION 2 : LA MÉDECINE DU TRAVAIL

ARTICLE 113

L'Intercommunale est tenue de s'affilier à un Service Externe de Prévention et de Protection au travail.

Les coordonnées complètes de ce service sont reprises en annexe 6 du présent règlement.

ARTICLE 114

Les examens médicaux de prévention sont les suivants :

- L'évaluation de santé préalable ;
- L'évaluation de santé périodique ;
- L'examen de reprise du travail.

Le cas échéant, une consultation spontanée, une surveillance de santé prolongée, une évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de son reclassement ou une évaluation de réintégration pourront également avoir lieu.

ARTICLE 115

Le temps que le travailleur consacre à un contrôle médical prévu ci-dessus est considéré comme du temps de travail.

Les frais de déplacement du travailleur seront pris en charge par l'Intercommunale.

ARTICLE 116

Lors d'une convocation à une visite médicale, tout travailleur a l'obligation de se présenter.

Le travailleur qui ne se présente pas à une visite médicale sans exposer de raison valable et/ou sans avertir le Médecin du travail et, le cas échéant, le Service Interne de Prévention et de Protection du Travail s'expose à une sanction disciplinaire.

ARTICLE 117

Le travailleur qui sollicite une prestation médicale (vaccination ou autres) et qui ne se présente à une convocation sans exposer de raison valable et/ou sans avertir le Médecin du travail et, le cas échéant, le Service Interne de Prévention et de Protection du Travail s'expose à une sanction disciplinaire.

ARTICLE 118

Le travailleur a l'interdiction de cacher volontairement au médecin du travail des faits ou états ayant ou pouvant avoir une influence sur son état de santé physique ou mentale.

SECTION 3 : LA POLITIQUE PRÉVENTIVE EN MATIÈRE D'ALCOOL ET DE DROGUE AU TRAVAIL

ARTICLE 119

L'Intercommunale a décidé de mettre en œuvre une politique préventive en matière d'alcool et de drogue.

Les objectifs sont les suivants :

- Veiller au bien-être au travail, à la sécurité et à la santé des travailleurs ;
- Assurer le bon fonctionnement des services et la continuité des services publics;
- Garantir l'image et la réputation de l'Intercommunale.

La politique s'applique à tous les travailleurs et est orientée vers la prévention et la résolution des problèmes de fonctionnement dus à la consommation d'alcool et de drogues.

La politique prévoit un programme d'information et de formation des travailleurs, fixe les règles à respecter et à s'appliquer, détermine les procédures en cas d'abus aigu ou chronique de consommation d'alcool ou de drogues et, enfin, précise l'assistance à apporter aux travailleurs concernés.

ARTICLE 120

Il est interdit d'introduire, de consommer, de distribuer ou de vendre, sous quelque forme que ce soit, des boissons alcoolisées sur les lieux de travail. Il est interdit d'introduire, de consommer, de distribuer ou de vendre des drogues et substances illicites sur les lieux de travail.

Il est également interdit de se présenter sur les lieux de travail et ou de prester pendant les heures de travail en manifestant des signes d'ivresse liés à la consommation d'alcool ou de drogue.

ARTICLE 121

En cas de constat de dysfonctionnement lié à la consommation d'alcool ou de drogue, tout travailleur et plus spécialement le responsable hiérarchique a le devoir de prendre les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs et assurer la continuité des services.

Tout membre du personnel est également tenu d'informer immédiatement ses supérieurs hiérarchiques de situations au travail dont il peut raisonnablement supposer qu'elles constituent un danger sérieux ou immédiat pour la sécurité et la santé des travailleurs.

ARTICLE 122

Par dérogation aux articles précédents, la Direction Générale et sur délégation le Chef du Service des Ressources Humaines, peuvent autoriser la consommation modérée d'alcool aux conditions suivantes :

- 1° une autorisation doit être demandée au chef de service qui veillera au bon déroulement de l'évènement festif, notamment en termes de durée et de fréquences ;
- 2° s'il y a consommation d'alcool, il est demandé à chacun de consommer de manière responsable et dans le respect des limitations légales prévues par le Code de la Route ;
- 3° des boissons variées et non alcoolisées doivent également être proposées aux participants ainsi que des encas ;
- 4° les chefs de service doivent montrer l'exemple en matière de consommation responsable.

ARTICLE 123

Tout manquement aux dispositions de la présente section est constitutif d'une faute disciplinaire.

ARTICLE 124

En cas de consommation aiguë ou chronique, le travailleur peut s'adresser à une personne de confiance, au Service Interne de Prévention et de Protection du Travail ou à la Médecine du Travail pour qu'un accompagnement soit mis en œuvre.

Des tests de dépistage d'alcool et de drogues (test d'haleine et psychomoteur) ont une vocation a priori préventive et peuvent être réalisés par l'employeur afin de vérifier l'aptitude au travail d'un travailleur. La réalisation de ces tests de dépistage est conditionnée à l'obtention de l'accord écrit préalable du travailleur. À sa demande, le travailleur pourra se faire accompagner d'un représentant syndical lors de la réalisation du test de dépistage.

SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE, LE HARCÈLEMENT SEXUEL OU MORAL AU TRAVAIL

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 125

En vertu de la loi du 28 février 2014, complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, il incombe à chaque travailleur quelle que soit sa fonction et ses responsabilités de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

À cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur, participer positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Tout travailleur doit s'abstenir de tout acte de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail et s'abstenir de tout usage abusif des procédures, c'est-à-dire de les utiliser à des fins autres que celles prévues dans la loi du 28 février 2014.

Tout fait de violence, harcèlement moral ou sexuel constitue d'un manquement professionnel ou d'une faute grave.

ARTICLE 126

Conformément à la loi du 28 février 2014 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail, dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, ainsi que la loi du 7 avril 2023 relative à certaines formes de discrimination, il faut entendre par :

Risques psychosociaux :

« La probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger ».

Violence au travail :

« Chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle la présente section est d'application¹, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'expression de genre, aux caractéristiques sexuelles, à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, à la maternité, à l'adoption, à la procréation médicalement assistée, au changement de sexe, à la paternité et à la co-maternité.-».

Harcèlement moral au travail :

« Ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre

¹ Article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

personne à laquelle la présente section est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'expression de genre, aux caractéristiques sexuelles, à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, à la maternité, à l'adoption, à la procréation médicalement assistée, au changement de sexe, à la paternité et à la co-maternité, à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre ».

a mis en forme : Police :Italique

Harcèlement sexuel au travail :

« Tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, et en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

a mis en forme : Police :Italique

a mis en forme : Police :Italique

a mis en forme : Police :Italique

ARTICLE 127

Outre la possibilité de s'adresser directement à l'employeur, aux membres de la ligne hiérarchique, à un membre du comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel à la procédure interne.

Dans le cadre de cette procédure, Tibi prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage en appliquant les principes généraux de prévention visés par la loi.

La procédure interne permet au travailleur de demander à la personne de confiance ou au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux de la médecine du travail :

- a) soit une intervention psychosociale informelle
- b) soit une intervention psychosociale formelle (uniquement auprès du Conseiller en prévention – Aspects psychosociaux de la médecine du travail).

Les travailleurs ont la possibilité de consulter la personne de confiance ou le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux pendant les heures de travail.

Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application ne permet pas au travailleur de pouvoir consulter la personne de confiance ou le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir lieu en dehors des heures de travail.

Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux de la médecine du travail est considéré comme du temps de travail.

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux sont à charge de l'employeur quel que soit le moment de la consultation.

SOUS-SECTION 2 : PHASE PRÉALABLE

ARTICLE 128

Au plus tard dix jours calendriers après le premier contact avec le demandeur, la personne de confiance ou le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux de la médecine du travail entend celui-ci et l'informe sur les possibilités d'intervention.

Si cette consultation a lieu lors d'un entretien personnel, l'intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document qui atteste de cet entretien.

Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d'intervention qu'il souhaite utiliser.

Sous-Section 3 : DEMANDE D'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INFORMELLE

ARTICLE 129

L'intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d'une solution de manière informelle par le demandeur et la personne de confiance ou le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux de la médecine du travail par le biais, notamment :

- a) d'entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil ;
- b) d'une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment auprès d'un membre de la ligne hiérarchique ;
- c) d'une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord.

Le type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et signé par l'intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie.

Sous-Section 4 : DEMANDE D'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE FORMELLE - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 130

La demande d'intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la situation de travail spécifique et aux propositions de mesures, faites par le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux et reprises dans un avis.

ARTICLE 131

Si le travailleur ne désire pas faire usage de l'intervention psychosociale informelle ou si celle-ci n'aboutit pas à une solution, le travailleur peut exprimer au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle.

Le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux avant d'introduire sa demande. Cet entretien a lieu dans un délai de dix jours calendriers suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande. Le travailleur et le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux veillent à ce que ce délai soit respecté.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux atteste dans un document que l'entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet copie au travailleur.

La demande d'intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Ce document contient la description précise des faits mais aussi une description du lien entre les faits et le motif de discrimination s'il existe de la situation de travail problématique et la demande faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées.

~~Ce document est transmis au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux qui signe une copie de celui-ci et le transmet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception.~~

~~Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.~~

La demande ne doit plus nécessairement être adressée par lettre recommandée ou en personne au conseiller en prévention aspects psychosociaux;

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail.

a mis en forme : Police :10 pt, Couleur de police : Automatique

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande. À défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

La procédure qui suit dépend de la situation décrite par le demandeur : soit elle a trait à des risques présentant un caractère collectif, soit elle a trait à des risques présentant un caractère individuel.

L'employeur est informé par le conseiller en prévention aspects psychosociaux de la nature des faits de violence ou de harcèlement liés ou non à un motif de discrimination et du fait que le demandeur bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables ;

Le travailleur qui intervient comme témoin a la possibilité de refuser d'informer l'employeur de sa protection.

ARTICLE 132 – RISQUES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE COLLECTIF

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe la Direction de Tibi, dans les meilleurs délais, par écrit, du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif a été introduite et de la situation à risque décrite par le demandeur. Il ne transmet pas l'identité du demandeur. Il informe Tibi de la date à laquelle l'Intercommunale doit rendre sa décision relative aux suites qu'il donne à la demande.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe le demandeur du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif. Il informe le demandeur de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.

La Direction de Tibi communique au Comité ou à la délégation syndicale la description de la situation à risque et leur demande un avis sur les modalités de traitement de la demande et sur les suites à y réserver. Le cas échéant, elle leur transmet les résultats de l'analyse des risques réalisée qui ne contiennent que des données anonymes.

La Direction de Tibi prend une décision relative aux suites qu'elle donne à la demande et la communique par écrit dans un délai de 3 mois maximum à dater de l'information donnée par le Conseiller en prévention. Tibi peut réaliser une analyse des risques en vue de prendre cette décision. Dans ce cas, le délai est prolongé de 3 mois maximum.

La décision est communiquée :

- au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux qui en informe le demandeur ;
- au Conseiller en prévention chargé de la direction du Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail lorsque le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail ;
- au comité ou à la délégation syndicale, dans les entreprises où ces instances existent.

Si nécessaire, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux communique par écrit à la Direction de Tibi, directement et en tous cas avant l'expiration du délai de 3 mois, des propositions de mesures de prévention, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, pour éviter au demandeur de subir une atteinte grave à sa santé.

Tibi met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qui ont été proposées par le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux ou celles qui offrent un niveau de protection équivalent.

Lorsqu'un employeur n'a pas réalisé une analyse des risques ou lorsque cette analyse n'a pas été réalisée en association avec le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux, ce dernier traite la demande comme une demande à caractère principalement individuel, pour autant que le demandeur donne son accord écrit, dans les hypothèses suivantes :

- a) l'employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai prévu ;
- b) l'employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention ;

- c) le demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa situation individuelle.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux en avertit par écrit l'employeur dans les meilleurs délais et communique à ce dernier *l'identité du demandeur*.

Le délai dans lequel le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux rend son avis rédigé dans le cadre d'une demande à caractère principalement individuel, prend cours à partir de la date de l'écrit dans lequel le demandeur exprime son accord.

ARTICLE 133 - RISQUES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE INDIVIDUEL

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe, par écrit, la Direction de Tibi du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre. Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations datées et signées, dont une copie est remise aux personnes entendues.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux rédige un avis contenant :

- a) la description de la demande et de son contexte ;
- b) l'identification des dangers pour le demandeur et l'ensemble des travailleurs ;
- c) les éléments qui ont une influence positive et négative sur la situation à risque notamment au niveau de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail ;
- d) le cas échéant, les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages ;
- e) les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à mettre en œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages et les justifications de ces propositions ;
- f) les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en œuvre pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail et les justifications de ces propositions.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux remet l'avis, dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande :

- a) à la Direction de Tibi ;
- b) avec l'accord du demandeur, à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale informelle.

Ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum pour autant que le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à Tibi, au demandeur et à l'autre personne directement impliquée.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et l'autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais :

- a) de la date de remise de son avis à Tibi ;
- b) des propositions de mesures de prévention et leurs justifications, dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure.

Simultanément à l'information au demandeur, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux, lorsqu'il fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail, communique par écrit au Conseiller en prévention chargé de la direction du Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail les propositions de mesures de prévention et leur justification, dans la mesure où elles permettent au Conseiller en prévention du Service Interne d'exercer ses missions de coordination.

Si Tibi envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l'avis du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux.

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, Tibi transmet à ce dernier une copie de cet avis et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien.

Au plus tard deux mois après avoir reçu l'avis, Tibi communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande :

- a) au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux;
- b) au demandeur et à l'autre personne directement impliquée ;
- c) au Conseiller en prévention chargé de la direction du Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail lorsque le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail.

Tibi met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux rend son avis à la Direction de Tibi même si le demandeur ne fait plus partie de l'entreprise ou de l'institution en cours d'intervention.

SOUS-SECTION 5 : DEMANDE D'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE FORMELLE POUR FAIT DE VIOLENCE OU DE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL

ARTICLE 134

La demande d'intervention psychosociale formelle pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail est actée dans un document, daté et signé par le demandeur comprenant :

- a) la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;
- b) le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés ;
- c) l'identité de la personne mise en cause ;
- d) la demande à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits.

Un entretien personnel préalable à l'introduction de cette demande est obligatoire. Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux réceptionne la demande remise en mains propres, signe une copie de cette demande et la remet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception.

Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux, dès que la demande est acceptée, informe la Direction de Tibi du fait que le demandeur qui a introduit cette demande bénéficie de la protection visée à l'article 32tredecies de la loi à partir de la date de réception de la demande :

« L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au § 1^{er}/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l'égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d'intervention psychosociale formelle pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage.

En outre, pendant l'existence des relations de travail, l'employeur ne peut, vis-à-vis de ces mêmes travailleurs, prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande d'intervention psychosociale formelle pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage. La mesure prise dans le cadre de l'obligation de l'article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable. »

Dans le cadre de l'examen de la demande, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux:

- a) communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais ;
- b) entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge utile et examine la demande en toute impartialité ;
- c) avise immédiatement la Direction de Tibi du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de la loi et dont il transmet l'identité bénéficie de la protection visée à l'article 32tredecies de la loi.

La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations datées et signées.

Si la gravité des faits le requiert, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux fait à Tibi des propositions de mesures conservatoires avant la remise de son avis.

Tibi communique aussi vite que possible et par écrit au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux sa décision motivée quant aux suites qu'il va donner aux propositions de mesures conservatoires.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux saisit le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les hypothèses visées à l'article 32septies, § 2, de la loi :

« Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux est tenu de saisir le fonctionnaire chargé de la surveillance :

- a) *lorsque l'employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires visées au § 1^{er} ;*
- b) *lorsqu'il constate, après avoir remis son avis, que l'employeur n'a pas pris de mesures ou n'a pas pris de mesures appropriées et que :*
 - i. *soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur ;*
 - ii. *soit la personne mise en cause est l'employeur ou fait partie du personnel de direction ».*

Lorsque le demandeur ou la personne mise en cause envisagent d'introduire une action en justice, l'employeur leur communique, à leur demande, une copie de l'avis du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux.

Le travailleur d'une entreprise extérieure (visée à la section 1^{re} du chapitre IV de la loi), qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d'un travailleur de Tibi dans l'établissement duquel il exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l'Intercommunale auprès duquel ces activités sont exécutées.

Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur d'une entreprise extérieure, l'employeur chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en œuvre.

ARTICLE 135

Des travailleurs de Tibi entrant en contact avec d'autres personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail. L'Intercommunale tient compte de cet élément spécifique dans l'analyse des risques et la détermination des mesures de prévention.

A cet effet, Tibi tient compte, entre autres, des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le « registre de faits de tiers ». Ce registre est tenu par une personne de confiance.

Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes sur le lieu de travail, dont le travailleur estime avoir été l'objet ainsi que la date de ces faits. Elles ne comprennent pas l'identité du travailleur sauf si ce dernier accepte de la communiquer.

Seule la Direction de Tibi, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux, la personne de confiance et le Conseiller en prévention chargé de la direction du Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail ont accès à ce registre. Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tibi conserve les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations.

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux donne son avis sur le choix des services ou institutions spécialisés visés à l'article 32quinquies de la loi :

« L'employeur veille à ce que les travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1^{er}, de la loi et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisés.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, l'employeur supporte les coûts de la mesure visée à l'alinéa 1^{er}. »

SOUS-SECTION 6 : PERSONNES DE CONFIANCE ET CONSEILLER EXTERNE EN PRÉVENTION ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

ARTICLE 136

Les coordonnées des personnes de confiance et du conseiller en prévention-Aspect psychosociaux sont annexées au présent Règlement de travail (Annexe 2).

ARTICLE 137

La mission de la personne de confiance consiste à soutenir le conseiller en prévention aspects psychosociaux dans sa lutte contre la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail.

La personne de confiance est compétente pour tous les risques psychosociaux au travail, mais uniquement pour le volet informel. Elle tente de trouver une solution amiable sans pouvoir enregistrer une plainte formelle. Elle peut être le relai entre le plaignant et le Service Externe de Prévention et de Protection.

La personne de confiance est tenue à la plus stricte confidentialité.

SECTION 5 : PREMIERS SOINS – BOÎTES DE SECOURS

ARTICLE 138

La liste du personnel disposant d'un brevet de secourisme et habilité à donner les premiers soins est annexée au présent Règlement de Travail et affichée sur les différents sites de l'Intercommunale.

ARTICLE 139

Les emplacements des boîtes de secours sont signalés par des pictogrammes dans les pièces.

Sur le Pôle environnemental sis à 6010 Couillet, Rue du Déversoir, 1, les emplacements des boîtes de secours sont les suivants :

- Magasin de Vêtement ;
- Bureau Chaudronnerie, local 0.18 ;
- Magasin du Service Charroi, local 0.02 ;

- Accueil, local 0.15 ;
- Service Entretien, local 0.79 ;
- Service Prévention, local 0.80.

Pour le Service Collecte, des trousse de secours sont également disponibles dans le bureau administratif, à la loge et dans chaque camion de collecte.

Pour le Service Etudes et Parcs de Recyclage, une trousse de secours est disponible dans chaque Parc de Recyclage et dans chaque camion chargé des transports des conteneurs.

Sur le Parc de Couillet 1, une trousse est disponible dans la loge des préposés sur les quais et une trousse est disponible dans la loge près du pont bascule.

Pour le Centre de tri de PMC, quatre trousse de secours sont disponibles et situées :

- Une dans le bureau ;
- Trois dans le local de supervision ;

A l'Unité de Valorisation Énergétique, les emplacements des trousse de secours sont les suivants :

- Une trousse dans le local « infirmerie » (bâtiment administratif) ;
- Une trousse dans la salle des commandes (usine, 3^{ème} étage) ;
- Une trousse au laveur ;
- Une trousse par pontier secouriste (6 au total) ;
- Une trousse au broyeur (sur le Parc de Couillet 1).

ARTICLE 140

Le Service Interne de Prévention et de Protection au Travail est chargé de la vérification des trousse de secours.

Chaque travailleur est tenu de signaler au SIPP chaque utilisation de la trousse de secours afin que celle-ci soit vérifiée.

CHAPITRE 11 : MANQUEMENTS ET SANCTIONS

SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 141

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel contractuel.

Les dispositions applicables au personnel statutaire relatives au régime disciplinaire sont reprises dans le statut administratif et pécuniaire du personnel.

ARTICLE 142

Les sanctions visées à l'article 139 peuvent être infligées pour les manquements suivants :

- 1° Manquement aux devoirs professionnels ;
- 2° Agissements qui compromettent la dignité de la fonction ;
- 3° Tout acte contraire au contrat de travail, au règlement de travail et aux législations existantes.

ARTICLE 143

Lorsque les manquements repris à l'article 137 sont considérés comme graves et rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle, il y a lieu de se référer aux articles 152, 153 et 154 du présent règlement.

SECTION 2 : SANCTIONS

ARTICLE 144

Les sanctions suivantes peuvent être infligées aux travailleurs contractuels :

- 1° Avertissement écrit
- 2° Retenue de traitement
- 3° Suspension de l'exécution du contrat avec retenue de traitement
- 4° Licenciement

ARTICLE 145

Les sanctions énoncées à l'article [139-144](#) ne peuvent être prononcées que par écrit et par le Directeur Général ou le Bureau Exécutif.

ARTICLE 146

La retenue de traitement visée à l'article [139-144](#), 2° ne peut excéder un cinquième de la rémunération mensuelle du travailleur et durer plus d'un mois civil.

Le travailleur a la possibilité de demander l'étalement de la retenue de traitement, en accord avec l'employeur, au moyen d'un formulaire à demander au Service des Ressources humaines.

ARTICLE 147

La suspension prévue à l'article [139-144](#), 3° consiste en une suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail avec perte de rémunération. La suspension est de maximum huit jours.

SECTION 3 : PROCÉDURE

ARTICLE 148

La présente procédure concerne les faits dont les sanctions applicables sont reprises à l'article [139144](#), 2°, 3°, 4°.

ARTICLE 149

Aucune retenue de traitement, suspension ou licenciement ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur l'ensemble des faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

Le travailleur sera convoqué et entendu préalablement au cours d'une audition à laquelle il pourra, à son initiative, se faire assister par un défenseur de son choix. Cette entrevue visera à objectiver la faute ou le manquement reproché au travailleur et à en apprécier la gravité ou la lourdeur.

ARTICLE 150

Dans le cas où le Directeur général décide d'entamer une procédure menant à une sanction, il est constitué un dossier qui contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

ARTICLE 151

Au moins huit jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation mentionne :

- 1° tous les faits mis à charge
- 2° le fait qu'une sanction est envisagée et qu'un dossier est constitué
- 3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;
- 4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix ;
- 5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté ;
- 6° le droit de demander l'audition de témoins.

ARTICLE 152

A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

ARTICLE 153

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours ouvrables de l'audition avec invitation à le signer. En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves ; s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

ARTICLE 154

L'Autorité se prononce sur la sanction à infliger, dans les trois mois maximum de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution. Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité compétente est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

La décision infligeant la sanction est motivée en la forme.

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. Des poursuites en vue d'infliger une sanction pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

ARTICLE 155

En cas de retenue sur traitement ou de suspension de l'exécution du contrat, le travailleur a le droit d'introduire un recours devant l'autorité de recours, contre la sanction qui lui a été notifiée. Dans ce cas, le travailleur expose, dans un écrit adressé à l'autorité de recours, les raisons pour lesquelles il estime la sanction injustifiée.

A peine de nullité, ce recours doit être introduit au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit celui au cours duquel la sanction a été notifiée au travailleur. En cas de litige, la charge de la preuve du dépôt du recours incombe au travailleur.

L'Autorité statue, en principe, sur pièces. Le travailleur peut demander à être entendu dans l'acte faisant office de recours.

La décision de l'autorité de recours est motivée en la forme et notifiée au travailleur dans les deux mois de l'introduction du recours.

Si aucune décision n'intervient dans le délai imparti, le recours est présumé rejeté.

ARTICLE 156

A sa demande, le travailleur pourra obtenir la radiation, dans son dossier individuel, des sanctions suivantes :

- avertissement : après 1 an ;
- retenue de traitement : après 3 ans ;
- suspension de travail avec ou sans rémunération : après 4 ans.

CHAPITRE 12 : FIN DE LA RELATION DE TRAVAIL

SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE FIN DE RELATION DE TRAVAIL

ARTICLE 157

La relation de travail prend fin :

- 1° Pour le personnel statutaire, conformément au statut administratif et aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui ont trait au régime disciplinaire ;
- 2° Pour le personnel contractuel, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de la loi du 26 décembre 2013.

SECTION 2 : MOTIF GRAVE

ARTICLE 158

Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute qui ébranle la confiance qui existe entre l'employeur et le travailleur de manière à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle.

Sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge, les faits suivants sont considérés comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail, de part et d'autre, sans préavis ni indemnité :

- 1° les absences injustifiées répétées, après avertissement écrit ;
- 2° la non-présentation persistante à un examen de contrôle médical, après avertissement écrit ;
- 3° le refus, sans justification valable, d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste d'insubordination ;
- 4° la mise en danger volontaire ou par négligence de la sécurité personnelle ou celle d'autres personnes ;
- 5° le fait de dévoiler à des tiers tout renseignement couvert par le secret professionnel ;
- 6° la dissimulation d'erreurs ;
- 7° le vol ;
- 8° la corruption ;
- 9° le harcèlement sexuel, moral et la violence au travail ;
- 10° la falsification de certificats médicaux ou de feuilles de pointage ;
- 11° la diffamation ou la calomnie ;
- 12° la prise de drogues sur les lieux du travail ;
- 13° l'état d'ébriété répété constaté sur le lieu du travail ;
- 14° le constat de non-respect d'une mesure réclamée par une mise en demeure écrite ;
- 15° la dégradation volontaire des locaux ou équipements professionnels ;
- 16° le refus persistant de se soumettre à un examen de contrôle médical lors d'incapacités de travail ;
- 17° les actes de « criminalité informatique ».

La liste est non exhaustive.

ARTICLE 159

Conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, seuls, peuvent être invoqués comme justification, les motifs graves notifiés par lettre recommandée, par la remise d'un écrit ou par exploit d'huissier dans un délai de 3 jours ouvrables suivant le congé.

CHAPITRE 13 : CONTRÔLE DES PERSONNES

ARTICLE 160

L'Intercommunale se réserve le droit de procéder à des vérifications ponctuelles en vue de prévenir ou de constater le vol de biens dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

ARTICLE 161

Les contrôles peuvent avoir lieu à la sortie de l'entreprise soit par échantillonnage (de manière aléatoire), soit de manière individuelle s'il existe, à la lumière du comportement de l'intéressé, des indices matériels ou des circonstances de nature à faire croire que la personne a dérobé des biens dans le lieu qu'elle quitte.

ARTICLE 162

Le contrôle peut s'opérer sur les travailleurs de l'Intercommunale ou sur les personnes présentes sur les sites de l'Intercommunale.

Cette disposition s'applique aux travailleurs, sous-traitants, fournisseurs et prestataires de service.

Les intéressés sont avertis au plus tard dès leur entrée dans l'entreprise que des contrôles peuvent être opérés à la sortie.

ARTICLE 163

Les contrôles de sortie ne peuvent être effectués que par des personnes qui exercent des activités de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990, ci-après dénommés agents de gardiennage.

Le contrôle se limite aux biens que l'intéressé présente à l'agent de gardiennage, qu'il porte sur lui, dans les bagages et/ou qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule ou d'un véhicule qu'il utilise.

ARTICLE 164

Le travailleur ou l'intervenant extérieur qui refuse de se laisser soumettre au contrôle superficiel est susceptible d'être soumis à un contrôle de police.

CHAPITRE 14 : UTILISATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

ARTICLE 165

Il y a lieu d'entendre par surveillance par caméras, tout système de surveillance comportant une ou plusieurs caméras et visant à surveiller certains endroits ou certaines activités sur le lieu de travail à partir d'un point qui s'en trouve géographiquement éloigné dans le but de collecter des images. Ces images pourront être conservées aux conditions énoncées ci-après.

ARTICLE 166

La surveillance par caméras poursuit les finalités suivantes :

- La surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs

Par exemple, dans l'hypothèse d'un accident du travail ou d'un incident survenu sur le lieu de travail, les enregistrements pourront être visionnés afin de déterminer les causes de l'accident et, le cas échéant, prendre des mesures de prévention.

Par exemple, en cas de mise en danger de la sécurité des travailleurs par des tiers, les enregistrements pourront être visionnés afin d'identifier les auteurs et éventuellement prendre des mesures de prévention.

- La protection des biens de l'entreprise

Par exemple, en cas de vol ou de vandalisme, les enregistrements pourront être visionnés et communiqués aux services de police en vue d'identifier l'auteur.

ARTICLE 167

Les modalités de fonctionnement des caméras, le nom des personnes autorisées à mener la surveillance par caméra, le délai de conservation des images et l'accès à ces dernières se retrouvent à l'annexe 4 du présent règlement de travail.

CHAPITRE 15 : GÉOLOCALISATION

ARTICLE 168

Il y a lieu d'entendre par géolocalisation un système installé dans les véhicules de l'Intercommunale permettant de les localiser via les coordonnées GPS.

ARTICLE 169

Les dispositions relatives à la géolocalisation se retrouvent à l'annexe 5 du présent règlement de travail.

CHAPITRE 16 : TÉLÉTRAVAIL

SECTION 1 : DÉFINITIONS

ARTICLE 170

Aux fins du présent règlement, on entend par :

- Télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant notamment les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat de travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon occasionnelle et sur demande ;
- Télétravail occasionnel : le télétravail qui représente tout au plus 20 % du temps de travail ;
- Télétravailleur : tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus ;
- Demandeur : Travailleur qui marque un intérêt pour le télétravail et en fait la demande ;
- Responsable hiérarchique : Le chef de service ou la personne désignée par ce dernier comme compétente pour traiter des demandes de télétravail.

SECTION 2 : CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 171

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du personnel contractuel et statutaire qui remplit les conditions fixées à l'article [167172](#).

Le télétravail ne peut être effectué que de façon occasionnelle et sur base d'une demande préalable déposée par le demandeur.

ARTICLE 172

Les travailleurs sont autorisés à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes:

- 1° Le télétravail est compatible avec la fonction ;
- 2° Le télétravail est compatible avec l'intérêt du service.

Le présent chapitre ne vise pas les travailleurs dits mobiles, c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante des modalités d'exécution du contrat de travail.

ARTICLE 173

Le travailleur peut prétendre à du télétravail pour les motifs suivants :

- 1° Réalisation d'une ou plusieurs tâches déterminées en accord avec le supérieur hiérarchique ;
- 2° Raisons personnelles ou étrangères au travailleur qui l'empêchent d'effectuer sa prestation de travail dans les locaux de l'entreprise.

ARTICLE 174

Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du travailleur par l'employeur, ne tombe pas dans le champ d'application du présent chapitre.

ARTICLE 175

Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l'employeur concernés.

Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir.

De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir.

Le travailleur qui formule une demande de télétravail accepte par la même occasion d'être joignable durant l'exécution de ses prestations, le cas échéant sur un téléphone privé dont le numéro est mentionné dans la demande.

ARTICLE 176

Lorsque le travailleur souhaite recourir au télétravail, la demande est formulée au moyen des outils mis à disposition pour ce type de demande, au responsable hiérarchique dont dépend directement le travailleur concerné. Le chef de service formule sa demande au directeur dont il dépend directement.

Le travailleur dépose sa demande de télétravail préalablement et dans un délai raisonnable.

ARTICLE 177

La demande de télétravail doit au moins mentionner les éléments suivants :

- 1° Le motif de la demande de télétravail ;
- 2° Le(s) jour(s) et/ou les heures pendant le(s)quel(s) le télétravail est effectué ;
- 3° Le contenu des prestations qu'il envisage de réaliser ;
- 4° Le lieu d'exécution des prestations ;
- 5° Le numéro de téléphone sur lequel le travailleur pourra être joint ;
- 6° Les documents et/ou matériels sortis des locaux de l'entreprise.

ARTICLE 178

Sauf en cas d'exception laissée à l'appréciation du chef hiérarchique dont dépend le télétravailleur, le recours au télétravail n'est autorisé que pendant les jours d'activités habituels du travailleur concerné.

ARTICLE 179

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l'employeur.

Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement applicables.

En cas de maladie, le télétravailleur est tenu d'informer l'employeur selon les modalités prévues par le présent règlement.

ARTICLE 180

L'accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail :

- 1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisis par écrit comme lieu d'exécution de son travail;
- 2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer. À défaut d'une telle mention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prêter s'il était occupé dans les locaux de l'employeur

ARTICLE 181

Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur.

ARTICLE 182

Le cas échéant, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des télétravailleurs qui le souhaitent, le matériel informatique nécessaire au télétravail lorsqu'une demande préalable est formulée, de les installer et de les entretenir.

L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement involontaire des équipements fournis et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf en cas de négligence du télétravailleur.

Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés. Il ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au travail.

Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, l'employeur est tenu d'aider le télétravailleur à installer les programmes informatiques et outils nécessaires pour télétravailleur.

En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son travail, celui-ci est tenu d'en informer immédiatement l'employeur et de prendre contact avec le service informatique (Helpdesk). Si le service informatique n'est pas en mesure de résoudre la panne, l'employeur peut alors demander au travailleur de se rendre sur son lieu de travail habituel afin d'effectuer son travail normalement.

Toutefois, si le retour du travailleur sur son lieu de travail habituel ne permet pas à ce dernier de prêter au moins deux heures de travail effectives, alors le travailleur sera autorisé à rester à son domicile. Le cas échéant, l'employeur est tenu de payer la rémunération convenue au télétravailleur lorsque ce dernier est en mesure de démontrer l'impossibilité d'effectuer son travail en raison de ladite panne ou de ladite force majeure.

En cas de panne ou de force majeure répétitive empêchant le télétravailleur d'effectuer son travail, il est laissé à la discrétion du responsable hiérarchique la décision de refuser ultérieurement le recours au télétravail pour le travailleur concerné.

SECTION 3 : PROTECTION DES DONNÉES

ARTICLE 183

L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.

L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles applicables pour la protection des données. Le télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles.

L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur.

Sauf en cas d'exception, lorsque le télétravailleur utilise son matériel privé dans le cadre du télétravail, l'accès aux données et aux outils informatiques se réalise au moyen des outils d'ouverture de session prévus à cette fin.

CHAPITRE 17 : MEMBRES DU COMITÉ DE CONCERTATION ET DE NÉGOCIATION ET COMITÉ INTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL

ARTICLE 184

La liste des membres du Comité de concertation et de négociation et Comité interne de prévention et de protection du travail se trouve à l'annexe 6 du présent règlement de travail.

ARTICLE 185

Cette liste est mise à jour tous les ans au 1^{er} janvier.

A cette fin, les organisations syndicales transmettent pour le 15 décembre de chaque année une liste comportant les noms et prénoms des membres de la délégation appelés à siéger en Comité de Concertation et de Négociation et en Comité interne de prévention et de protection du travail.

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : HORAIRES DE TRAVAIL

ANNEXE 2 : COORDONNÉES DES PERSONNES DE CONFIANCE ET DU SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL

ANNEXE 3 : UTILISATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL

ANNEXE 4 : GÉOLOCALISATION

ANNEXE 5 : LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE CONCERTATION ET DE NÉGOCIATION ET DU COMITÉ DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL

ANNEXE 6 : CHARTE DES UTILISATEURS DES SYSTÈMES D'INFORMATION

ANNEXE 7 : RÈGLEMENT TÉLÉPHONIE

ANNEXE 8 : RÈGLEMENT RELATIF AUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ANNEXE 9 : RÈGLEMENT AUTOMOBILE

Date d'entrée en vigueur du présent Règlement de travail : 27 octobre 2022

Enregistré sous le numéro : 07/50088737/WE

xSignature de l'employeur :
Philippe TELLER
Directeur général

ANNEXES DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL

ANNEXE 1 : HORAIRES DE TRAVAIL PAR SERVICE

SECTION 1 : SERVICE COLLECTE

ARTICLE 1 CHARGEURS ET CHAUFFEURS

L'horaire de travail des chargeurs et des chauffeurs du Service Collecte est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. En fonction des contraintes de collectes, celui-ci pourra être pris en décalée entre 11h30 et 13h00. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Occasionnellement, les agents sont susceptibles de prêter de 4h54 à 13h00.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prêter le samedi, en compensation d'un jour férié. L'horaire de travail applicable est celui du lundi au vendredi.

ARTICLE 2 BRIGADIERS, ADJOINTS, RESPONSABLE OPÉRATIONNEL ET CHEF DE SERVICE

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 heures par jour en moyenne, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- plage variable d'arrivée : entre 5h00 et 9h00
- plage fixe du matin : de 9h00 à 11h00
- plage variable de départ : de 11h00 à 17h00

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

ARTICLE 3 LOCATION DE CONTENEURS ET TAXI-DÉCHETS

L'horaire de travail est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

ARTICLE 4 PERSONNEL ADMINISTRATIF

L'horaire de travail du personnel administratif du Service Collecte est le même que celui des Services Administratifs décrit ci-dessous.

SECTION 2 : SERVICE CHARROI

ARTICLE 5 MÉCANICIENS ET TECHNICIENS

L'horaire de travail des agents du Service Charroi est défini comme suit :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
2	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
3	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
4	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 11h24 et 11h54 si la journée débute à 5h24 ou entre 12h00 et 12h30 si la journée débute à 7h54. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Occasionnellement, les agents sont susceptibles de prêter de 4h24 à 12h30. Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 10h24 et 10h54.

ARTICLE 6 MAGASIN

L'horaire de travail des agents du magasin rattaché au Service Charroi est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00

Occasionnellement, les agents sont susceptibles de prêter de 4h54 à 13h00.

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

ARTICLE 7 COURSIER

L'horaire de travail du coursier est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30	De 5h24 à 13h30

Occasionnellement, les agents sont susceptibles de prêter de 4h24 à 12h30.

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

ARTICLE 8 CHEF DE SERVICE

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 heures par jour en moyenne, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- Plage variable : 6h00 – 9h00
- Plage fixe : 9h00 – 12h00
- Plage variable : 12h00 – 13h30
- Plage fixe : 13h30 – 15h00
- Plage variable : 15h00 – 17h30

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

SECTION 3 : SERVICE PATRIMOINE ET TRAVAUX

ARTICLE 9 ENTRETIEN

L'horaire de travail des agents d'entretien du Service Patrimoine et Travaux est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

ARTICLE 10 BRIGADIER ET RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE D'ENTRETIEN

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 heures par jour en moyenne, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- plage variable d'arrivée : entre 7h00 et 8h30
- plage fixe du matin : de 8h30 à 12h00
- plage variable : de 12h00 à 13h30
- plage fixe de l'après-midi : de 13h30 à 16h00
- plage variable de départ : entre 16h00 et 17h30

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

ARTICLE 11 CHEF DE SERVICE

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 heures par jour en moyenne, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- Plage variable : 6h00 – 9h00
- Plage fixe : 9h00 – 12h00
- Plage variable : 12h00 – 13h30
- Plage fixe : 13h30 – 15h30
- Plage variable : 15h30 – 19h00

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

ARTICLE 12 PERSONNEL ADMINISTRATIF

L'horaire de travail du personnel administratif du Service Patrimoine et Travaux est le même que celui des Services Administratifs décrit ci-dessous.

SECTION 4 : SERVICE INTERNE DE GARDIENNAGE

ARTICLE 13 ADJOINT ET CHEF DE SERVICE

L'horaire de travail est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 9h00 à 17h06	De 9h00 à 17h06	De 9h00 à 17h06	De 9h00 à 17h06	De 9h00 à 17h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

ARTICLE 14 GARDES

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 11h54 à 20h00	De 11h54 à 20h00	De 11h54 à 20h00	De 11h54 à 20h00	De 11h54 à 20h00

L'agent peut être amené à prester de 10h24 à 18h30 durant une semaine de garde.

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

SECTION 5 : UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE)

ARTICLE 15 AGENTS DU SERVICE MAINTENANCE

L'horaire de travail des agents du Service Maintenance de l'UVE est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30

Un temps de pause de 10 minutes non rémunéré est prévu entre 9h00 et 9h10.

Un temps de pause de 20 minutes non rémunéré est prévu entre 12h00 et 12h20.

Ces temps de repos sont décomptés du temps de pointage.

Les repos compensatoires sont octroyés en fonction du dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixé à 38H/semaine.

ARTICLE 16 AGENTS DU SERVICE EXPLOITATION

L'horaire de travail des agents du Service Exploitation de l'UVE est défini comme suit :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	De 06h00 à 14h00	De 06h00 à 14h00	De 14h00 à 22h00	De 14h00 à 22h00	De 22h00 à 6h00	De 22h00 à 6h00	Repos
2	Repos	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30	Repos	De 06h00 à 14h00	De 06h00 à 14h00
3	De 14h00 à 22h00	De 14h00 à 22h00	De 22h00 à 6h00	De 22h00 à 6h00	Repos	Repos	Garde
4	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30	Repos	De 06h00 à 14h00	De 06h00 à 14h00	De 14h00 à 22h00	De 14h00 à 22h00

5	De 22h00 à 6h00	De 22h00 à 6h00	Repos	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	Garde	Repos
6	Repos	De 06h00 à 14h00	De 06h00 à 14h00	De 14h00 à 22h00	De 14h00 à 22h00	De 22h00 à 6h00	De 22h00 à 6h00
7	Repos	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	Repos	Repos	De 06h00 à 14h00
8	De 06h00 à 14h00	De 14h00 à 22h00	De 14h00 à 22h00	De 22h00 à 6h00	De 22h00 à 6h00	Repos	Repos
9	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30	Repos	De 06h00 à 14h00	De 06h00 à 14h00	De 14h00 à 22h00
10	De 14h00 à 22h00	De 22h00 à 6h00	De 22h00 à 6h00	Repos	De 7h00 à 15h30	Garde	Garde
11	De 7h00 à 15h30	Repos	De 06h00 à 14h00	De 06h00 à 14h00	De 14h00 à 22h00	De 14h00 à 22h00	De 22h00 à 6h00
12	De 22h00 à 6h00	Repos	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	De 7h00 à 15h30 Ou remplacement	Repos	Repos

Un temps de pause de 30 minutes est octroyé après 6 heures de prestations.

Les jours durant lesquels l'agent doit prêter l'horaire 7h00-15h30 ou une pause en remplacement d'un collègue sont des jours durant lesquels les agents sont de garde.

Les repos compensatoires sont octroyés en fonction du dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixé à 38H/semaine.

ARTICLE 17 ~~CONTRÔLE ET BASCULE~~

~~L'horaire de travail des agents est défini comme suit :~~

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h45 à 16h15	De 7h45 à 16h15	De 7h45 à 16h15	De 7h45 à 16h15	De 7h45 à 16h15

~~Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 11h30 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.~~

~~Les repos compensatoires sont octroyés en fonction du dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixé à 38H/semaine.~~

ARTICLE 17 ~~OUVRIERS POLYVALENTS~~

L'horaire de travail des ouvriers polyvalents du Service Exploitation est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30	De 7h00 à 15h30

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est prévu entre 12h00 et 12h30.

Ces temps de repos sont décomptés du temps de pointage.

Les repos compensatoires sont octroyés en fonction du dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixé à 38H/semaine.

ARTICLE 19 AGENTS OCCUPÉS AU BROYEUR

L'horaire de travail des Agents occupés au Broyeur est défini comme suit :

Soit selon l'horaire n°1 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Soit selon l'horaire n°2 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Repos	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Soit selon l'horaire n°3 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
De 8h00 à 16h06	Repos	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Soit selon l'horaire n°4 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06	Repos	De 8h00 à 16h06	De 8h00 à 16h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Soit selon l'horaire n°5 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Soit selon l'horaire n°6 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06	Repos	De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06	De 7h00 à 15h06

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

0-ARTICLE 18 INGÉNIEUR, CHEFS DE SERVICE, ADJOINT ET RESPONSABLE D'EXPLOITATION

1. La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 en moyenne heures par jour, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- plage variable d'arrivée : entre 6h00 et 9h00
- plage fixe du matin : de 9h00 à 12h00
- plage variable : de 12h00 à 13h30
- plage fixe de l'après-midi : de 13h30 à 15h00
- plage variable de départ : entre 15h00 et 19h00

Ce temps de repos est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

2. La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 en moyenne heures par jour. L'horaire est établi comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Horaire flottant (point 1)	Horaire flottant (point 1)	- plage variable : de 12h00 à 13h30 - plage fixe de l'après-midi : de 13h30 à 15h00 - plage variable de départ : entre 15h00 et 19h00	Horaire flottant (point 1)	Horaire flottant (point 1)

Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, la durée des prestations à effectuer est fixée à 8h30. Le Mercredi, la durée des prestations à effectuer est fixée à 4h.

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

SECTION 6 : SERVICE ETUDES ET RECYPARCS

1-ARTICLE 19 PRÉPOSÉS DES RECYPARCS

L'horaire de travail des Préposés des Recyparcs est défini comme suit :

Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 9h15 à 17h45

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

2-ARTICLE 20 BRIGADIERS

L'horaire de travail des Brigadiers des Recyparcs est défini comme suit :

Selon l'horaire de travail n°1 :

- Horaire d'été :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	De 7h45 à 16h15	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	Repos
2	Repos	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 9h45 à 18h15
3	Repos	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 8h45 à 17h15
4	Repos	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 8h45 à 17h15
5	Repos	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 9h45 à 18h15
6	Repos	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 8h45 à 17h15

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

- Horaire d'hiver :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	De 7h45 à 16h15	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	Repos
2	Repos	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 9h45 à 18h15
3	Repos	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 8h45 à 17h15
4	Repos	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 9h45 à 17h45	De 8h45 à 17h15
5	Repos	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 10h45 à 18h45	De 9h45 à 18h15
6	Repos	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 7h45 à 16h15

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

Selon l'horaire de travail n°2 :

- Horaire d'été :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	Repos	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00
2	De 7h54 à 16h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	Repos

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

Occasionnellement, les Brigadiers sont susceptibles de prêter de 7h00 à 15h06 ou de 6h45 à 15h15.

- Horaire d'hiver :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	Repos	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
2	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	Repos

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

3—ARTICLE 21 PRÉPOSÉS BASCULE

L'horaire de travail des Préposés Bascule est défini comme suit :
Soit selon l'horaire n°1 :

- Horaire d'été :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	De 7h00 à 16h30	De 7h00 à 14h45	De 7h00 à 14h45	De 7h00 à 14h45	De 7h00 à 14h45	Repos
2	Repos	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 9h15 à 17h45

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

- Horaire d'hiver :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	De 7h00 à 16h30	De 7h00 à 14h45	De 7h00 à 14h45	De 7h00 à 14h45	De 7h00 à 14h45	Repos
2	Repos	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 8h15 à 16h45

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

Soit selon l'horaire n°2 :

Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 10h15 à 18h15	De 9h15 à 17h45

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

4—ARTICLE 22 CHAUFFEURS

L'horaire de travail des Chauffeurs des Recyparcs est défini comme suit :

- Horaire d'été :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	De 7h54 à 16h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	Repos

2	De 7h54 à 16h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	Repos	De 8h54 à 17h00
3	De 7h54 à 16h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	Repos	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00
4	Repos	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00
5	De 7h54 à 16h00	Repos	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00
6	De 7h54 à 16h00	De 8h54 à 17h00	Repos	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00	De 8h54 à 17h00

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

• Horaire d'hiver :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	Repos
2	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	Repos	De 7h54 à 16h00
3	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	Repos	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
4	Repos	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
5	De 7h54 à 16h00	Repos	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00
6	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	Repos	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00

Un temps de pause de 30 minutes non rémunéré est consacré au repas et est décompté du temps de travail.

Occasionnellement, les chauffeurs sont susceptibles de prêter de 6h54 à 15h00 ou de 5h54 à 14h00.

5 – ARTICLE 23 CHEF DE SERVICE ET ADJOINT

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 en moyenne heures par jour, selon l'horaire flottant ci-dessous:

- Plage variable : 7h30 – 10h00
- Plage fixe : 10h00 – 12h00
- Plage variable : 12h00 – 13h30
- Plage fixe : 13h30 – 16h00
- Plage variable : 16h00 – 19h00

Ce temps de repos est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36](#) et suivants de la présente annexe sont applicables.

6 – ARTICLE 24 PERSONNEL ADMINISTRATIF

L'horaire de travail des Assistants administratifs, Gestionnaires administratifs, Adjoint et Chef de Service est celui applicable aux Services Administratifs définit ci-dessous.

SECTION 7 : CENTRE DE TRI

7-ARTICLE 25 TRIEURS, OPÉRATEURS LOGISTIQUE ET NETTOYAGE, BRIGADIERS, CONTREMAÎTRE

L'horaire de travail des agents du Centre de tri est défini comme suit :

Soit selon l'horaire de travail n°1 :

Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00
2	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00

Des temps de pause de 10 minutes sont prévus entre 8h00 et 8h10, entre 10h00 et 10h10, entre 16h00 et 16h10 et entre 20h00 et 20h10.

Un intervalle de repos non rémunéré de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30 et entre 18h00 et 18h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail.

Soit selon l'horaire de travail n°2 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00

Des temps de pause de 10 minutes sont prévus entre 00h00 et 00h10 et entre 4h00 et 4h10.

Un intervalle de repos non rémunéré de 30 minutes est consacré au repos entre 2h00 et 2h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail.

8-ARTICLE 26 OPÉRATEURS DE MAINTENANCE ET PRÉPOSÉ BASCULE

L'horaire de travail des Opérateurs de maintenance du Centre de tri est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00	De 7h54 à 16h00

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

9-ARTICLE 27 PERSONNEL ADMINISTRATIF

L'horaire de travail du personnel administratif du Centre de tri est celui applicable aux Services Administratifs défini ci-dessous.

10-ARTICLE 28 RESPONSABLE D'EXPLOITATION

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 en moyenne heures par jour, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- plage variable d'arrivée : entre 6h00 et 9h00
- plage fixe du matin : de 9h00 à 12h00
- plage variable : de 12h00 à 13h30
- plage fixe de l'après-midi : de 13h30 à 15h00
- plage variable de départ : entre 15h00 et 19h00

Ce temps de repos est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

SECTION 8 : MAGASIN (VÊTEMENTS DE TRAVAIL)

1-ARTICLE 29

L'horaire de travail des agents affecté au Magasin est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 4h54 à 13h00	De 4h54 à 13h00	De 4h54 à 13h00	De 4h54 à 13h00	De 4h54 à 13h00

Un intervalle de repos non rémunéré de 30 minutes est consacré au repos entre 11h30 et 12h00. Ce temps de repos est décompté du temps de travail.

Occasionnellement, les travailleurs peuvent prester de 3h54 à 12h00.

L'horaire de travail des agents affecté au Réfectoire/Vestiaire est défini comme suit :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00	De 5h54 à 14h00

Un intervalle de repos non rémunéré de 30 minutes est consacré au repos entre 12h00 et 12h30. Ce temps de repos est décompté du temps de travail.

Occasionnellement, les travailleurs peuvent prester de 4h54 à 13h00.

SECTION 9 : SERVICE COMMUNICATION ET PRÉVENTION

2-ARTICLE 30

ACCUEIL ET TECHNICIEN EN INTENDANCE

La durée des prestations à effectuer est fixée à 40 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 8 heures par jour, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- plage variable d'arrivée : entre 7h30 et 8h30
- plage fixe du matin : de 8h30 à 12h00
- plage de repos : de 12h00 à 12h30
- plage fixe de l'après-midi : de 12h30 à 16h00
- plage variable de départ : entre 16h00 et 17h00

Un intervalle de 30 minutes est consacré au repas entre 12h00 et 12h30.

Ce temps de repos est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Les repos compensatoires sont octroyés en fonction du dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixé à 38H/semaine.

3-ARTICLE 31

PERSONNEL ADMINISTRATIF

L'horaire de travail du personnel administratif du Service Communication et Prévention est le même que celui des Services Administratifs décrit ci-dessous.

SECTION 10 : SERVICE INFORMATIQUE

4—ARTICLE 32

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine, sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7h36 en moyenne heures par jour, selon l'horaire flottant ci-dessous:

Plages variables et plages fixes :

- Plage variable : 7h30 - 9h00
- Plage fixe : 9h00 - 12h00
- Plage variable : 12h00 - 13h30
- Plage fixe : 13h30 - 16h00
- Plage variable : 16h00 - 20h00

Ce temps de repos est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Les règles prévues aux articles [36-34 à 36 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

SECTION 11 : SERVICES ADMINISTRATIFS

5—ARTICLE 33 HORAIRE JOURNALIER

La durée des prestations hebdomadaire à effectuer est fixée à 38 heures, du lundi au vendredi, soit 7h36 par jour en moyenne.

Le temps de travail quotidien est limité à 9 heures par jour.

La journée est divisée en plages fixes et en plage variables :

- Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles la présence des travailleurs est obligatoire ; toute absence nécessite l'accord du chef de service/responsable ;
- Les plages variables sont les périodes durant lesquelles les membres du personnel sont libres de choisir leur heure d'arrivée et leur heure de départ.

La journée se présente comme suit :

- De 7h30 à 9h00 : plage variable ;
- De 9h00 à 12h00 : plage fixe ;
- De 12h00 à 13h30 : plage variable ;
- De 13h30 à 16h00 : plage fixe ;
- De 16h00 à 18h30 : plage variable.

La pause de midi, de 30 minutes minimum, doit être prise entre 12h00 et 13h30.

6—ARTICLE 34 ENREGISTREMENT ET COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le quadrimestre a été choisi comme période de base pour la vérification des prestations réelles par rapport au total théorique à effectuer.

Le temps de présence du travailleur est déterminé par le pointage qui est obligatoire.

Le travailleur doit pointer en début de journée, lorsqu'il est prêt à débiter le travail, lorsqu'il entame et termine sa pause de midi et en fin de journée. Il est également tenu de pointer lorsqu'il quitte le bâtiment pour une réunion à l'extérieur en précisant le code « Mission ».

Lorsque l'agent prend son temps de repos durant la plage variable de 12h00 à 13h30, il est tenu de pointer. A défaut de pointage, et en l'absence de justification de l'agent auprès de son supérieur hiérarchique il sera automatiquement décompté 1h30 des prestations journalières.

Les prestations effectuées au-delà de 9 heures par jour sont, en principe, interdites. Les heures prestées au-delà de cette limite quotidienne doivent être préalablement autorisées par le Chef de Service/Responsable et justifiées par les besoins du services. Elles doivent être exceptionnelles. A défaut d'autorisation préalable, elles ne seront pas comptabilisées.

Quand un agent prend un jour de congé compensatoire, de vacances annuelles, extra-légal ou un jour de maladie celui-ci est pris en compte de manière forfaitaire au temps de travail théorique journalier. A titre d'exemple, dans le cadre d'un temps plein couvert par cette section 11 le temps de travail théorique journalier est de 7h36.

En cas d'absence pour cause de maladie qui survient en cours de journée, il n'est pas tenu compte des heures prestées, la journée étant couverte de façon forfaitaire.

Les prestations journalières qui dépassent 7h36 alimentent un compteur et constituent un « boni ». Les prestations journalières inférieures à 7h36 débitent ce même compteur et constituent un « mali ».

7 – ARTICLE 35 UTILISATION DU « BONI » ET SITUATIONS IRRÉGULIÈRE DE « MALI »

Sauf dérogation exceptionnelle dûment motivée et accordée par le Directeur Général,

- les agents à temps plein, 4/5 temps ou à $\frac{3}{4}$ temps voient leur « boni » limité à 15h12 à la fin de chaque quadrimestre, c'est-à-dire le 30 avril, le 31 août et le 31 décembre ;
- les agents à $\frac{1}{2}$ temps voient leur « boni » limité à 7h36 à la fin de chaque quadrimestre, c'est-à-dire le 30 avril, le 31 août et le 31 décembre.

En cours de quadrimestre, le « boni » d'heures n'est pas limité.

L'utilisation du « boni » d'heures s'effectue selon les modalités suivantes :

- Soit entièrement ou partiellement sur les plages variables ;
- Soit entièrement ou partiellement sur les plages fixes avec l'accord du chef de service/responsable ;
- Soit sous forme de jour (7h36) ou demi-jour (3h48) de récupération avec l'accord du chef de service/responsable.

Les prestations des agents qui récupèrent ou prennent congé l'après-midi ne peuvent être comptabilisées après 13h30. Les prestations des agents qui récupèrent ou prennent congé le matin ne peuvent être comptabilisées avant 12h30.

En cours de quadrimestre, le « mali » peut être inférieur à zéro avec une limite négative de 3h48 mais il doit être égal à zéro à la fin du quadrimestre.

A la fin du quadrimestre, si le « mali » d'heures est inférieur à zéro avec une limite négative de 3h48, un avertissement écrit sera adressé à l'agent. Il sera invité à régulariser le mali dans le mois qui suit la fin du quadrimestre. En cas de récidive, le Chef de Service RH convoquera l'agent et lui laissera le choix de régulariser le mali en posant un ou plusieurs jours de congé ou en adaptant le traitement. Le Directeur Général peut, d'office ou sur avis du Chef de Service, décider de l'application d'un horaire fixe de 7h36 par jour sans possibilité de récupération pour une durée de six mois maximum.

8 – ARTICLE 36 COMPTABILISATION DES PRESTATIONS LORS DE MISSIONS EN BELGIQUE OU À L'ÉTRANGER

Si l'agent enregistre son heure d'arrivée le matin et son heure de départ le soir, sa journée de prestation est comptabilisée en temps réel. Un temps de repos est décompté forfaitairement à concurrence de trente minutes.

Si l'agent n'a pas la possibilité d'enregistrer soit son heure d'arrivée, soit son heure de départ, soit les deux, il doit préalablement faire une demande de mission auprès de son responsable qui vérifiera le temps de mission effectif. A défaut, une journée de 7h36 sera valorisée.

SECTION 12 : SERVICE PROPRETÉ PUBLIQUE

9—ARTICLE 37 BALAYEURS-CONVOYEURS, CONDUCTEURS ET CHAUFFEURS

L'horaire de travail des Balayeurs-Convoyeurs, Conducteurs et Chauffeurs du Service Propreté Publique est défini comme suit :

Soit selon l'horaire de travail n°1 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos	Repos
2	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos
3	De 5h30 à 13h36	Repos	Repos	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 9h54 à 18h00
4	Récupération du dimanche	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos	Repos

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 9h18 et 9h48 et entre 13h42 et 14h12 le dimanche.

En fonction des contraintes du service, celui-ci pourra être pris en décalé. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire 5h30-13h36.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 10h24 à 18h30, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

Soit selon l'horaire de travail n°2 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos	Repos
2	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos
3	De 10h24 à 18h30	Repos	Repos	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 9h54 à 18h00
4	Récupération du dimanche	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos	Repos

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 14h12 et 14h42 et entre 13h42 et 14h12 le dimanche.

En fonction des contraintes du service, celui-ci pourra être pris en décalé. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire 10h24-18h30.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 5h30 à 13h36, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

0 – ARTICLE 38 BRIGADIERS

L'horaire de travail des Brigadiers du Service Propreté Publique est défini comme suit :

Soit selon l'horaire de travail n°1 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos	Repos
2	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos
3	Horaire flexible du matin	Repos	Repos	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du dimanche
4	Récupération du dimanche	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos	Repos

Selon les horaires flexibles ci-dessous :

Horaire flexible du matin :

- Plage variable : 5h15 - 5h30
- Plage fixe : 5h30 - 13h36
- Plage variable : 13h36 - 13h51

Horaire flexible du dimanche :

- Plage variable : 9h39 - 9h54
- Plage fixe : 9h54 - 18h00
- Plage variable : 18h00 - 18h15

Un temps de repos de 30 minutes est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire flexible du matin ou selon l'horaire flexible de l'après-midi en fonction des besoins du service.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 10h24 à 18h30, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

Les règles prévues aux articles [34 à 36 346 et suivants](#) de la présente annexe sont applicables.

Soit selon l'horaire de travail n°2 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
--	-------	-------	----------	-------	----------	--------	----------

1	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Repos
2	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos
3	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Repos	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible du dimanche
4	Récupération du dimanche	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Repos

Selon les horaires flexibles ci-dessous :

Horaire flexible de l'après-midi :

- Plage variable : 10h09 - 10h24
- Plage fixe : 10h24 – 18h30
- Plage variable : 18h30 – 18h45

Horaire flexible du dimanche :

- Plage variable : 9h39 - 9h54
- Plage fixe : 9h54 -18h00
- Plage variable : 18h00 - 18h15

Un temps de repos de 30 minutes est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire flexible du matin ou selon l'horaire flexible de l'après-midi en fonction des besoins du service.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 5h30 à 13h36, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

Les règles prévues aux articles [34 à 36](#) ~~346~~ et suivants de la présente annexe sont applicables.

1- **ARTICLE 39** RESPONSABLES OPÉRATIONNELS

Les Responsables Opérationnels sont susceptibles de travailler selon les horaires suivants :

Horaire flexible de jour :

- Plage variable du matin : 7h30 – 9h00
- Plage fixe du matin : 9h00 – 12h00
- Plage variable du midi : 12h00 – 13h30
- Plage fixe de l'après-midi : 13h30 – 16h00
- Plage variable de l'après-midi : 16h00 – 18h30

Horaire flexible du matin :

- Plage variable : 5h15 - 5h30
- Plage fixe : 5h30 – 12h30
- Plage variable : 12h30 - 14h45

- 2-ARTICLE 40** **HORAIRE FLEXIBLE DE L'APRÈS-MIDI :**
- Plage variable : 12h45 – 15h00
 - Plage fixe : 15h00 – 22h00
 - Plage variable : 22h00 - 22h15

Horaire flexible du dimanche :

- Plage variable : 9h45 - 9h54
- Plage fixe : 9h54 -18h00
- Plage variable : 18h00 - 18h15

L'horaire de travail sera affiché 7 jours calendriers avant la prestation effective de l'horaire.

Les règles prévues aux articles [34 à 36](#) ~~346 et suivants~~ de la présente annexe sont applicables.

ARTICLE 41 AGENTS CONSTATATEURS

L'horaire de travail des agents constatateurs est défini comme suit :

	<u>Lundi</u>	<u>Mardi</u>	<u>Mercredi</u>	<u>Jeudi</u>	<u>Vendredi</u>	<u>Samedi</u>	<u>Dimanche</u>
<u>1</u>	<u>Repos</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Repos</u>
<u>2</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Horaire flexible</u>	<u>Repos</u>	<u>Repos</u>

Selon l' horaire flexible ci-dessous :

- Plage variable : 8h00 - 8h54
- Plage fixe : 8h54 - 17h00
- Plage variable : 17h00 – 18h00

Un temps de repos de 30 minutes est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.
Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance l'agent est susceptible de prester soit :

- un horaire fixe de 5h54 à 14h
- un horaire fixe de 11h54 à 20h00
- un horaire fixe de 13h54 à 22h00
- un horaire fixe de 15h54 à 00h00.

Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail, en ce compris le dimanche, pour peu que l'agent soit averti au moins 7 jours à l'avance.

Les dispositions reprises aux articles 34 à 36 [de la présente annexe](#) sont d'application.

3-ARTICLE 42 RESPONSABLE ET ADJOINT

L'horaire de travail du Responsable et de son Adjoint est celui défini ~~aux articles 335 et suivants~~ [à l'article 33](#) de la présente annexe.

SECTION 13 : ADAPTATION DES HORAIRES EN CAS DE FORTES CHALEURS

4 – ARTICLE 43

En cas de fortes chaleurs durant plusieurs jours, les horaires de travail des agents travaillant à l'extérieur peuvent être adaptés sur décision de la Direction. Les horaires de travail débutent alors une heure plus tôt et se terminent une heure plus tôt.

SECTION 14 : DÉROGATION AUX LIMITES NORMALES DU TEMPS DE TRAVAIL

5 – ARTICLE 44

Les travailleurs pourront être appelés à travailler en dehors de l'horaire et jours fixés à l'article 3 [du règlement de travail](#) s'il existe des raisons valables prévues par la loi telles que notamment :

- Travaux pour faire face à un accident imminent ou pour remédier aux conséquences d'un accident survenu.
- Travaux urgents aux machines ou au matériel et travaux commandés par une nécessité impérieuse pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'entreprise.
- Travaux d'inventaire et de bilan.
- Pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

6 – ARTICLE 45

Tout changement d'horaire ou d'organisation du travail fera l'objet d'une concertation syndicale.

7 – ARTICLE 46

Récupération des dépassements des limites normales de travail :

- Le régime général est d'application à savoir que les dépassements des limites normales de la durée du travail sont autorisés à condition que la durée légale du travail soit respectée en moyenne sur une année.

Respect d'une limite durant la période de référence :

La limite de 143 heures supplémentaires sera respectée à l'intérieur de la période de référence. Celle-ci est fixée du 01/04 de l'année en cours au 30/03 de l'année suivante.

Dès que la limite des 143 heures supplémentaires sera atteinte au cours de la période de référence, des repos compensatoires seront octroyés avant que d'autres heures supplémentaires soient prestées au cours de la période.

Au choix du travailleur, les heures supplémentaires peuvent être soit payées, soit récupérées dans la limite de 143 heures/an.

ANNEXE 2 : COORDONNÉES DES PERSONNES DE CONFIANCE ET DU SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL

Les personnes de confiances désignées dans le rapport annuel 2021 du SIPP et lors de la réunion de Comité pour la prévention et la protection au travail du 28/11/2021 sont :

- Madame Romina SERRA (Tibi, Rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET, Tél. : 071/60.68.45 - romina.serra@tibi.be)
- Monsieur Gaëtan BOCKOLTZ (Tibi, Rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET, Tél. : 071/60.04.93 - gaetan.bockoltz@tibi.be)

Les coordonnées du conseiller en prévention-Aspects psychosociaux sont :

Conseiller en Prévention - Médecin du travail
Docteur Achille Nguessi
Cohezio
Quai de Brabant, 24
6000 Charleroi
T: +32 71 20 50 00
F: +32 71 32 18 51

ANNEXE 3 : UTILISATION DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

ARTICLE 1

Les modalités de fonctionnement des caméras sont les suivantes :

- Pôle environnemental : les caméras fonctionnent en continu.
- VALTRIS : les caméras fonctionnent en continu.
- UVE : les caméras fonctionnent en continu.
- Recyparcs : les caméras fonctionnent en continu.

La liste des emplacements précis des caméras est disponible auprès du Service Interne de gardiennage et sur le site intranet.

ARTICLE 2

Tibi désigne les personnes suivantes pour mener la surveillance par caméras :

- 1) Le chef du Service de gardiennage ;
- 2) L'adjoint du Service de gardiennage ;
- 3) Le chef du Service concerné par la caméra de surveillance.

Pour exercer cette surveillance, ces personnes peuvent visionner les enregistrements et signaler toute anomalie, tout incident à la Direction Générale.

La Direction Générale, ainsi que les Chefs de Service, peuvent avoir accès aux enregistrements.

ARTICLE 3

Les images que filment les caméras sont enregistrées et conservées maximum 30 jours. Ces enregistrements ne peuvent servir qu'aux finalités énoncées à l'article ~~164~~¹⁶⁹ du règlement de travail.

Le travailleur peut consulter les images qui le concernent et, le cas échéant, demander de modifier des données inexactes.

ARTICLE 4

Le travailleur a un droit d'accès à ses données personnelles et de rectification de celles-ci. Si les dispositions de la présente annexe ne sont pas respectées, les travailleurs peuvent exercer leur droit au respect de leur vie privée auprès de la Commission de Protection de la Vie Privée (commission@privacycommission.be).

ANNEXE 4 : GÉOLOCALISATION

ARTICLE 1

Les finalités poursuivies sont les suivantes :

- La sécurité des travailleurs et des biens
- L'objectivation des plaintes formulées par les citoyens et des incidents de collecte
- La répartition de la charge de travail
- La planification des activités (optimisation des itinéraires)

ARTICLE 2

Tibi désigne les personnes suivantes pour avoir accès aux données de géolocalisation :

- 4) Les Chef de Service, Responsables Opérationnel et Logistique, adjoints et agents administratifs du Service Collecte ;
- 5) Les Chef de Service, Adjoint, Brigadiers et Agents Administratifs du Service Etudes et Parcs de Recyclage ;
- 6) Les Chef de Service, Chef d'Atelier et Agent Administratif du Service Charroi ;
- 7) Les Chef de Service et Adjoint et Responsable de Pôle du Service Interne de Gardiennage ;
- 8) Le Chef de Service et Adjoint Sacs-Stratégie, Etude et Statistique ;
- 9) Les Responsable ~~_, Responsable Adjoint~~ et Chefs de Service de l'Unité de Valorisation Energétique.
- 10) Les Chef de Service et Adjoint du Service Prévention ;
- 11) Les Chef de Service et Adjoint du Service Secrétariat-Support aux Instances et à la Direction et Expertise Juridique ;
- 12) Les Responsable, Responsable Adjoint, Responsables Opérationnels, Brigadiers et Agents Administratifs du Service Propreté publique;

Dans le cadre de l'utilisation des données, ces personnes peuvent signaler toute anomalie, tout incident à la Direction Générale.

La Direction Générale et les Ressources humaines peuvent avoir accès aux données.

ARTICLE 3

Les données enregistrées sont conservées pendant maximum 5 ans. Ces enregistrements ne peuvent servir qu'aux finalités énoncées à l'article 2-1 ci-dessus.

Le travailleur peut consulter les données qui le concernent et, le cas échéant, demander de modifier des données inexactes.

ARTICLE 4

Le travailleur a un droit d'accès à ses données personnelles et de rectification de celles-ci. Si les dispositions de la présente annexe ne sont pas respectées, les travailleurs peuvent exercer leur droit au respect de leur vie privée auprès de la Commission de Protection de la Vie Privée (commission@privacycommission.be).

ANNEXE 5 : MEMBRES DU COMITÉ DE CONCERTATION ET DE NÉGOCIATION ET COMITÉ INTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL

Membres du Comité de concertation (mise à jour du 01/01/2024) :

Direction :

Mr Léon CASAERT, Président MM.
Philippe TELLER, Directeur Général
Emmanuel BRISON, Directeur Support
Grégory SOUVEREYNS, Directeur Opérationnel
Mme Mélanie CORNEILLIE, Responsable du Service Ressources Humaines

Délégation syndicale :

Pour la CGSP :

MM. Philippe BARBION, Secrétaire Régional
~~Philippe NOEL~~
Yves DECOURTRAY
Frédéric FLERON
~~Michel JABLONOWSKI~~
~~Rudy PEETERS~~

Pour la C.S.C. :

Mme Mounia BENSLAMA, Secrétaire Régional
MM. Lorent HINANT
Morad AZIZA
Ronald PIETQUIN
Frédéric VAN HAUVE
Jakim BROGNIEZ
Christopher AIDARA
Jason HUBERLAND
Monir EL BADAoui

Pour le S.L.F.P. :

Mmes Christel POILVACHE Mandataire permanente
MM. Didier CORNIL
Fabien DUQUESNE
Isodoro TAGLIARINO
Sandro ANTONACCI

Conseillers en prévention et Membres du Comité pour la prévention et la protection au travail :

MM. ~~Jonathan VOET~~ Cedric DECONINCK
Paul TRAUTES
Johann HALLET
~~Matthieu SOULIS~~

Les différents services d'inspection du travail (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) sont établis à :

Contrôle du Bien-être au Travail Direction du Hainaut
Rue du Chapitre 1

7000 Mons
Tél. : 065 35 39 19 + 065 35 73 50
Fax : 065 31 39 92
E-mail : cbe.hainaut@emploi.belgique.be

Contrôle des Lois Sociales Direction de Charleroi
Centre Albert - 9e étage
Petite rue 4 - bte 8
6000 Charleroi
Tél. : 022/33.44.20
E-mail : cls.charleroi@emploi.belgique.be

Le personnel de l'entreprise est assuré contre les accidents du travail : police n° 6061152
A la Compagnie :

Ethias
Rue des Croisiers 24
4000 Liège
Contrôle médical pour l'assurance AT

Service Externe de Prévention et de Protection au Travail :

Cohezio
Bd. Bischoffsheim 1-8
1000 Bruxelles

ONSS - SPF Sécurité Sociale

Chaussée de Binche 101, bloc C
7000 Mons
Tel : 065/22.11.66

ANNEXE 6 : CHARTE UTILISATEUR

Tibi		Charte Utilisateur			
Date	08/08/17	Révision :	Finale (1.3)	N° :	PS_OBJ7
Métier	Sécurité des systèmes d'information				
Référence					
Objet	Ce document a pour objectif de définir les règles et les bonnes pratiques à respecter par les utilisateurs de Tibi				
Domaine d'application	Toute activité de Tibi				
Historique des modifications	12/07/2017 : version draft				
	20/11/2017 : final				
Rédigé par :	Alain Houbaille				
Vérifié par :	Sylvain Tilman, Alain Van Hout				
Approuvé par :	Olivier Bouchat				

Table des matières

Annexe 6 : Charte Utilisateur	<u>959385</u>
Section 1 : Préambule	<u>979587</u>
Section 2 : Introduction	<u>979587</u>
Sous-section 1 : Objectif de ce document	<u>979587</u>
Sous-section 2 : Portée du document	<u>979587</u>
Sous-section 3 : Acronymes utilisés	<u>989688</u>
Sous-section 4 : Matrice des responsabilités	<u>989688</u>
Sous-section 5 : Rôles et responsabilités	<u>989688</u>
Section 3 : Outils de travail	<u>999789</u>
Sous-section 1 : Mise à disposition des outils de travail	<u>999789</u>
Sous-section 2 : Remise des outils de travail	<u>999789</u>
Sous-section 3 : Restitution des outils de travail	<u>999789</u>
Section 4 : Comportement général	<u>1009890</u>
Sous-section 1 : Comportement attendu des utilisateurs	<u>1009890</u>
Sous-section 2 : Licéité de l'usage	<u>1009890</u>
Sous-section 3 : Bon usage du matériel mis à disposition	<u>1009890</u>
Sous-section 4 : Devoir de vigilance et de prudence	<u>1009890</u>
Sous-section 5 : Incidents	<u>1019991</u>
Section 5 : Principes généraux de gestion	<u>1019991</u>
Sous-section 1 : Gestion du matériel	<u>1019991</u>
Sous-section 2 : Gestion des logiciels	<u>1019991</u>
Sous-section 3 : Gestion et utilisation de licences logicielles	<u>1019991</u>
Sous-section 4 : Gestion des configurations	<u>10210092</u>
Sous-section 5 : Logiciels de protection	<u>10210092</u>
Sous-section 6 : Gestion des données et des informations	<u>10210092</u>
Section 6 : Messagerie électronique	<u>10310193</u>
Sous-section 1 : Envoi de message	<u>10310193</u>
Sous-section 2 : Identification	<u>10410294</u>
Sous-section 3 : Messages reçus	<u>10410294</u>
Sous-section 4 : Messages-réponses en cas d'absence	<u>10510395</u>
Sous-section 5 : Spams et canulars	<u>10510395</u>
Sous-section 6 : Hameçonnage et ingénierie sociale	<u>10510395</u>
Section 7 : Accès à Internet	<u>10510395</u>
Section 8 : Accès au réseau	<u>10610496</u>
Sous-section 1 : Réseaux	<u>10610496</u>
Sous-section 2 : Télétravail	<u>10610496</u>
Sous-section 3 : Informations sensibles et supports nomades	<u>10710597</u>
Section 9 : Situations particulières	<u>10710597</u>
Sous-section 1 : Protection physique, prévention du vol	<u>10710597</u>

Sous-section 2 : Cas de perte ou de vols.....	<u>10710597</u>
Sous-section 3 : Cas de perte de confidentialité	<u>10710597</u>
Sous-section 4 : Absences et indisponibilités	<u>10710597</u>
Section 10 : Contrôle	<u>10810698</u>
Sous-section 1 : Finalités du contrôle	<u>10810698</u>
Sous-section 2 : Organes chargés du contrôle	<u>10810698</u>
Sous-section 3 : Enregistrement et analyse des accès internet	<u>10810698</u>
Sous-section 4 : Individualisation des données de communication	<u>10910799</u>
Sous-section 5 : Sanctions en cas de manquement	<u>10910799</u>
Sous-section 6 : Faits graves	<u>10910799</u>
Sous-section 7 : Blocage des sites.....	<u>110108100</u>
Sous-section 8 : Droit d'accès et de rectification.....	<u>110108100</u>
Section 11 : Période d'évaluation	<u>110108100</u>

SECTION 1 : PREAMBULE

Tibi fournit à une partie des membres de son personnel des outils informatiques dont un accès à Internet et un compte e-mail à des fins professionnelles, et ce en vue de faciliter la communication et accroître l'efficacité de l'action administrative au sein de ses services et à destination de tiers.

Afin de maintenir un environnement de travail professionnel assurant une protection de la confidentialité des informations, il importe que chaque membre du personnel respecte certains principes relatifs à l'utilisation de ces moyens de communication.

Ce règlement a pour but d'informer les membres du personnel, au travers des principes qu'elle contient, de leurs responsabilités tant comme utilisateurs que comme acteurs de ses ressources et, d'une manière générale, du réseau informatique de l'entreprise. Par ailleurs, elle définit la position de Tibi à propos de l'utilisation du courrier électronique, de l'accès à Internet, de sa surveillance et du respect de la vie privée.

SECTION 2 : INTRODUCTION

SOUS-SECTION 1 : OBJECTIF DE CE DOCUMENT

Ce document a pour objectif de définir les règles et bonnes pratiques à respecter par les utilisateurs de systèmes d'information de Tibi.

SOUS-SECTION 2 : PORTEE DU DOCUMENT

Ce document fait partie du référentiel de sécurité de l'information de Tibi et concerne les systèmes d'information sous sa responsabilité, y compris ceux qui sont gérés par des tiers pour le compte de Tibi. Cette charte utilisateur couvre les thématiques suivantes :

- Les rôles et les responsabilités des différents intervenants ;
- Le bon usage des outils de travail;
- Le comportement général attendu vis-à-vis des utilisateurs;
- Les principes généraux relatifs à la gestion du matériel, des logiciels ainsi que des données et des informations mises à disposition des utilisateurs ;
- Les règles de bon usage de la messagerie électronique ;

- Les règles de bon usage des accès à Internet ;
- Les règles de bonnes pratiques relatives au télétravail ;
- Les règles de bon usage des systèmes d'information de Tibi à des fins privées ;
- Les règles de bonnes pratiques relatives à la gestion des accès aux systèmes d'information de Tibi ;
- Les règles relatives aux connexions aux réseaux d'information de Tibi ;
- Les règles de bon usage relatives aux situations particulières telles que la protection physique, la perte ou le vol d'outils de travail, l'altération de systèmes d'information ainsi que les absences ou l'indisponibilité des utilisateurs;
- Les principes de contrôle de l'usage des systèmes d'information de Tibi ;
- Les règles en vigueur en cas de non-respect de la charte utilisateur ;

SOUS-SECTION 3 : ACRONYMES UTILISES

CGSI	Comité de gestion de la sécurité de l'information Tibi
CSI	Conseiller en Sécurité de l'information de Tibi
SD	Staff de Direction Tibi
Tibi	Agents Tibi
EXT	Partenaire externe de Tibi
SMSI	Système de Management de la sécurité de l'information

SOUS-SECTION 4 : MATRICE DES RESPONSABILITES

R = est Responsable / V = Valide / C = est Consulté / I = est Informé/formé				
Fonction	R	V	C	I
CSI	X			
CGSI		X	X	
SD		X		
Tibi - EXT				X

SOUS-SECTION 5 : ROLES ET RESPONSABILITES

SERVICE INFORMATIQUE

Le Service Informatique est notamment en charge :

- De tenir l'inventaire du matériel installé ou mis à disposition du personnel et d'assurer la maintenance du matériel ;
- De tenir l'inventaire des logiciels installés sur les systèmes d'information et d'assurer la mise à jour de ces logiciels ;
- De labelliser le matériel afin de pouvoir l'inventorier et le gérer de manière adéquate ;
- De disposer des copies systèmes (images "clones des disques") afin de pouvoir restaurer les disques durs dans un état "initial" ;
- De vérifier les systèmes de protection (anti-virus, firewall, ...) ;
- De tenir à jour la documentation des systèmes d'information ainsi que les procédures et modes opératoires ;
- De rapporter de ces activités auprès du comité de sécurité et au Staff de Direction de Tibi.

UTILISATEUR

L'utilisateur est une personne sollicitant l'accès à un système d'information sous la responsabilité de Tibi. Dans le présent contexte, le concept d'utilisateur est limité aux utilisateurs internes de Tibi et aux contractants.

L'utilisateur dispose ou utilise du matériel informatique mis à disposition par Tibi.

L'utilisateur doit respecter les prescrits suivants :

- Utiliser le matériel en se conformant à la présente charte et aux autres règles qui y sont définies ;
- Prendre toutes les dispositions nécessaires afin de préserver le bon fonctionnement du matériel ;
- Prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir le vol ou la dégradation par des tiers ;
- Rendre toutes dispositions nécessaires afin de préserver la sécurité des données professionnelles tant en termes de confidentialité, d'intégrité que de disponibilité ;
- Assurer les copies de sauvegarde de ses données ou autres éléments personnels ;
- S'assurer de ne pas perturber les systèmes d'information de Tibi (performances, capacité de stockage, etc.) par des données privées.

L'utilisateur est responsable de l'outil de travail qui lui est confié par Tibi.

SECTION 3 : OUTILS DE TRAVAIL

SOUS-SECTION 1 : MISE A DISPOSITION DES OUTILS DE TRAVAIL

Règle 6.1 : Les outils de travail (informatiques) sont mis à disposition individuellement par Tibi.

Règle 6.2 : Le Service Informatique est chargé de rendre disponible et opérationnel ce matériel selon les besoins.

SOUS-SECTION 2 : REMISE DES OUTILS DE TRAVAIL

Règle 6.3 : En cas de besoin, le matériel doit être remis au Service Informatique afin de réaliser les tâches :

- D'installation ou de désinstallation de pièces ou de logiciels ;
- De dépannage, de correction et de mise à jour en cas de nécessité.

Règle 6.4 : Cette remise de matériel se fait en cas de nécessité ou sur demande du Pôle Informatique suivant les procédures en vigueur.

SOUS-SECTION 3 : RESTITUTION DES OUTILS DE TRAVAIL

Règle 6.5 : À la fin du travail ayant justifié la mise à disposition des outils, ceux-ci doivent être restitués en les remettant au Service Informatique suivant la procédure de restitution des outils de travail en vigueur.

SECTION 4 : COMPORTEMENT GENERAL

SOUS-SECTION 1 : COMPORTEMENT ATTENDU DES UTILISATEURS

Règle 6.6 : Chaque utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des ressources informationnelles auxquelles il a accès. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer par son comportement, à la sécurité générale des systèmes d'information.

SOUS-SECTION 2 : LICEITE DE L'USAGE

Règle 6.7 : En aucun cas le matériel ne pourra être utilisé pour un usage illicite au regard de la loi ou des règles internes à Tibi. Il ne pourra donc pas être utilisé pour nuire ou porter atteinte aux valeurs qui sont celles de Tibi. C'est ainsi, qu'entre autres, les propos offensants, diffamatoires et ceux portant atteinte aux bonnes mœurs ou à la dignité humaine sont interdits tant en lecture qu'en diffusion.

Règle 6.8 : Les utilisateurs sont notamment tenus de respecter la législation sur la vie privée et d'éviter toute prise de connaissance et diffusion d'informations à caractère personnel non expressément requises pour l'exécution des missions de Tibi.

Règle 6.9 : Il est rappelé que tout traitement d'information portant sur des données à caractère personnel doit respecter la législation vie privée et répondre aux principes de finalité, transparence et proportionnalité. Les finalités devant être déterminées, explicites et légitimes.

SOUS-SECTION 3 : BON USAGE DU MATERIEL MIS A DISPOSITION

Règle 6.10 : Tibi met à disposition du personnel du matériel, des logiciels et des moyens d'échange d'informations et d'accès à Internet. L'utilisation de ces outils est réservée à des fins professionnelles et dans les conditions décrites ci-après. L'utilisation à des fins privées est toutefois tolérée pour autant qu'elle réponde aux conditions décrites dans le chapitre spécifique.

Règle 6.11 : Le matériel mis à disposition du personnel doit être utilisé, manipulé ou stocké avec le soin nécessaire afin d'éviter toutes détériorations.

Règle 6.12 : L'utilisateur prend toutes les précautions utiles, notamment pour éviter des dégradations telles que celles survenant par le dépôt de cendres, nourriture ou de boisson, le dépôt d'objets lourds sur les appareils, la conservation du matériel sous tension pendant des longues périodes d'inutilisation, etc.

Règle 6.13 : Le matériel mobile est soumis aux mêmes règles que le matériel fixe, complétées par des règles de sécurité nécessaires pour couvrir les risques particuliers (vol, égarement, etc.).

Règle 6.14 : Une attention particulière doit être accordée aux conditions d'utilisation facilitant la divulgation d'informations confidentielles. À ce titre, l'utilisateur doit verrouiller les sessions actives de son poste de travail lorsqu'il ne peut en assurer la surveillance physique.

Règle 6.15 : Tibi décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'outils informatiques non conforme à la présente charte.

SOUS-SECTION 4 : DEVOIR DE VIGILANCE ET DE PRUDENCE

Règle 6.16 : Le comportement inadéquat d'un seul utilisateur peut gravement compromettre la confidentialité d'informations concernant des personnes physiques ou morales, ainsi que la disponibilité des systèmes d'information sous la responsabilité de Tibi. Le respect des règles de sécurité, mais aussi la prudence et la vigilance sont donc d'absolues nécessités.

Règle 6.17 : La fréquentation de sites internet « pirates » ou de mauvaise notoriété (téléchargement illégal par exemple) ou la divulgation imprudente de ses moyens d'accès (identifiant et mot de passe) en réponse à des demandes fallacieuses et malveillantes (hameçonnage, ingénierie sociale, etc.) font partie, entre autres, de ces comportements inadéquats.

SOUS-SECTION 5 : INCIDENTS

Règle 6.18 : Tout incident, de sécurité de l'information ou non, doit être notifié au Service Informatique et au Conseiller en Sécurité de Tibi.

SECTION 5 : PRINCIPES GENERAUX DE GESTION

SOUS-SECTION 1 : GESTION DU MATERIEL

Règle 6.19 : Le matériel disponible est attribué soit à un utilisateur, soit, par défaut, au Service Informatique.

Règle 6.20 : Tout matériel est étiqueté et inventorié afin de pouvoir déterminer qui en a la responsabilité.

Règle 6.21 : La mise à disposition d'un matériel à un utilisateur se fera contre remise d'un accusé de réception engageant son utilisateur à respecter les règles spécifiques de bon usage du matériel mis à disposition.

Règle 6.22 : En fin d'utilisation, le matériel sera remis au Service Informatique qui en vérifiera l'état et en accusera réception.

Règle 6.23 : La personne non employée de Tibi (contractant, stagiaire, etc.) et qui utilise du matériel de Tibi sera soumise aux mêmes règles.

SOUS-SECTION 2 : GESTION DES LOGICIELS

Règle 7.24 : Les logiciels sont regroupés dans une des catégories de base suivantes :

- **Logiciels supportés** : logiciels reconnus comme nécessaires à Tibi et dont l'installation et le dépannage de première ligne sont assurés par le Pôle Informatique. Ces logiciels peuvent être d'usage général ou individuel ;
- **Logiciels non supportés** : logiciels pour lesquels le Pôle Informatique n'assure ni aide pour l'installation ou la mise à jour, ni dépannage en cas de problème ;
- **Logiciels autorisés** : logiciels non supportés mais pouvant être installés par l'utilisateur en cas de besoin. Les autorisations peuvent être générales ou accordées individuellement.

Règle 6.25 : Pour faciliter la bonne gestion des logiciels d'autres catégories peuvent être définies selon les besoins (notamment pour les logiciels supportés par des tiers à Tibi).

Règle 6.26 : De manière générale, l'utilisateur n'a le droit d'installer aucun logiciel (licencié ou non, en acquittant ou non la licence) ni aucune œuvre protégée (par des droits d'auteur, de propriété intellectuelle, ...) sur son poste de travail par lui-même et sans autorisation du Pôle Informatique. De plus, il ne consultera ou n'installera aucun fichier dont l'origine est incertaine.

SOUS-SECTION 3 : GESTION ET UTILISATION DE LICENCES LOGICIELLES

Règle 6.27 : Tous les logiciels acquis, installés ou utilisés le seront dans le strict respect des licences commerciales ou ouvertes.

Règle 6.28 : Le service Informatique assure la gestion des licences commerciales acquises au profit de Tibi.

SOUS-SECTION 4 : GESTION DES CONFIGURATIONS

Règle 6.29 : Les configurations des logiciels installés sur les systèmes feront l'objet d'un inventaire par le Service Informatique. Pour assurer la bonne gestion des configurations individuelles, les règles suivantes sont d'application :

- Sauf exception validée par la direction de Tibi, toutes les installations de logiciels doivent être effectuées par le Service Informatique ;
- La liste des logiciels autorisés est maintenue par le Service Informatique. Cet inventaire pourra à tout moment être comparé au rapport reprenant l'état du parc réalisé par un outil spécifique ou une inspection des machines ;
- Seuls les logiciels supportés seront réinstallés par le Service Informatique en cas de problème nécessitant une réinstallation ;
- Sauf autorisation spécifique de la direction de Tibi, les logiciels d'évaluation, pour des essais ou des tests seront uniquement installés sur des systèmes affectés et isolés à cet effet.

SOUS-SECTION 5 : LOGICIELS DE PROTECTION

Règle 6.30 : Tous les systèmes sont complétés par des logiciels de protection (anti-virus, firewall, etc.). Ces logiciels doivent être tenus à jour et ne peuvent être désactivés de quelque manière que ce soit.

Règle 6.31 : Pour se prémunir d'une utilisation illicite en cas d'absence de l'utilisateur, l'accès au poste de travail sera protégé par un écran de veille demandant la réauthentification de l'utilisateur.

Règle 6.32 : Toute anomalie de comportement du logiciel de protection doit être notifiée au Conseiller en Sécurité ou le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information conformément à la directive « de gestion des incidents de sécurité ».

SOUS-SECTION 6 : GESTION DES DONNEES ET DES INFORMATIONS

CLASSIFICATION DES INFORMATIONS

Règle 6.33 : La classification des informations permet de définir des classes selon la sensibilité de l'information et, par déduction, des mesures de protection spécifiques à mettre en œuvre. La classification des informations fait l'objet d'un document spécifique. Dans le cadre des outils de travail, on distinguera plus spécifiquement :

- Les données confidentielles nécessitant des mesures particulières de protection d'accès ;
- Les données à caractère personnel dont la collecte, le stockage et le traitement sont soumises aux exigences de la Loi vie privée et du Règlement Général de Protection des Données. Les données à caractère personnel sont considérées comme confidentielles et les accès à ce type de données doivent être tracés ;
- Les mesures particulières de protection d'accès seront précisées de cas en cas.

STOCKAGE DES INFORMATIONS

Règle 6.34 : Les répertoires utilisateurs qu'ils soient locaux (sur les PC utilisateurs) ou mis à disposition sur des serveurs de fichiers internes, sont réservés au stockage des documents professionnels.

Règles 6.35 : Les données sur les postes individuels ne font l'objet d'aucune sauvegarde systématique.

Règles 6.36 : Pour des raisons de fiabilités, de sécurité et de pérennité, tous les documents professionnels doivent être impérativement sauvegardés dans les espaces de stockage mis à disposition sur le réseau. Il est préconisé de n'utiliser les répertoires locaux que pour la conservation de documents de travail non destinés à être partagés.

Règles 6.37 : Les données professionnelles non publiques ne peuvent pas être copiées ou maintenues dans des systèmes externes non contrôlés par Tibi.

Règles 6.38 : Les données sensibles ne peuvent être copiées ou maintenues sur un support amovible (clé USB, CD-Rom, etc.) uniquement si des mesures de sécurité propres aux supports amovibles sont mises en œuvre et ce, conformément aux exigences de sécurité formalisées au sein de la « Directive de gestion des actifs »

Règle 6.39 : Les données professionnelles partagées entre organismes doivent être hébergées en commun accord sous le contrôle d'un des organismes.

Règle 6.40 : Selon la nature des données stockées sur un support ou l'utilisation qui en est faite, des mesures de sécurité spécifiques pourront être imposées et devront être respectées par son détenteur allant jusqu'à la nécessité de chiffrer les données.

Règle 6.41 : La conservation de fichiers personnels privés est tolérée uniquement en local et que dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme peu important en taille et en nombre. Il ne peut donc y avoir de stockage de fichiers d'ordre privé sur les serveurs de Tibi. Le stockage de grands fichiers média (musique, vidéo, collections d'images en haute résolution, etc.) à titre privé est interdit.

Règle 6.42 : Afin d'éviter toute confusion avec les répertoires professionnels, y compris le répertoire nominatif, il est indispensable de regrouper tous les fichiers personnels dans un répertoire intitulé « Perso ou Privé » qui ne peut contenir aucune donnée professionnelle.

Règle 6.43 : Tibi n'est pas responsable des fichiers d'ordre privé et plus généralement de tout dommage quelconque résultant de la perte, de la modification, de l'accès illicite à des fichiers média.

TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Règle 6.44 : Les utilisateurs sont tenus de ne transmettre des informations qu'à des personnes habilitées à en prendre connaissance.

Règle 6.45 : Les utilisateurs doivent prêter une attention particulière à la non-divulgence d'informations sensibles notamment dans le cadre de réunions et de conversations dans les endroits publics

Règle 6.46 : Les utilisateurs doivent s'assurer qu'aucune information de type « Confidentiel » ne circule en clair au sein du système d'information électronique.

SECTION 6 : MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Règle 6.47 : Le système de courrier électronique est destiné à un usage professionnel mais l'usage occasionnel à des fins privées est toléré à condition qu'il n'entrave pas le travail du membre du personnel et respecte les restrictions générales.

Règle 6.48 : L'utilisateur qui décide d'utiliser cette tolérance est tenu de supprimer dans les messages émis toute mention relative à sa fonction en tant que collaborateur de Tibi. Il devra aussi déplacer, dès que possible, les courriers personnels reçus et émis, vers son répertoire « Privé ».

Règle 6.49 : En fonction des objectifs de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des informations et ressources mises à disposition du personnel, l'utilisation de la messagerie respectera les règles définies dans les sections ci-dessous.

SOUS-SECTION 1 : ENVOI DE MESSAGE

Règle 6.50 : Toutes les mesures doivent être prises pour que les messages ne révèlent pas d'informations confidentielles, par exemple :

- En vérifiant que tous les destinataires, y compris en copie cachée sont bien habilités à connaître le contenu des messages ;
- En utilisant correctement la « copie cachée », lorsque les destinataires ne doivent pas connaître chacune des adresses électroniques des autres destinataires ;
- En effaçant dans les réponses et transferts les parties de messages antérieurs qui ne sont pas indispensables et spécifiquement les noms et les adresses électroniques dont la transmission n'est pas nécessaire.

Règle 6.51 : Pour des informations sensibles, l'usage de messages sécurisés, avec l'éventuel chiffrement approprié, doit être mis en œuvre.

Règle 6.52 : L'utilisation de listes de distribution n'est autorisée qu'avec prudence et après vérification que toutes les personnes du groupe sont bien destinataires du message.

Règle 6.53 : Le contenu des messages envoyés doit respecter les règles légales, éthiques et de bonnes mœurs et ne doit comporter, par exemple, aucun contenu offensant, insultant, raciste, pornographique, pédophile, diffamatoire ou à harcèlement moral ou sexuel.

Règle 6.54 : Afin d'éviter de « gonfler » inutilement les boîtes mail internes, les utilisateurs évitent d'envoyer des documents volumineux en « attachement » à tous les destinataires. Il est conseillé, en vue de diffuser un dossier, d'indiquer aux destinataires où se situe le document à consulter, par exemple sur un serveur de fichier partagé ou un site spécifique. En outre, pour des raisons de taille d'informations, il est fortement recommandé lorsque le fichier à envoyer n'est pas destiné à être modifié, que ce dernier soit transmis au format « PDF ».

Règle 6.55 : Le logiciel utilisé pour la messagerie doit être paramétré selon les règles techniques qui seront définies, notamment :

- Pas d'accusé de réception automatique ;
- Pas de transfert (« forward ») automatique.

SOUS-SECTION 2 : IDENTIFICATION

Règle 6.56 : Le courrier électronique engage son auteur au même titre que les notes dactylographiées et signées. Tout émetteur doit veiller à ce que les destinataires puissent identifier l'émetteur en mentionnant obligatoirement ses références et coordonnées en fin de message via l'encart au format "Carte de visite" prédéfini par Tibi dans le système de messagerie.

Règle 6.57 : Toute tentative délibérée d'usurpation d'identité par un courrier électronique détectée sera immédiatement référée pour suites disciplinaires s'il y échet.

SOUS-SECTION 3 : MESSAGES REÇUS

Règle 6.58 : Les messages reçus doivent être préservés sur le serveur central s'ils présentent un intérêt professionnel. Ils doivent également être archivés s'ils peuvent constituer un élément de preuve.

Règle 6.59 : Les messages reçus à titre privé doivent être stockés par l'utilisateur de manière spécifique, distincte des messages professionnels dans des dossiers stipulant clairement l'aspect personnel des contenus.

Règle 6.60 : Tout message interne reçu à tort et destiné à un homonyme doit être renvoyé à l'émetteur en indiquant l'erreur d'adressage et doit être supprimé de la boîte aux lettres. Si son contenu s'avérait confidentiel, l'utilisateur ne doit jamais faire état des informations lues.

Règle 6.61 : Afin d'éviter les infections par virus, les fichiers attachés à un courrier électronique dont l'extension est de type exécutable sont bloqués par le serveur de Tibi.

SOUS-SECTION 4 : MESSAGES-REPOUSES EN CAS D'ABSENCE

Règle 6.62 : En cas d'absence de plus de 24 heures, la fonctionnalité de réponse automatique doit être activée afin de signaler l'absence et préciser les dispositions à prendre en cas d'urgence.

Règle 6.63 : Le message-réponse en cas d'absence ne peut être renvoyé automatiquement que vers l'unique expéditeur du message à l'exclusion des autres destinataires du message.

Règle 6.64 : Lorsque cela se justifie (absence prolongée, etc.), les messages doivent être rendus accessibles ou être transférés automatiquement vers la personne désignée pour remplacer la personne absente. Cette personne se gardera de prendre connaissance du courrier privé.

SOUS-SECTION 5 : SPAMS ET CANULARS

Règle 6.65 : Les messages de spam qui ont échappé au filtre anti-spam doivent être signalés conformément à la directive « de gestion des incidents de sécurité ».

Règle 6.66 : La plus grande prudence s'impose lorsqu'un système de désinscription est proposé, car il s'agit fréquemment de faux liens permettant de valider l'adresse de la victime.

Règle 6.67 : Il est interdit de répondre aux spams ou de transférer les messages canulars (hoax).

Règle 6.68 : En cas de doute, l'avis du conseiller en sécurité de Tibi ou le RSSI doit être pris avant ouverture.

SOUS-SECTION 6 : HAMEÇONNAGE ET INGENIERIE SOCIALE

Règle 6.69 : Indépendamment des protections fournies par les logiciels de protection, la plus grande prudence sera de mise pour interpréter correctement des messages suggérant de communiquer des informations confidentielles ou des moyens d'accès.

Règle 6.70 : En cas de doute, il convient de contacter le Conseiller en Sécurité ou le RSSI de Tibi avant l'ouverture.

SECTION 7 : ACCES A INTERNET

Règle 6.71 : Tibi met à disposition un accès à Internet. Son utilisation est réservée à des fins professionnelles et dans les conditions décrites ci-après. L'utilisation à des fins privées est toutefois tolérée pour autant qu'elle n'entrave pas le travail du collaborateur, reste raisonnable et réponde à des conditions spécifiques.

- L'utilisation des sites de socialisation, de messagerie instantanée, d'outils analogues ou la participation à des groupes de discussions est interdite sauf dans des cas précis et qui seront autorisés pour des raisons professionnelles de cas en cas et sous la condition de ne pas y afficher l'appartenance à l'administration.
- Les dispositifs permettant de recevoir de l'information en provenance d'Internet de façon automatique (« mailing lists », abonnements à des serveurs d'information en mode « push », etc.) doivent être limités aux seuls besoins en relation avec l'activité professionnelle, la fonction et les activités confiées au destinataire.
- La communication en mode streaming (radio, vidéos, etc.) peut saturer les réseaux et donc perturber le travail. De manière générale, ce type d'utilisation devra donc être limité au strict nécessaire.
- Les droits de propriété intellectuelle seront préservés en s'interdisant de télécharger dans un sens comme dans l'autre des images, des sons, des logos, des logiciels ou des textes protégés par des droits d'auteur.

Règle 6.72 : L'utilisateur est également tenu de :

- Veiller à se connecter qu'à des sites « de confiance » et contrôler le nom du site appelé en se méfiant des homonymes ;
- Vérifier autant que possible la qualité des informations récupérées (par exemple en mode http ou ftp), dans la mesure où aucune garantie ne peut être apportée quant à leur authenticité (source, intégrité, etc.) ;
- Couper immédiatement la connexion en cas d'accès par hasard ou par erreur à un site non désiré.

Règle 6.73 : La plupart des sites Internet visités par les membres du personnel conservent une trace de leur passage. Dans certains cas, les sites Internet identifient précisément la provenance et son identité électronique (en l'occurrence, celle de Tibi). Ainsi, l'image, la réputation ou la responsabilité des services de Tibi pourraient être mises en cause dans ce contexte.

SECTION 8 : ACCES AU RESEAU

SOUS-SECTION 1 : RESEAUX

Règle 6.74 : Dans les locaux de Tibi, la connexion au réseau se fait exclusivement en mode filaire de la manière déterminée par le Service Informatique. C'est la seule manière de procéder pour obtenir une adresse IP spécifique à laquelle certains privilèges peuvent être accordés. Ces privilèges liés à l'adresse IP ne sont utilisables qu'en connexion filaire dans le réseau interne.

Règle 6.75 : Lors de la connexion au réseau ou à toute ressource informatique (par exemple un serveur d'application), chaque membre du personnel doit utiliser son propre « login » et son mot de passe. Il est interdit de communiquer ces informations confidentielles à qui que ce soit.

Règle 6.76 : Afin de garantir l'intégrité du réseau, il est interdit, même temporairement, de connecter des périphériques fournissant une connexion réseau vers l'extérieur sur les ordinateurs de Tibi équipé d'une carte réseau. Cette interdiction vaut également pour les ordinateurs portables lorsqu'ils sont connectés au réseau de Tibi.

Règle 6.77 : Il est interdit de connecter sur le réseau de Tibi tout ordinateur n'appartenant pas au parc informatique de celui-ci. Les demandes motivées de dérogation à cette interdiction doivent être adressées par écrit au Responsable Informatique qui en assurera le suivi.

Règle 6.78 : Aucune information pouvant faciliter l'accès, par des personnes étrangères à Tibi, au réseau et aux serveurs internes ne peut être diffusée de quelque manière que ce soit, sauf par des personnes expressément et nommément autorisées, uniquement pour des raisons techniques, et ce de manière temporaire.

Règle 6.79 : Il est interdit aux agents de désinstaller tout programme disponible sur des ordinateurs de Tibi, de désactiver ou de bloquer de quelque manière que ce soit la mise à jour automatique des programmes anti-virus et des programmes de gestion à distance installés sur les ordinateurs. Afin d'éviter le dysfonctionnement des ordinateurs et de garantir le respect des règles relatives au respect de la propriété intellectuelle, seuls les agents autorisés faisant partie du Service Informatique ont le droit d'installer des applications sur les ordinateurs des utilisateurs ou d'autoriser autrui à le faire.

SOUS-SECTION 2 : TELETRAVAIL

Règle 6.80 : Les outils de travail mis à disposition des utilisateurs visent à permettre le télétravail dans des conditions suffisamment sécurisées.

Règle 6.81 : Par principe, l'utilisation du matériel mis à disposition pour une utilisation en télétravail est soumise aux mêmes règles de sécurité que celles en vigueur dans les locaux de travail, y

compris en matière de traçage. L'utilisateur qui télétravaille est également soumis aux dispositions relatives au télétravail reprises dans le Règlement de travail.

Règle 6.82 : L'utilisation à des fins privées est tolérée dans les mêmes conditions qu'au travail.

SOUS-SECTION 3 : INFORMATIONS SENSIBLES ET SUPPORTS NOMADES

Règle 6.83 : L'information contenue sur les appareils mobiles est particulièrement exposée et doit donc être réduite au maximum et protégée de manière particulière.

Règle 6.84 : Les connexions nomades occasionnelles correspondent à une utilisation occasionnelle à partir d'un matériel non géré par le Pôle Informatique. Il peut s'agir d'un PC disponible lors d'une mission à l'extérieur, d'un PC familial à son domicile, Smart phone, etc. Dans ce cas, seules les connexions aux applications au travers d'une passerelle applicative sont admises.

Règle 6.85 : L'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l'information se trouvant dans ses appareils nomades.

Règle 6.86 : Le service informatique n'est pas responsable de la configuration de ces appareils.

SECTION 9 : SITUATIONS PARTICULIÈRES

SOUS-SECTION 1 : PROTECTION PHYSIQUE, PREVENTION DU VOL

Règle 6.87 : Hors des locaux de Tibi ou du domicile, un portable inutilisé ne sera pas laissé à vue, et sera enfermé sous clé. Ceci concerne particulièrement les portables dans les voitures.

Règle 6.88 : En dehors des locaux de travail, les ordinateurs portables ne sont entreposés que sous clé ou sous une surveillance de confiance. Cette surveillance sera permanente et rigoureuse dans les locaux publics tels que gares, aéroports ou transports en commun, dans les voitures où ils ne pourront être entreposés lorsque le véhicule n'est pas occupé.

Règle 6.89 : Le principe du « bureau net » s'applique également afin de protéger tout document jugé « sensible ». Ce principe implique entre autres de ne pas laisser d'objet ou de documents sur un bureau en l'absence de l'occupant et de les ranger dans les armoires et tiroirs prévus à cet effet.

SOUS-SECTION 2 : CAS DE PERTE OU DE VOLS

Règle 6.90 : Toute perte ou tout vol de matériel ou de données doit immédiatement être signalé au Service Informatique et au Conseiller en Sécurité de Tibi.

SOUS-SECTION 3 : CAS DE PERTE DE CONFIDENTIALITÉ

Règle 6.91 : Toute divulgation d'informations confidentielles doit être notifiée au Conseiller en Sécurité ou au RSSI de Tibi.

SOUS-SECTION 4 : ABSENCES ET INDISPONIBILITÉS

Règle 6.92 : En cas d'absence ou d'indisponibilité, l'employeur dispose d'un droit d'accès aux informations professionnelles, dans les limites légales.

Règle 6.93 : Dans ces cas, et pour assurer la continuité du service, l'employeur pourra accéder aux informations professionnelles, le cas échéant par une personne de confiance. Cet accès pourra se faire en faisant usage des droits d'administrateur ou en changeant les mots de passe.

Règle 6.94 : En cas d'absence planifiée de longue durée, ou de changement de matériel, l'utilisateur devra effectuer lui-même ou vérifier le transfert des données nécessaires vers son

remplaçant ou vers le nouvel équipement. Il procédera aussi, lui-même, à l'effacement (ou au transfert) de ses fichiers privés.

SECTION 10 : CONTROLE

Règle 6.95 : Le contrôle exercé sur l'usage des ressources informatiques est effectué dans le respect des dispositions légales applicables et notamment la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Règle 6.96 : Les règles adoptées par Tibi pour assurer la protection de la vie privée des membres du personnel n'entravent pas la recherche des auteurs d'infraction par les autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes menées dans le respect des procédures légales, ni la coopération des membres des services de Tibi en ce sens.

SOUS-SECTION 1 : FINALITÉS DU CONTRÔLE

Règle 6.97 : Les finalités du contrôle sont les suivantes :

- Vérifier et garantir la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes en réseau de Tibi.
- Assurer la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à autrui et d'assurer ou vérifier qu'aucune ressource ne peut être ou n'est utilisée d'une quelconque manière réprimée par la loi ou susceptible de porter atteinte à autrui.
- Contrôler le respect par le personnel des principes et règles énoncés dans le présent règlement.

SOUS-SECTION 2 : ORGANES CHARGES DU CONTROLE

Règle 6.98 : Le Service Informatique est chargé de l'enregistrement et de l'analyse statistiques des accès à Internet dans le respect des dispositions légales et notamment de la Loi du 8 Décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et dans les limites fixées aux points 10.3 et 10.4 du présent règlement.

Règle 6.99 : Selon les dispositions énoncées au point 10.3 et 10.4 ci-après, le Responsable Informatique est chargé de veiller au respect du présent règlement.

SOUS-SECTION 3 : ENREGISTREMENT ET ANALYSE DES ACCES INTERNET

Règle 6.100 : L'ensemble des accès à Internet à partir du réseau de Tibi peut être enregistré ; l'ensemble des membres du personnel est soumis au même type de contrôle.

Règle 6.101 : Lors du contrôle, Tibi est attentive au respect du principe de proportionnalité repris dans la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Par conséquent, lorsque par nécessité, le contrôle entraîne une ingérence dans la vie privée des membres du personnel, cette ingérence est réduite au minimum. La collecte de données relatives à l'utilisation des systèmes est limitée à ce qui est strictement nécessaire dans le cadre des finalités retenues à la règle 7.97 du présent règlement.

Règle 6.102 : Les données enregistrées relativement aux accès Internet sont les suivantes :

- L'ordinateur au départ duquel la consultation est effectuée.
- Les pages consultées.
- Les dates et heures d'accès (y compris les temps de connexion).

Règle 6.103 : Les données enregistrées relativement aux courriers électroniques sont les suivantes :

- Nombre de messages.
- Taille des messages.

- Présence de fichiers joints.

Règle 6.104 : Sur base des éléments repris à la règle 7.102, une liste générale et anonyme des sites visités indique la durée et le moment des visites. Sur base des éléments repris à la règle 7.103, une liste générale et anonyme indique le nombre de messages, leur taille et la présence de fichiers joints.

Règle 6.105 : La durée de conservation des données individuelles relatives à l'usage des systèmes informatiques est fixée selon la nature et l'importance de ces « logs » pour la gestion de la sécurité du réseau. Elle n'est jamais supérieure à un an.

Règle 6.106 : En vue de la poursuite des finalités énumérées à la règle 7.97, au départ des listes générales et anonymes décrites à la règle 7.104, les personnes désignées à cet effet, effectuent ponctuellement des analyses statistiques. En ce qui concerne l'utilisation d'Internet, les anomalies dans les profils d'utilisateurs peuvent consister, entre autres, en :

- Des connexions longues et/ou fréquentes sur des sites dont l'accès ne peut manifestement pas être justifié d'un point de vue professionnel.
- Des tentatives d'entrer dans des sites illicites bloqués par des logiciels « ad hoc » par exemple des sites pornographiques.
- Pour le courrier électronique, les indices d'utilisation abusive peuvent concerner la fréquence et le nombre de message, la taille et la présence de fichiers joints.

SOUS-SECTION 4 : INDIVIDUALISATION DES DONNEES DE COMMUNICATION

Règle 6.107 : Lorsqu'à l'occasion de l'analyse statistique, le Chef de Service Informatique détecte des indications d'utilisation anormale des ressources réseau, elle en informe le Directeur Général, en vue de la poursuite de l'une ou de l'ensemble des finalités décrites à la règle 7.96, et de procéder à l'individualisation des données de communication électronique mais, en aucun cas, au contenu de celles-ci. Après individualisation, le Responsable Informatique communique les faits constatés et les données nécessaires à l'identification de l'utilisateur au Directeur Général qui procède à l'instruction requise.

SOUS-SECTION 5 : SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT

Règle 6.108 : Si une infraction à une ou plusieurs règles reprises dans le présent règlement est (ou sont) avérée(s), les mesures disciplinaires prévues aux statuts et règlements organiques sont d'application et dépendent de la gravité des faits constatés. En cas de non-respect des règles énoncées au point 5.6.2 du présent règlement, le membre du personnel concerné est, au préalable, invité par le Service Informatique, à procéder lui-même à la suppression du fichier à très bref délai. En cas d'absence prolongée du membre du personnel, ledit service, après concertation avec la hiérarchie fonctionnelle, peut effacer un tel fichier par une intervention à distance ou locale sur l'ordinateur. Il en va de même s'il est constaté qu'une application non autorisée a été installée par un membre du personnel. Dans ce cas, la conservation de données ou de fichiers personnels liés à l'application effacée ne peut être garantie et ce, sans possibilités de recours ou de plainte dans le chef du membre du personnel concerné.

SOUS-SECTION 6 : FAITS GRAVES

Règle 6.109 : Sont considérés comme faits graves au sens de cette charte :

- Les faits illicites ou diffamatoires, contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui.

- L'atteinte ou la tentative d'atteinte aux intérêts de Tibi, par exemple par divulgation d'informations confidentielles ou par des tentatives d'accéder à des informations protégées.
- L'atteinte délibérée ou la tentative d'atteinte à la sécurité et/ou au bon fonctionnement des systèmes informatiques.

Règle 6.110 : Lorsque le service compétent des Systèmes d'information constate de tels faits, il en informe immédiatement le Directeur Général. Nonobstant les mesures prévues à la règle 7.107, après avoir entendu le membre du personnel concerné, le Directeur Général peut, en vue de préserver le bon fonctionnement des systèmes informatiques et le respect des lois, demander au Responsable Informatique de priver temporairement le membre du personnel de l'accès à une ou plusieurs ressources informatiques. De plus, dans le cas d'atteinte à la sécurité et/ou au bon fonctionnement des systèmes informatiques, toutes mesures techniques nécessaires peuvent être prises immédiatement par le Responsable Informatique.

SOUS-SECTION 7 : BLOCAGE DES SITES

Règle 6.111 : Lorsque conformément aux points 10.3 et 10.4, le service concerné compétent au sein des Systèmes d'information détecte une anomalie, il en informe le Directeur Support qui peut, sans avertissement préalable des membres du personnel, demander de procéder au blocage immédiat de l'accès aux sites dont le contenu est jugé illégal, offensant ou inapproprié, ou dont l'accès utilise trop de bande passante pour être consultés, de même que l'accès à certains sites de service « webmail » (Yahoo, Hotmail, ...) permettant de consulter le courrier privé au moyen de « navigateur web » sur le lieu de travail lorsque ces sites posent des problèmes de sécurité.

SOUS-SECTION 8 : DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION

Règle 6.112 : Les membres du personnel disposent :

- D'un droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant. Sur simple demande adressée au Responsable Informatique, ils disposent du droit de prendre connaissance de toute information les concernant qui a fait l'objet d'un enregistrement par le Service Informatique de Tibi.
- D'un droit de rectification des données inexactes les concernant, moyennant une demande écrite adressée au Directeur Général.
- D'un droit de suppression des données qui, compte tenu des finalités du traitement, sont inexactes ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont légalement interdits ou qui sont conservées au-delà d'une période raisonnable, prenant fin un an après les relations de travail entre les parties.

SECTION 11 : PERIODE D'EVALUATION

Règle 6.113 : Une période d'évaluation du présent règlement est prévue afin de faire le point sur la fonctionnalité de celle-ci et de détecter d'éventuels problèmes ou anomalies rencontrés au cours de cette période. La période d'évaluation aura une durée d'un an. Durant cette période, des amendements pourront être apportés au présent règlement en concertation avec les organisations syndicales.

ANNEXE 7 : RÈGLEMENT TÉLÉPHONIE

SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 5

Le règlement téléphonie a pour objet de régler les droits et obligations de l'employeur et de l'utilisateur d'un téléphone mobile ou fixe au sein de l'entreprise. Il est applicable aux travailleurs sous contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu'aux agents statutaires.

Ce règlement téléphonie pourra être régulièrement adapté. Dans ce cas, c'est toujours la dernière version approuvée par le Conseil d'administration qui s'appliquera.

ARTICLE 6

- Le **Chef de Service Informatique** est le **Gestionnaire** en charge de la gestion journalière des téléphones mobiles ou fixes. Il met en œuvre les modalités pratiques de mise à disposition de téléphones mobiles ou fixes dans le respect des dispositions reprises dans ce règlement. Il est notamment en charge de la passation et de la gestion des marchés publics permettant de mettre à disposition des travailleurs des téléphones mobiles ou fixes.
- Le **Travailleur** reste l'interlocuteur unique pour toute question relative au téléphone mobile ou fixe mis à sa disposition.
- Le **Chef de Service Ressources Humaines** est chargé de mettre à jour le règlement TÉLÉPHONIE et de veiller à sa mise en application. Il est également chargé de trancher des problèmes qui pourraient éventuellement surgir dans l'application du règlement TÉLÉPHONIE et de proposer des adaptations de celle-ci au Directeur Général.
- Le **Téléphone mobile** est le nom générique utilisé pour désigner tant un GSM qu'un Smartphone.
- Les **communications FLEET** désignent des appels voix ou sms vers des collègues de l'intercommunale uniquement via des numéros d'appel fixes ou mobiles. Ces numéros sont intégrés dans la base de données TIBI et sont donc identifiés automatiquement comme des appels internes.

ARTICLE 7

Les matériels de téléphonie mobile ou fixe sont propriétés de Tibi jusqu'à leur rachat éventuel par le travailleur.

La Direction attribue un téléphone mobile à tout travailleur dont les missions liées à l'exercice de sa fonction en nécessitent la mise à disposition. Dans ce cas, les téléphones mobiles sont fournis par le Gestionnaire avec une carte SIM. Aucun accessoire ne peut être ajouté sans l'accord préalable du Gestionnaire. Si le Gestionnaire marque accord sur l'équipement d'un accessoire, il veillera à tracer par écrit si le matériel ajouté est propriété de Tibi ou du travailleur.

Les téléphones mobiles sont attribués nominativement mais peuvent également être attribué à un Service particulier dans le cas où aucun élément ne nécessite la mise à disposition, à titre individuel, d'un téléphone mobile (il peut être mis à disposition du Service et utilisé en alternance par les travailleurs en mission de service). Cette situation concerne principalement les agents amenés à effectuer des gardes et qui utilisent donc en alternance un téléphone mobile commun au service pendant leur rôle de garde.

Elle concerne également des services qui, pour des raisons notamment de déménagement, se retrouvent provisoirement sans infrastructure de téléphonie fixe. La mise à disposition de téléphone(s) mobile(s) permettra alors à ceux-ci de continuer à fonctionner.

L'usage du téléphone mobile est strictement réservé au travailleur ou aux travailleurs du service désigné.

ARTICLE 8

L'abonnement étant d'ordre professionnel, le travailleur n'a pas la possibilité de choisir son numéro de téléphone. Si le travailleur dispose déjà d'un téléphone mobile personnel et souhaite continuer à utiliser ce téléphone mobile, la carte SIM Tibi peut y être insérée. Dans ce cadre, le Gestionnaire veillera à indiquer que seule la carte SIM a été fournie au travailleur.

SECTION 2 : RESPONSABILITÉ

ARTICLE 9

Les téléphones fixes et mobiles sont, en principe, exclusivement réservés à l'usage professionnel. En cas d'abus d'utilisation à destination privée qui peuvent nuire au fonctionnement du service, le travailleur peut donc s'exposer à d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Le téléphone mobile est mis à disposition de l'utilisateur dès sa prise de fonction, ou au plus tard un mois après celle-ci et doit être restitué dès la fin de son contrat de travail, d'une interruption de carrière ou d'une incapacité de travail supérieure à 3 mois, d'un départ anticipé à la retraite ou encore d'un changement de fonction ne nécessitant plus la mise à disposition d'un téléphone mobile, sous réserve d'une autre modalité convenue expressément avec l'employeur.

Le Gestionnaire récupère le matériel auprès du travailleur contre signature d'un accusé de réception émis en deux exemplaires. Le travailleur est tenu de lui restituer le matériel en parfait état ; seule l'usure liée à une utilisation normale sera admise. Si le téléphone mobile est restitué avec des dégâts qui le rendent inutilisable et qui lui incombent, ou si le matériel et/ou les accessoires ne sont pas restitués, le travailleur devra s'acquitter du montant équivalent à la valeur résiduelle du matériel / à la valeur du matériel neuf. Par l'adhésion au présent règlement, le travailleur accepte que ces frais d'acquisition soient directement récupérés via la paie.

Toutefois, avec l'accord de la Direction et sur base de la valeur résiduelle estimée par le Gestionnaire, l'utilisateur peut procéder au rachat du téléphone mobile. Les modalités permettant de procéder au paiement contre accusé de réception sont convenus avec le Service Comptabilité et Finances.

En cas de restitution du téléphone mobile, l'abonnement sous contrat Tibi au nom du titulaire est clôturé. Le numéro d'appel est conservé en vue d'être réattribué à un autre travailleur.

ARTICLE 10

L'utilisateur s'engage à utiliser le téléphone mobile ou fixe en bon père de famille et à le maintenir en bon état. L'utilisateur doit veiller à prendre toutes les dispositions pour éviter que des dégradations soient causées au téléphone mobile ou fixe par sa faute ou sa négligence.

De manière générale, sauf défectuosité de l'appareil indépendante de toute intervention de l'utilisateur, aucun téléphone mobile ne sera remplacé, aux frais de Tibi, plus d'une fois par an.

En cas de négligence importante et/ou répétée, Tibi se réserve le droit de facturer le coût du téléphone mobile remplacé au titulaire.

Toute perte ou vol du téléphone mobile doit être signalé immédiatement par mail, via le Chef de Service, au Gestionnaire afin de permettre à ce dernier d'en bloquer l'utilisation. Dans ce cas, le titulaire doit, complémentirement à la demande de remplacement, procéder à une déclaration de perte/vol auprès du Gestionnaire. Dans cette déclaration, le titulaire précise les circonstances dans lesquelles le matériel a été perdu/volé.

En cas de bris, de défectuosité ou de panne, le titulaire doit introduire une demande de remplacement du téléphone mobile ou fixe auprès du Gestionnaire en précisant les circonstances et les constatations observées dans le cadre du dysfonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, l'utilisateur dispose d'un

délai de 3 jours ouvrables pour introduire sa demande de remplacement. Si le dysfonctionnement survient dans un cadre privé, le délai est porté à 7 jours ouvrables. Dans ce cadre, l'utilisateur remet impérativement le matériel défectueux au Gestionnaire. S'il omet de rendre le matériel, le téléphone mobile sera considéré comme volé/perdu.

En aucun cas, l'utilisateur ne peut engager des frais en vue de procéder à la modification ou à la réparation du téléphone mobile ou fixe sans l'accord préalable du Gestionnaire.

Le droit de bénéficier d'un téléphone mobile professionnel et de son abonnement prend fin, notamment lorsque l'une des situations suivantes se présente :

- négligence à l'utilisation (allant à l'encontre du présent règlement) ;
- utilisation non conforme ou contraire aux règles d'utilisation définies dans le cadre du présent règlement ;
- plus de trois pertes de téléphones mobiles dans lesquelles la responsabilité de l'utilisateur est reconnue.

SECTION 3 : PARTICIPATION FINANCIÈRE

ARTICLE 11

L'employeur prend en charge les communications liées aux téléphones fixes.

Pour les téléphones mobiles, deux cas de figure peuvent se présenter :

- Situation n°1 : Utilisation du téléphone mobile pour des communications strictement professionnelles par le travailleur :

L'employeur prend en charge l'abonnement forfaitaire comprenant les frais d'appels de la totalité des communications FLEET (vers des numéros « internes » reconnus dans la base de données Tibi).

La reconnaissance d'utilisation à titre strictement professionnelle est attestée par la signature d'une déclaration sur l'honneur.

L'intercommunale se réserve, sur base de contrôles ponctuels, de faire constater l'usage privé du téléphone mis à disposition et de procéder sans délai à la perception de l'avantage en nature en découlant. L'institution est attachée à la protection de la vie privée de ses agents sur le lieu de travail. Dans cette optique, les contrôles se feront dans le respect des principes de transparence, nécessité et proportionnalité.

L'utilisation étant limitée à un usage strictement professionnel réglementé par convention d'utilisation, l'utilisation du téléphone mobile n'est pas constitutive d'un avantage en nature.

- Situation n°2 : Utilisation du téléphone mobile pour des communications majoritairement professionnelles et subsidiairement privées par le travailleur :

L'employeur prend en charge l'abonnement forfaitaire comprenant les frais d'appels de la totalité des communications professionnelles et, subsidiairement, les communications de nature privées vers des numéros fixes ou mobiles belges ou étrangers.

Le forfait professionnel sert à couvrir, à titre principal, les communications d'ordre professionnel. Le travailleur est autorisé à utiliser le forfait pour des communications privées mais uniquement à titre subsidiaire.

Dans ce cas, la mise à disposition gratuite d'un téléphone mobile de société qui peut être utilisé à des fins privées est considéré comme un avantage de toute nature et à ce titre, constitue un revenu imposable faisant l'objet de cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale et sur lequel

il y a lieu de retenir un précompte professionnel. L'avantage qui découle de l'utilisation d'un téléphone mobile de société à des fins personnelles est évalué forfaitairement à 12 € par mois (4 € pour l'abonnement téléphonique, 5 € pour l'abonnement internet et 3 € pour le téléphone). Les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel seront calculés sur ce montant. Si la législation fiscale et/ou sociale devait remettre en question ce mode de calcul, Tibi se réserve le droit de revoir celui-ci en s'efforçant de maîtriser le coût.

Pour les utilisateurs à temps partiel, la participation financière est calculée de la même manière que pour un temps-plein.

Pour les deux cas de figure visés ci-dessus, dans la mesure où un dépassement du forfait mensuel est constaté, l'agent est tenu d'honorer le montant du dépassement du forfait autorisé par l'employeur qui lui est facturé directement par l'opérateur. A

Si de manière ponctuelle, le travailleur devait, pour des besoins strictement professionnels, recourir à un usage important de son téléphone mobile entraînant un dépassement du forfait, les heures hors forfait facturées au travailleur peuvent être prises en charge par Tibi. Cette prise en charge se fera par le biais de l'introduction d'une note de frais à laquelle sera annexée la facture détaillée. Le travailleur soulignera en fluo les communications auxquelles se rapporte la note de frais.

Le forfait professionnel sert à couvrir, à titre principal, les communications d'ordre professionnel. Le travailleur est autorisé à utiliser le forfait pour des communications privées mais uniquement à titre subsidiaire.

ARTICLE 12

La Direction Générale arrête la liste des utilisateurs de téléphones mobiles autorisés à en bénéficier ainsi que le type d'utilisation du téléphone mobile (situation n°1 ou 2) et en informe le Bureau Exécutif. Le Bureau Exécutif arrête, par catégorie d'utilisateur, le montant du forfait mensuel de l'abonnement en fonction de l'exercice de leur fonction.

Tout changement de fonction peut entraîner une modification du droit d'utilisation de cet outil de travail. Le Gestionnaire ne peut apporter aucune modification au type d'abonnement dont bénéficie le travailleur sans l'accord préalable de la Direction Générale.

ARTICLE 13

Tous les frais éventuels résultant d'un usage inadéquat ou frauduleux du téléphone mobile ou fixe seront facturés au travailleur sans exclure d'autres sanctions disciplinaires.

ANNEXE 8 : RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Table des matières

Annexe 9 : Règlement relatif à la gestion des vêtements de travail	<u>115113105</u>
Section 1 : Champ d'application	<u>115113105</u>
Section 2 : Vêtement de travail.....	<u>115113105</u>
Section 3 : Obligations de l'employeur	<u>115113105</u>
Section 4 : Obligations du travailleur	<u>116114106</u>
Section 5 : Procédures d'acquisition et de dépôts	<u>116114106</u>
Section 6 : Entreposage	<u>117115107</u>
Section 7 : Fonctionnement.....	<u>117115107</u>
Section 8 : Descriptif des sanctions	<u>118116108</u>

SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à toute personne travaillant pour l'Intercommunale dans les liens d'un contrat de travail ou en tant qu'agent statutaire, sans distinction de sexe, d'âge, de fonction ou de nationalité.

Ce règlement s'applique également aux étudiants, stagiaires et intérimaires.

Il répond aux prescriptions légales applicables en la matière.

SECTION 2 : VÊTEMENT DE TRAVAIL

Les vêtements de travail présentent toutes les garanties de sécurité, de santé et de qualité basées sur les risques à prévenir déterminés par analyses de risques et n'induisent pas de risques supplémentaires. Les vêtements de travail sont adaptés aux exigences d'exercice des activités par le travailleur et aux conditions de travail existantes. Ils tiennent compte des exigences ergonomiques ainsi que des mensurations du travailleur. Ils sont confectionnés avec des matières non allergènes, résistantes à l'usure et au déchirement et entretenus avec des produits non allergènes (99% sans réaction allergique).

Le vêtement de travail participe aussi à l'image de marque de l'intercommunale et, à ce titre, ne peut comporter aucune mention extérieure à l'exception des écussons de sécurité et du logo de l'Intercommunale.

Il est à remarquer que le nom du travailleur, le numéro d'identification et le «code-barres» se trouveront à l'intérieur du vêtement de travail.

SECTION 3 : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

L'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire.

L'employeur associe ses services interne et externe de prévention ainsi que le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) lors du choix du vêtement de travail, en respectant les critères fixés à l'article 2 de ce règlement.

La liste des vêtements de travail par poste ainsi que ses mises à jour sont soumises à l'avis du CPPT et seront communiquées aux travailleurs via le PV du CPPT. Cette liste sera en permanence disponible auprès du Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail (SIPPT).

L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile.

L'employeur peut prendre des mesures de telle sorte qu'un vêtement de travail soit réservé à un même travailleur, du fait des caractéristiques physiques de ce travailleur, et en tenant compte de la nature, de la durée ou de la diversité des activités exercées.

SECTION 4 : OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR

Les travailleurs doivent prendre connaissance et assimiler les règles de fonctionnement décrites dans ce présent règlement.

Les travailleurs sont tenus de porter les vêtements de travail qui leur sont fournis durant leurs prestations pour l'intercommunale, de les utiliser correctement et d'en prendre soin. De plus, en vue de garantir l'image de marque de l'intercommunale, les travailleurs se doivent de porter une tenue correcte en toutes circonstances.

A cette fin, chaque travailleur dont le poste nécessite des vêtements de travail reçoit de l'employeur 5 T-shirts et reçoit chaque année 1 T-shirt supplémentaire. Le nombre de T-shirts fourni étant suffisant, les travailleurs sont tenus de porter le T-shirt fourni par l'employeur, à défaut, un T-shirt équivalent, c.-à-d. uni, de couleur foncée et de modèle similaire. Le T-shirt ne constituant pas un vêtement de travail, l'employeur n'en assure donc pas le nettoyage.

Étant la propriété de Tibi, les vêtements de travail ne peuvent pas être modifiés ou altérés, ni utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été destinés.

Toutes usures et dégradations par le fait du travail ainsi que les pertes et vols de vêtements de travail doivent être immédiatement signalés par les travailleurs à leur responsable et/ou au magasin vêtements du siège d'exploitation de l'Intercommunale².

Il est strictement interdit d'emporter les vêtements de travail à domicile et/ou de les utiliser à des fins privées. Les travailleurs ne peuvent donc en aucun cas assurer eux-mêmes le nettoyage de leurs vêtements de travail.

SECTION 5 : PROCÉDURES D'ACQUISITION ET DE DÉPÔTS

Lors de l'entrée en service ou d'un changement de poste de travail, le responsable du travailleur remplit le bordereau adéquat qu'il remet ensuite au magasin vêtements.

La réception de vêtements de travail se fait uniquement au magasin vêtements.

A la fin de leur contrat, les travailleurs sont tenus de restituer l'entièreté de leurs vêtements de travail au magasin vêtements.

² Entendre par « magasin vêtements », celui du siège d'exploitation de l'intercommunale situé rue du Déversoir, n°1 à 6010 Couillet.

SECTION 6 : ENTREPOSAGE

Les vêtements de travail souillés sont obligatoirement entreposés séparément des propres et des vêtements personnels dans les armoires-casiers mis à disposition des travailleurs par l'intercommunale.

Les travailleurs ont pour obligation d'utiliser les armoires-casiers en bon père de famille et de les maintenir fermées en leur absence.

En cas de dégradation du matériel ou de perte de clé, les travailleurs doivent prévenir le plus rapidement possible leur responsable.

SECTION 7 : FONCTIONNEMENT

Le nettoyage, les réparations, les changements de tailles ou de services et fournitures seront organisés par le magasin vêtements (ou une personne désignée par site) et pris en charge par la société qui assure la gestion des vêtements de travail.

Avant de mettre les vêtements sales au nettoyage, les travailleurs prendront soin d'en vider consciencieusement les poches ainsi que de dérouler complètement les manches des vestes et les jambes des pantalons. L'Intercommunale ou la société de nettoyage ne pourra être tenue responsable de la perte d'objets laissés dans les poches de vêtements déposés pour le nettoyage.

Les travailleurs sont tenus de déposer la veille du jour déterminé leurs vêtements souillés selon les modalités définies au sein des services, disponibles en permanence au SIPP.

Le nettoyage des vêtements de travail s'effectue à fréquence déterminée et par type de vêtement et est inclus dans le prix de location. Il est donc primordial de respecter la fréquence de nettoyage établie ci-dessous pour les vêtements de travail afin de les maintenir en bon état :

Pantalons	à nettoyer chaque semaine
Vestes	selon les besoins au minimum 2 fois par an
Vareuses	selon les besoins au minimum 2 fois par an
Blousons	selon les besoins au minimum 2 fois par an
Parkas	selon les besoins au minimum 2 fois par an

Un suivi informatique nominatif de la fréquence de nettoyage de chaque vêtement de travail sera réalisé.

En cas de changement de taille, le travailleur est tenu d'en informer rapidement son chef de service qui transmettra les informations nécessaires au magasin vêtements. Le travailleur sera tenu de mettre au lavage les anciens vêtements ou de les rendre au magasin des vêtements dans les 5 semaines.

Lorsque des vêtements sont dégradés, un bordereau correctement rempli sera attaché correctement aux vêtements dégradés avant le dépôt au nettoyage.

En cas de besoin ponctuel d'un vêtement de travail supplémentaire du fait d'un imprévu, le travailleur fait part de sa demande à son chef de service. En cas d'accord du chef de service d'octroyer temporairement au travailleur un vêtement de travail supplémentaire, le travailleur ou la personne désignée par le chef de service est tenu de se rendre au magasin muni d'un bordereau signé par son chef de service précisant la durée de l'octroi temporaire. Le travailleur est tenu de restituer au magasin le vêtement de travail supplémentaire dans le délai prévu. En cas de dépassement du délai prévu, le magasin en informe le chef de service. En cas de non-restitution du vêtement de travail supplémentaire dans les 5 jours ouvrables qui suivent le rappel par le chef de service, ledit vêtement sera considéré comme perdu.

SECTION 8 : DESCRIPTIF DES SANCTIONS

Conformément aux articles 47 du statut administratif et 35 du règlement de travail, les situations suivantes peuvent être considérées comme situations répréhensibles pouvant justifier d'une procédure de sanctions disciplinaires : dégradation, vol, perte, non-respect des fréquences de nettoyage, non-restitution des vêtements de travail (changement de fonction ou départ de Tibi), négligences graves et volontaires,...

De plus, conformément à l'article 21 du règlement de travail, le travailleur a l'obligation de restituer en bon état au chef d'entreprise les outils et matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés ainsi que tout le matériel (documents, etc.) qui lui a été remis pour lui permettre d'exécuter son travail. En cas de dommages causés à l'entreprise par le travailleur durant l'exécution du contrat, des indemnités ou dommages-intérêts pourront lui être réclamés en cas de dol, de faute lourde, ou de faute légère présentant un caractère habituel.

Descriptif des vêtements de travail obligatoires par poste de travail

Services/Fonctions				
PE: chauffeurs, chargeurs, entretien	Pantalon visio cat 2	Veste travail visio		
PE: Entretien ouvrier polyvalent	Pantalon visio cat 1		Parka visio 4	Vareuse de
PE: Entretien ouvrier électricien	Pantalon électricien visio	Veste travail élect.	Parka visio 4	Vareuse de
PE: Garage mécanicien	Jardinière/Salopette visio		Blouson visio 4	Vareuse de
PE: Chaudronnerie	Pantalon soudeur	Veste soudeur	Blouson visio 4	Vareuse de
PE: Magasin Vêtement	Pantalon gris	Polo gris		Vareuse de
PE: Gardiennage	Pantalon gris	Polo gris		Vareuse de
PdR: Préposés, chauffeurs, bascule	Pantalon visio cat 1		Parka visio 4	Vareuse de
CT: Manœuvres polyvalent trieurs	jardinière bleue			Vareuse de
CT: Dalle, maintenance, brigadiers	Pantalon visio 1		Blouson visio 4	Vareuse de
UVE : Production chef 1/4,	Pantalon visio cat 1	Veste travail visio	Parka visio 4	Vareuse de
UVE : Nettoyage et contrôle	Pantalon visio cat 1		Blouson visio 4	Vareuse de
UVE: Bascule	Pantalon gris	Polo gris	Blouson visio 4	Vareuse de
UVE: Entretien mécanicien	Pantalon soudeur	Veste soudeur	Blouson visio 4	Vareuse de
UVE: Entretien électricien	Jardinière électricien	Veste électricien	Blouson visio 4	Vareuse de
UVE: Rondier	Pantalon visio cat 1	Veste travail visio	Blouson visio 4	Vareuse de
Broyeur encombrants	Pantalon visio cat 1	Veste travail visio	Blouson visio 4	Vareuse de
	Nettoyage toutes les semaines	Nettoyage sur demande		

Liste des sites, des jours de dépôts/enlèvement des vêtements, modalité de dépôt

Site	Jour	Dépôt (Initial) propres	Dépôt sales (Tibi)
Collecte, entretien, garage	Vendredi	Chariots	Chariots
Centre de tri	Vendredi	Chariots	Chariots
UVE de Pont-de-Loup	Jeudi	Chariots	Chariots
Broyeur encombrants (Couillet 1)	Vendredi	Mannes	Sacs tissus
Parc d'Anderlues	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Chapelle-lez-Herlaimont	Mercredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Châtelet	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Couillet 1	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Couillet 2	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Courcelles	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Fleurus	Mercredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Fontaine-L'Evêque	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Gerpinnes	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc d'Ham-sur-Heure	Vendredi	Casiers	Sacs tissus

Parc de Les Bons Villers	Mardi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Montigny-le-Tilleul	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Ransart	Vendredi	Casiers	Sacs tissus
Parc de Pont-à-Celles	Jeudi	Casiers	Sacs tissus

ANNEXE 9 : RÈGLEMENT AUTOMOBILE

Table des matières

Annexe 10 : Règlement Automobile	<u>120119109</u>
Section 1 : Préambule	<u>121119110</u>
Section 2 : Portée et champs d'application	<u>121119110</u>
Section 3 : Catégories de véhicules et modalités d'utilisation.....	<u>121119110</u>
Sous-section 1 : Véhicule de fonction	<u>122120111</u>
Sous-section 2 : Véhicule de service.....	<u>122120111</u>
Sous-section 3 : Véhicule personnel	<u>123121112</u>
Sous-section 4 : Mission à l'étranger.....	<u>123121112</u>
Section 4 : Fin ou refus d'attribution	<u>123121112</u>
Section 5 : Conditions relatives aux personnes	<u>123121112</u>
Sous-section 1 : Gestionnaire de flotte	<u>123121112</u>
Sous-section 2 : Obligations de l'utilisateur.....	<u>125123114</u>
Section 6 : Conditions d'utilisation relatives aux véhicules de service.....	<u>126124115</u>
Section 7 : Accident - Assurance.....	<u>127125116</u>
Section 8 : Responsabilités	<u>128126117</u>
Section 9 : Procédure de recouvrement des amendes	<u>129127118</u>
Sous-section 1 : Objet et champ d'application	<u>129127118</u>
Sous-section 3 : Le procès-verbal de la contravention est envoyé à Tibi sur base de l'immatriculation.....	<u>130128119</u>
Sous-section 4 : Le procès-verbal est déposé sur le pare-brise du véhicule.....	<u>131129120</u>
Sous-section 5 : Le procès-verbal est directement adressé au conducteur	<u>132130121</u>
Sous-section 6 : Nature du « Joker »	<u>133131122</u>
Section 10 : Modification du règlement	<u>133131122</u>
Annexe 1	<u>134132123</u>
Annexe 2	<u>135133124</u>
Annexe 3	<u>136134125</u>
Annexe 4	<u>137135126</u>
Annexe 5	<u>138136127</u>
Annexe 6	<u>139137128</u>

SECTION 1 : PRÉAMBULE

Le présent Règlement Automobile constitue un **Règlement d'Ordre Intérieur** qui doit permettre de rencontrer un nécessaire souci d'efficacité en matière de désignation, de gestion et d'utilisation des véhicules automoteurs mis à disposition et faisant partie du parc automobile de l'intercommunale Tibi.

Les frais liés au charroi représentent une part non négligeable des charges de l'intercommunale.

Les règles décrites dans le présent règlement poursuivent dès lors l'objectif d'une approche uniforme et efficace de la gestion du parc automobile.

C'est pour cette raison qu'il est important de formaliser les droits et obligations des différents intervenants dans l'utilisation et la gestion des véhicules utilisés notamment à des fins professionnelles.

Les responsabilités du conducteur sont dès lors fixées, qu'elles soient d'ordre opérationnelles (entretien, usage en bon père de famille,...) ou financières (limites budgétaires, fiscalité,...).

Le présent règlement est opposable aux utilisateurs ; elle fixe les délégations et droits des utilisateurs (utilisation à des fins privées, contributions, possibilités de contrôle et sanctions,...) et la responsabilité des intervenants dans l'utilisation et la gestion des véhicules mis à disposition, notamment à des fins professionnelles.

Elle peut être revue unilatéralement en cas de nécessité pratique pour des raisons économiques, modifications dans la législation sur son sujet. En cas de révision du présent règlement, les travailleurs seront informés de ces modifications.

SECTION 2 : PORTÉE ET CHAMPS D'APPLICATION

ARTICLE 1

Sont soumis aux dispositions contenues dans le présent règlement tous les membres du personnel (tous statuts confondus) occupés par l'intercommunale.

ARTICLE 2

Il concerne tous les véhicules, qu'ils soient de service ou de fonction, propriété de l'intercommunale ou acquis en leasing et/ou renting.

ARTICLE 3

Toute mise à disposition d'un véhicule de service ou de fonction au profit d'une personne étrangère aux services de l'intercommunale est interdite.

SECTION 3 : CATÉGORIES DE VÉHICULES ET MODALITÉS D'UTILISATION

ARTICLE 4

Il convient de distinguer les **véhicules de fonction**, les **véhicules de service** et les **véhicules personnels**.

SOUS-SECTION 1 : VÉHICULE DE FONCTION

ARTICLE 5

Le véhicule de fonction est attribué nominativement.

Le véhicule de fonction peut être défini comme celui qui est mis à la disposition d'un utilisateur de manière permanente en raison de la fonction qu'il occupe. Il en a l'utilisation exclusive même en dehors des heures et des jours de service et des besoins de son activité.

ARTICLE 6

Sont concernés par l'attribution d'un véhicule de fonction les agents ayant fait l'objet d'une délibération du Bureau Exécutif ou du Comité de Rémunération de l'intercommunale.

ARTICLE 7

Les véhicules de fonction sont utilisés aux conditions de la Circulaire CIRH 241/516532 du 1^{er} avril 1999 de l'Administration des contributions directes du Service Public Fédéral Finances relative à la valorisation des avantages de toute nature (ATN) qui résultent de l'utilisation à des fins personnelles de véhicule des pouvoirs publics par les titulaires d'une charge, d'un mandat ou d'une fonction publique.

SOUS-SECTION 2 : VÉHICULE DE SERVICE

ARTICLE 8

Les véhicules de service sont utilisés par les personnes mieux identifiées à l'article 1 et les chauffeurs uniquement pour les besoins du service. Ces véhicules ne sont pas fiscalisés dans la mesure où aucun déplacement à titre privé n'est effectué, au sens de la circulaire ministérielle précitée.

ARTICLE 9

Le véhicule de service est utilisé par les agents pour les besoins de leur service, donc pendant les heures et les jours de travail. Il peut être affecté à une direction ou un service en fonction des besoins et de la nature des missions.

ARTICLE 10

Les véhicules de service sont référencés différemment en fonction de l'usage qui en est fait et en fonction de la nécessité de les attribuer à des agents ou des services déterminés :

- Sont considérés comme véhicules de service attribués ceux qui sont rattachés à un service en particulier, ce qui est justifié par des nécessités de service, jugées exclusivement par le Directeur Général ;
- Sont considérés comme véhicule de pool, les véhicules de service non attribués étant utilisables par tout agent autorisé pour les besoins du service.

Les véhicules de service, propriété de l'intercommunale, repris dans le pool de véhicules non attribués, sont entretenus par le Service Charroi. Les véhicules de service attribués non couverts par un leasing/renting sont également entretenus par le service charroi.

Les véhicules de service attribués, objet d'un contrat de leasing/renting, sont entretenus suivant les conditions reprises dans le contrat signé. Dans ce dernier cas, toute intervention sur le véhicule non justifiée par l'urgence et pour des réparations mineures sont du ressort exclusif de l'entreprise de leasing/renting.

SOUS-SECTION 3 : VÉHICULE PERSONNEL

ARTICLE 11

Tout agent, qui pour des raisons de service, et pour autant qu'il dispose d'un contingent kilométrique octroyé en vertu d'une décision du Bureau Exécutif, peut utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels.

L'intercommunale souscrit une assurance de type « omnium mission » couvrant uniquement les dégâts survenus au véhicule de l'agent lors de missions dûment autorisées.

Préalablement à la mission, il doit remplir une feuille de route (**modèle en annexe 1**) qui devra être contresignée par sa hiérarchie. Ensuite, pour le remboursement des frais kilométriques, le travailleur doit compléter le formulaire. (**annexe 2**)

SOUS-SECTION 4 : MISSION À L'ÉTRANGER

ARTICLE 12

Tout déplacement en dehors du territoire national pour les besoins du service par un agent doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Directeur Général et ce, quel que soit le véhicule utilisé.

ARTICLE 13

Concernant les véhicules de fonction uniquement, l'article 12 ne s'applique pas en cas de déplacement pour un usage privé ; cette utilisation non professionnelle du véhicule relevant du champ d'application tel que décrit à l'article 7 du présent règlement.

SECTION 4 : FIN OU REFUS D'ATTRIBUTION

ARTICLE 14

Le droit d'utiliser un véhicule mis à disposition par l'intercommunale prend fin de plein droit, notamment lorsque l'une des situations suivantes se présente :

- 1° départ à la retraite ou crédit maladie en vue de la retraite ;
- 2° suspension pour mesure d'ordre ;
- 3° fin du contrat de travail ;
- 4° négligence lors de l'utilisation du véhicule (allant à l'encontre du présent règlement) ;
- 5° utilisation du véhicule à des fins détournées ou contraires à celles définies dans le cadre du présent règlement ;
- 6° en cas d'incapacité de travail de plus de trois mois.

SECTION 5 : CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES

SOUS-SECTION 1 : GESTIONNAIRE DE FLOTTE

ARTICLE 15

La flotte de véhicules est gérée par un gestionnaire technique épaulé par un agent en charge des tâches administratives de gestion de la flotte.

Le **Gestionnaire technique de la Flotte** est le Chef du Service Charroi de l'intercommunale à qui cette dernière confie la responsabilité de la gestion journalière du parc automobile.

ARTICLE 16

Il a la charge d'appliquer correctement le présent règlement et de répondre à l'ensemble des questions des utilisateurs concernant celui-ci. Il est assisté d'un agent en charge des relations administratives avec les sociétés extérieures liées à l'intercommunale par un contrat de leasing ou de renting (commandes de véhicules, livraisons, entretiens, dépannages, assistance, sinistres, restitution de véhicules en fin de contrat,...). L'agent, désigné par le Directeur Général, a également en charge la tenue et le suivi des assurances y compris le volet administratif relatif au règlement des sinistres (contact compagnie, experts,...) ainsi que la tenue à jour de la liste des cartes carburant.

ARTICLE 17

Le Gestionnaire technique de la Flotte est chargé d'organiser les interventions techniques nécessaires au maintien en bon état du charroi, de gérer et d'optimiser l'affectation des véhicules aux différents services, et de contrôler le caractère professionnel de l'utilisation qui est faite des véhicules mis à disposition des services de l'intercommunale. Il est chargé de suivre l'évolution des kilométrages parcourus annuellement par l'ensemble des véhicules du parc automobile et de proposer, lorsque cela est envisageable, la mise en « pool » de certains d'entre eux.

ARTICLE 18

Le Gestionnaire de la Flotte établit un procès-verbal contradictoire, signé par l'utilisateur, lors de toute mise à disposition ou reprise de véhicule.

ARTICLE 19

Il est chargé de veiller à ce que toute panne ou dégradation non liée à un usage normal d'un véhicule par son utilisateur fasse l'objet d'un rapport dans le cadre d'une procédure administrative auprès du Directeur Général.

Il s'assure de l'état de propreté du véhicule en planifiant son lavage dès que l'état de propreté extérieur du véhicule le justifie.

ARTICLE 20

Le Gestionnaire de la Flotte est tenu de veiller à ce que tous les véhicules mis à disposition soient dotés des équipements de sécurité minimum, soient en ordre de roulage d'un point de vue technique et légal.

Pour des raisons élémentaires de sécurité, le Gestionnaire de la Flotte est tenu d'interdire l'usage d'un véhicule qui ne respecterait pas ces normes techniques ou légales.

ARTICLE 21

Le Gestionnaire de la Flotte est chargé de proposer au Directeur Général, indépendamment de la catégorie de l'utilisateur, les critères de sélection des véhicules mis à disposition des services ou des personnes (dont les catégories de véhicules, critères environnementaux,...).

Le choix des véhicules est laissé à l'appréciation du Bureau Exécutif dans le cadre de sa compétence de décision relative à la passation de marchés publics.

SOUS-SECTION 2 : OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR

ARTICLE 22

Le conducteur d'un véhicule mis à disposition s'engage à l'utiliser en bon père de famille et à le maintenir en bon état de conservation et de présentation.

L'agent s'engage à laisser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à le verrouiller et à activer le ou les éventuels systèmes antivols, ainsi qu'à dissimuler tout objet susceptible d'attirer l'attention d'éventuels voleurs.

ARTICLE 23

L'utilisateur est responsable du véhicule mis à disposition. Il reste donc le seul responsable pour le suivi obligatoire de l'usure technique (notamment présentation du véhicule auprès du Gestionnaire de la Flotte, selon les prescriptions communiquées par ce dernier, contrôle préventif du niveau des différents liquides tous les 1.000 km, vérification de l'état et de la pression des pneus,...).

S'il constate des anomalies, il doit sans délai informer sa hiérarchie, laquelle est tenue de transmettre l'information au gestionnaire de la Flotte.

ARTICLE 24

L'utilisateur est autorisé à conduire le véhicule pour autant qu'il soit apte et titulaire d'un permis de conduire en cours de validité. A défaut, ce véhicule doit être remis au Gestionnaire de la Flotte, sans délai.

ARTICLE 25

L'utilisateur s'engage à se conformer aux lois et règlements qui concernent la détention ou l'utilisation d'un véhicule et notamment au Code de la route.

ARTICLE 26

L'utilisateur s'engage à ne pas prêter ou céder le véhicule à titre onéreux ou gratuit, à ne pas le louer, à ne pas le donner en gage et à ne pas l'affecter en garantie de manière quelconque.

ARTICLE 27

L'utilisateur est tenu de permettre au Gestionnaire de la Flotte d'effectuer, à tout moment, un contrôle de l'état du véhicule.

ARTICLE 28

Il est interdit à l'utilisateur de transporter dans le véhicule des personnes ou des biens contre paiement.

ARTICLE 29

L'utilisateur d'un véhicule de service s'engage à ne pas pousser ou remorquer d'autres véhicules sans autorisation expresse et préalable du Gestionnaire de la Flotte.

ARTICLE 30

L'utilisateur s'engage à ce que le véhicule ne circule que dans les pays mentionnés sur la carte verte d'assurance.

ARTICLE 31

Tout séjour du véhicule à l'étranger n'excédera pas la durée normale de la mission pour laquelle l'autorisation dudit séjour avait été initialement accordée.

ARTICLE 32

Tous les frais de parking sont à la charge exclusive de l'intercommunale dans le cadre des missions autorisées. Par contre, toute amende ou contravention encourue à la suite de la saisie ou de l'utilisation du véhicule sont à la charge de l'agent responsable lorsqu'ils sont verbalisés à l'occasion d'une mission.

ARTICLE 33

L'utilisateur s'engage formellement à ne pas faire participer son véhicule à des compétitions sportives, ni à des courses, essais de vitesse ou concours.

ARTICLE 34

L'utilisateur d'un véhicule de fonction s'engage à se conformer aux dispositions du contrat de leasing.

SECTION 6 : CONDITIONS D'UTILISATION RELATIVES AUX VÉHICULES DE SERVICE

ARTICLE 35

Le travailleur ne pourra utiliser le véhicule de service qu'à des fins professionnelles. Il est strictement interdit au travailleur d'utiliser les véhicules à des fins privées. On entend par « fins privées » tant les déplacements domicile-lieu de travail que les déplacements purement privés (soir, week-end, vacances, jour de repos, jour de chômage temporaire, etc.).

ARTICLE 36

Dans l'hypothèse d'une utilisation par un travailleur à des fins privées d'un véhicule de service, cet avantage sera imposé selon la méthode forfaitaire de l'évaluation des avantages en toute nature.

ARTICLE 37

Afin de s'assurer du respect de l'interdiction d'utiliser le véhicule de service à des fins privées, un carnet est placé dans chaque véhicule.

Le travailleur qui utilise le véhicule doit consigner, dans ce carnet, la date, l'heure, le nombre de kilomètre parcouru et la raison du déplacement professionnel.

ARTICLE 38

Dans certaines circonstances limitativement énumérées ci-après, l'utilisation d'un véhicule de service pour effectuer un déplacement domicile-lieu de travail constitue un avantage social non imposable.

- 1° Mission de garde : dans le cadre d'une mission de garde en dehors des heures normales de travail, le travailleur peut être autorisé par son supérieur hiérarchique à effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail avec le véhicule de service, à l'exception de tout déplacement d'ordre privé ;
- 2° Prestations exceptionnelles : dans le cadre de prestations exceptionnelles effectuées en dehors du lieu habituel de travail, le travailleur peut être autorisé par son supérieur hiérarchique à effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail avec le véhicule de service, à l'exception de tout déplacement d'ordre privé ;
- 3° Usage exceptionnel : pour une raison exceptionnelle et fortuite, le travailleur peut être autorisé par son supérieur hiérarchique à effectuer un déplacement privé de courte distance avec un véhicule de service.

L'autorisation du supérieur hiérarchique doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur hiérarchique (modèle en annexe 3).

Dans ces hypothèses, le travailleur consigne également son (ses) déplacement(s) dans le carnet présent dans le véhicule de service.

Le chef de service, ayant autorisé un tel déplacement, est tenu de prévenir sans délai le service du personnel en communiquant une copie du formulaire (annexe 3).

ARTICLE 39

Durant les périodes de congés, quelle qu'en soit la durée, le véhicule de service doit rester à la disposition du pool de véhicules.

En cas d'absence d'un agent, le véhicule doit être réintégré sans délai dans le pool.

ARTICLE 40

Le périmètre de circulation autorisé est limité au territoire de la zone Tibi avec dérogation possible pour des missions à l'extérieur de celle-ci dument autorisée par la direction.

ARTICLE 41

En aucun cas, des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de service.

Il est en revanche possible de transporter des collaborateurs, des usagers ainsi que des personnes extérieures dans le cadre du service.

ARTICLE 42

En cas de reprise du véhicule à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et de toute dégradation, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-responsabilité de l'agent.

ARTICLE 43

Dans ce cas, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit. Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule.

ARTICLE 44

L'ensemble des véhicules de service appartenant à Tibi est équipé d'un système de géolocalisation, permettant de les localiser via les coordonnées GPS.

La géolocalisation des véhicules de service ne peut en aucun cas et d'aucune manière être désactivée par un membre du personnel sauf dans les cas de figure repris aux points 1 et 2 de l'article 38 du présent règlement.

Dans ces cas de figure uniquement et conformément à la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la géolocalisation du véhicule de service peut être désactivée, en dehors des heures de travail, pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail.

Cette faculté de désactiver le système de géolocalisation ne soustrait en rien le travailleur de respecter l'interdiction d'utilisation des véhicules de service à des fins autres que professionnelles.

SECTION 7 : ACCIDENT - ASSURANCE

ARTICLE 45

En cas d'accident, un constat (amiable ou par la Police) doit impérativement être rempli et doit indiquer les noms, adresse et coordonnées, compagnie d'assurance, du (ou des) tiers et des témoins.

L'accident devra être immédiatement signalé au Responsable de la Flotte et à l'agent en charge des tâches administratives et le constat transmis au service Assurances, avec copie au Responsable de la Flotte.

ARTICLE 46

L'intercommunale est responsable des dommages subis par l'agent dans le cadre de son service. L'accident, dont peut être victime l'agent au cours d'un déplacement professionnel, est considéré comme un accident du travail.

Néanmoins, la faute de la victime peut être une cause d'exonération de la responsabilité de l'intercommunale.

La responsabilité de Tibi ne saurait être engagée à raison des dommages subis par l'agent en dehors du service.

ARTICLE 47

L'intercommunale est responsable, à l'égard des tiers, des dommages causés par son agent, dans l'exercice de ses fonctions, avec un véhicule de service ou de fonction.

Toutefois, l'intercommunale pourra ensuite se retourner contre l'agent ayant commis une faute détachable du service, pour obtenir, en tout ou partie, le remboursement des indemnités, non payées par l'assureur, versées aux victimes :

- En cas de faute lourde et personnelle ayant causé l'accident, comme :
 - La conduite du véhicule de service en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants ;
 - La conduite sans permis de conduire.
- En cas d'utilisation privative d'un véhicule de service ou d'écart de l'itinéraire prescrit ou du périmètre de circulation sans autorisation préalable.

SECTION 8 : RESPONSABILITÉS

ARTICLE 48

L'usage personnel d'un véhicule de service constitue une infraction au présent Règlement et engage la responsabilité personnelle de l'agent. Des sanctions peuvent être prises à son encontre.

ARTICLE 49

Le conducteur d'un véhicule engage sa responsabilité personnelle en cas de non-respect des règles du Code de la Route.

ARTICLE 50

En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l'agent encourt les mêmes sanctions que les particuliers. Il doit acquitter, lui-même, les amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire d'emprisonnement.

ARTICLE 51

En cas de suspension de permis de conduire, l'agent doit immédiatement en informer Tibi et restituer le véhicule mis à sa disposition à son service d'affectation.

ARTICLE 52

Le Directeur Général est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera notifié à chaque agent, utilisateur d'un véhicule pour le compte de l'intercommunale dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 53

Le Pôle environnemental de Couillet comporte deux zones de parking :

- 7° Une zone de parking extérieure,
- 8° Une zone de parking intérieure.

L'accès à la zone de parking interne nécessite l'ouverture de la barrière située devant le poste de garde.

L'ensemble des véhicules du personnel de Tibi dispose d'un accès à la zone de parking extérieure.

Seuls les véhicules de service et les véhicules des personnes listées ci-dessous ont un accès au parking intérieur :

- 9° Les Administrateurs,
- 10° Le Président,
- 11° Le Directeur Général,
- 12° Les Directeurs adjoints,
- 13° Les Chefs de service,
- 14° Le personnel féminin du pôle administratif (parking latéral).

Les visiteurs, renseignés au service de gardiennage au préalable, peuvent également accéder au parking intérieur.

Sur base d'une demande de dérogation écrite, adressée au Directeur Général, les personnes suivantes peuvent demander à bénéficier d'un accès exceptionnel au parking intérieur :

- 15° Toute personne disposant d'une carte de stationnement pour personnes handicapées à son nom. Dans ce cas, une copie de cette carte doit être jointe à la demande de dérogation. En cas d'accord, la dérogation est permanente.
- 16° Toute personne présentant une incapacité physique temporaire nécessitant de limiter ses déplacements. Dans ce cas, un certificat médical précisant la nécessité de limiter les déplacements du demandeur doit être joint à la demande de dérogation. En cas d'accord, la dérogation est temporaire. Elle correspond à la durée de couverture du certificat médical.
- 17° Toute personne titulaire d'une dérogation écrite et motivée consentie par le Directeur Général pour des raisons justifiées par la bonne tenue du service par l'intercommunale.

Le Directeur Général répond à la demande de dérogation en précisant, le cas échéant, les modalités d'octroi de la dérogation.

SECTION 9 : PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES AMENDES

SOUS-SECTION 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 54

Cette procédure définit toutes les étapes relatives au paiement d'une amende infligée au conducteur d'un véhicule de service ou de fonction.

ARTICLE 55

Cette procédure est applicable à l'ensemble des services de l'intercommunale.

Le Directeur Support est chargé de l'application de la présente procédure.

ARTICLE 56

En cas d'amende, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- Le procès-verbal de la contravention arrive à Tibi sur base de l'immatriculation ;
- Le procès-verbal de la contravention est déposé sur le pare-brise du véhicule ;
- Le procès-verbal de la contravention est adressé immédiatement au conducteur.

SOUS-SECTION 3 : LE PROCÈS-VERBAL DE LA CONTRAVENTION EST ENVOYÉ À TIBI SUR BASE DE L'IMMATRICULATION

ARTICLE 57

Tibi reçoit le procès-verbal de la contravention qui est transféré au gestionnaire assurances.

En ce qui concerne les véhicules de leasing, le « Fleet manager » renseigné aux sociétés de leasing reçoit le procès-verbal.

Le « Fleet manager » transmet ensuite le procès-verbal qu'il reçoit, au gestionnaire assurances.

Le gestionnaire assurances recherche le conducteur concerné par l'infraction.

Il envoie d'une part, la copie du procès-verbal au conducteur dès qu'il est identifié (le Service garde l'originale) et d'autre part, communique l'identité (nom et prénom) du conducteur du véhicule à l'autorité émettrice de la contravention.

L'envoi de la copie au conducteur est accompagné d'un courrier l'informant que son identité a été communiquée à l'autorité émettrice de la contravention et, s'il dispose toujours de son « joker », de la possibilité pour lui de l'utiliser (valable une fois tous les cinq ans).

ARTICLE 58

- LE CONDUCTEUR CONTESTE LA CONTRAVENTION

Le conducteur doit se rendre dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception du courrier afin de remplir et signer les documents relatifs à la contestation de la contravention (le formulaire « réponse – infraction de roulage ».)

La contestation n'est pas acceptée :

Compte tenu du fait que Tibi a communiqué l'identité du conducteur, ce dernier recevra par conséquent le rappel de paiement suite au refus de la contestation invoquée par le conducteur.

Dans la mesure où le conducteur concerné dispose de son « joker » et souhaite l'utiliser, ce dernier se rend, dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du rappel original, auprès du gestionnaire assurances afin de compléter et de signer le document relatif à l'utilisation du « joker » (annexe n° 4).

Dans le cas où le conducteur sollicite l'utilisation de son « joker », le gestionnaire assurances remet une copie de l'annexe 6 de la présente procédure (utilisation du « joker ») avec accusé de réception au Service Comptabilité & Finances et au Service RH.

Si le conducteur ne se rend pas auprès du gestionnaire assurances dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du courrier ou du rappel, il perd alors le droit d'utiliser son « joker » pour la contravention concernée.

La contestation est acceptée :

La procédure est clôturée.

ARTICLE 59 - LE CONDUCTEUR NE CONTESTE PAS LE CONTRAVENTION

Le conducteur qui dispose de son « joker » et souhaite l'utiliser, se rend, dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du courrier, auprès du gestionnaire assurances afin de compléter et de signer le document relatif à l'utilisation du « joker » (annexe n° 4).

Dans ce contexte, le gestionnaire assurances remet une copie de l'annexe 6 de la présente procédure (utilisation du « joker ») avec accusé de réception au Service Comptabilité & Finances et au Service RH.

Dans le cas où le conducteur souhaite utiliser son « joker », mais que ce dernier ne se rend pas auprès du gestionnaire assurances dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal, il perd alors le droit d'utiliser son « joker » pour la contravention concernée.

Dans les cas où le conducteur n'a pas de « joker » disponible ou ne souhaite pas l'utiliser, il est seul responsable du paiement de la contravention.

SOUS-SECTION 4 : LE PROCÈS-VERBAL EST DÉPOSÉ SUR LE PARE-BRISE DU VÉHICULE

ARTICLE 60

Toute contravention doit être remise au gestionnaire assurances dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa réception. Si le travailleur ne se présente pas auprès du gestionnaire assurances dans le délai imparti, ce dernier sera tenu au paiement des frais liés au retard et à l'envoi d'un rappel par l'autorité émettrice de la contravention.

Lors de la remise du procès-verbal au gestionnaire assurances, le conducteur doit signaler s'il souhaite contester la contravention. Le cas échéant, il complètera et signera le formulaire « réponse – infraction de roulage » envoyé par l'autorité émettrice de la contravention.

Si le travailleur paie la contravention qui a été déposée sur le véhicule avant la remise de la contravention au gestionnaire assurances, alors ce dernier est tenu également de joindre à la contravention, la preuve du paiement.

ARTICLE 61 - LE CONDUCTEUR NE PAIE PAS LA CONTRAVENTION

Sur base de la copie du procès-verbal transmis par le conducteur ou du rappel envoyé à Tibi si ce dernier ne remet pas ladite copie, le gestionnaire assurances envoie par courrier simple d'une part, la copie du procès-verbal au conducteur dès qu'il est identifié (le Service garde l'originale) et d'autre part, communique l'identité (conformément au formulaire « réponse – infraction de roulage ») du conducteur du véhicule à l'autorité émettrice de la contravention.

L'envoi de la copie au conducteur est accompagné d'un courrier l'informant que son identité a été communiquée à l'autorité émettrice de la contravention et, s'il dispose toujours de son « joker », de la possibilité pour lui de l'utiliser (valable une fois tous les cinq ans).

Dans la mesure où le conducteur concerné dispose de son « joker » et souhaite l'utiliser, ce dernier se rend, dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du courrier, auprès du gestionnaire assurances afin de compléter et de signer le document relatif à l'utilisation du « joker » (annexe n° 4). Si le conducteur ne se rend pas auprès du gestionnaire assurances dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du courrier, il perd alors le droit d'utiliser son « joker » pour la contravention concernée.

Le conducteur veillera à se munir du procès-verbal en sa possession afin de permettre à l'intercommunale de payer l'amende. Dans ce contexte, le gestionnaire assurances remet une copie de l'annexe 6 de la présente procédure (utilisation du « joker ») avec accusé de réception au Service Comptabilité & Finances et au Service RH.

Dans les cas où le conducteur n'a pas de « joker » disponible ou ne souhaite pas l'utiliser, il est seul responsable du paiement de la contravention.

ARTICLE 62 - LE CONDUCTEUR CONTESTE LA CONTRAVENTION

Le gestionnaire assurances envoie au conducteur un courrier l'informant, s'il dispose toujours de son « joker », de la possibilité pour lui de l'utiliser (valable une fois tous les cinq ans).

La contestation n'est pas acceptée :

Lors de la contestation de la contravention, le conducteur a fourni son identité à l'autorité compétente, de telle sorte qu'il recevra par conséquent le rappel de paiement en raison du refus de la contestation invoquée par le conducteur.

Toute contravention doit être remise au gestionnaire assurances dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa réception sous peine de ne pouvoir bénéficier de son éventuel « joker ».

Dans la mesure où le conducteur concerné dispose de son « joker » et souhaite l'utiliser, ce dernier se rend, dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du rappel, auprès du gestionnaire assurances afin de compléter et de signer le document relatif à l'utilisation du « joker » (annexe n° 4).

Dans le cas où le conducteur sollicite l'utilisation de son « joker », le gestionnaire assurances remet une copie de l'annexe 6 de la présente procédure (utilisation du « joker ») avec accusé de réception au Service Comptabilité & Finances et au Service RH.

Si le conducteur ne se rend pas auprès du gestionnaire assurances dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du courrier ou du rappel, il perd alors le droit d'utiliser son « joker » pour la contravention concernée.

La contestation est acceptée :

La procédure est clôturée.

SOUS-SECTION 5 : LE PROCÈS-VERBAL EST DIRECTEMENT ADRESSÉ AU CONDUCTEUR

ARTICLE 63

Le conducteur doit remettre au gestionnaire assurances une copie du procès-verbal de la contravention dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa réception.

Le gestionnaire assurance envoie ensuite un courrier au conducteur l'informant, s'il dispose toujours de son « joker », de la possibilité pour lui de l'utiliser (valable une fois tous les cinq ans).

ARTICLE 64 - LE CONDUCTEUR CONTESTE LA CONTRAVENTION

La contestation n'est pas acceptée :

L'autorité émettrice de la contravention envoie un rappel de paiement au conducteur.

Si le conducteur concerné dispose de son « joker » et souhaite l'utiliser, ce dernier se rend, dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal, auprès du gestionnaire assurances afin de compléter et de signer le document relatif à l'utilisation du « joker » (annexe n° 4).

Dans ce contexte, le gestionnaire assurances remet une copie de l'annexe 6 de la présente procédure (utilisation du « joker ») avec accusé de réception au Service Comptabilité & Finances et au Service RH.

Dans le cas où le conducteur souhaite utiliser son « joker », mais que ce dernier ne se rend pas auprès du gestionnaire assurances dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal, il perd alors le droit d'utiliser son « joker » pour la contravention concernée.

Dans les cas où le conducteur n'a pas de « joker » disponible ou ne souhaite pas l'utiliser, il est seul responsable du payement de la contravention.

La contestation est acceptée :

La procédure est clôturée.

ARTICLE 65 - LE CONDUCTEUR NE CONTESTE PAS LA CONTRAVENTION

Le conducteur qui dispose de son « joker » et souhaite l'utiliser, se rend, dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal, auprès du gestionnaire assurances afin de compléter et de signer le document relatif à l'utilisation du « joker » (annexe n° 4).

Dans ce contexte, le gestionnaire assurances remet une copie de l'annexe 6 de la présente procédure (utilisation du « joker ») avec accusé de réception au Service Comptabilité & Finances et au Service RH.

Dans le cas où le conducteur souhaite utiliser son « joker », mais que ce dernier ne se rend pas auprès du gestionnaire assurances dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du procès-verbal, il perd alors le droit d'utiliser son « joker » pour la contravention concernée.

Dans les cas où le conducteur n'a pas de « joker » disponible ou ne souhaite pas l'utiliser, il est seul responsable du payement de la contravention.

SOUS-SECTION 6 : NATURE DU « JOKER »

ARTICLE 66 - SOCIAL

Les amendes de roulages que Tibi paye pour les travailleurs sont soumises à une cotisation de solidarité à charge de Tibi à concurrence de 33 %.

Les amendes de roulage découlant d'une infraction légère à la circulation (infractions des premier et deuxième degrés) et les infractions de vitesse de moins de 150,00 EUR sont exonérées jusqu'à un certain montant. Elles ne sont pas soumises à la cotisation de solidarité à concurrence d'un montant de 150,00 EUR par an et par travailleur.

Les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions des troisième et quatrième degrés) et les infractions de vitesse de minimum 150,00 EUR sont soumises entièrement à la cotisation de solidarité.

ARTICLE 67 - FISCAL

L'utilisation d'un « joker » constitue en principe un avantage de toute nature (ATN) qui est taxable dans le chef du travailleur. En effet, selon l'article 31 du Code des impôts sur les revenus, les avantages de toute nature sont considérés comme de la rémunération et doivent par conséquent être intégrés dans la base imposable du travailleur.

SECTION 10 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE 68

Toute modification du présent règlement sera préalablement soumise aux organisations syndicales.

ANNEXE 1

	FORMULAIRE – AUTORISATION D’UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL POUR LES BESOINS D’UNE MISSION EXTÉRIEURE DURANT LES HEURES DE TRAVAIL ET POUR LE COMPTE DE TIBI
Remarque importante : Ce formulaire doit être rentré avant le début de la mission à Madame Laurence DEWEZ	

					Formulaire – Omnium Mission – 05/07/11
SERVICE :					
Je soussigné(e) (Chef de Service)					
autorise l'agent habilité à utiliser son véhicule privé dans le cadre de la mission extérieure ci-dessous décrite :					
Monsieur / Madame :					
Aux jours ci-après :					
JOUR	DATE	LIEU ET OBJET DE MISSION	VEHICULE	KILOMETRAGE A/R	REMARQUE
LUNDI			- Marque - Plaque		
MARDI			- Marque - Plaque		
MERCREDI			- Marque - Plaque		
JEUDI			- Marque - Plaque		
VENDREDI			- Marque - Plaque		
SAMEDI			- Marque - Plaque		
DIMANCHE			- Marque - Plaque		
Le Chef de Service, (signature)			Pour accord, le		
Le Directeur, (signature)			Pour accord, le		

ANNEXE 2

	FORMULAIRE – UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL POUR LES BESOINS D'UNE MISSION EXTÉRIEURE DURANT LES HEURES DE TRAVAIL ET POUR LE COMPTE DE TIBI FORFAIT KILOMÉTRIQUE
---	--

SERVICE : NOM DE L'AGENT :			MOIS/ANNEE :
Formulaire – Remboursement frais kilométrique - Forfait – 05/07/11			
DATE	LIEU	MISSION	KM A/R
FORFAIT AU KM : 0,3461 EURO		TOTAL KM	
		TOTAL A REMBOURSER	
SIGNATURE DE L'AGENT :			
VISA CHEF DE SERVICE :		VISA DIRECTEUR GENERAL :	
A PAYER SUR LE COMPTE :			

ANNEXE 3

	FORMULAIRE – AUTORISATION DE REPRISE AU DOMICILE D'UN VÉHICULE DE SERVICE
---	--

Conformément à l'article 38 du présent règlement, nous attirons votre attention sur le fait que :

- **L'agent est personnellement responsable** de tout vol ou toute dégradation sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violence corporelle ;
- Dans le cas de reprise du véhicule à domicile, **l'usage privatif est interdit.**

Formulaire – Autorisation de reprise à domicile d'un véhicule de service – 09/09/2014			
SERVICE :			
Je soussigné(e) (Chef de Service) :			
Autorise l'agent habilité à reprendre à son domicile, dans le cadre d'une mission de garde ou d'une mission exceptionnelle, le véhicule de service décrit ci-dessous :			
Monsieur/Madame :			
Aux jours ci-après :			
JOUR	DATE	VÉHICULE	REMARQUE
LUNDI		- Marque - Plaque	
MARDI		- Marque - Plaque	
MERCREDI		- Marque - Plaque	
JEUDI		- Marque - Plaque	
VENDREDI		- Marque - Plaque	
Le Chef de Service, (signature)		Pour accord, le	
Le Directeur, (signature)		Pour accord, le	

ANNEXE 4

Lettre d'accompagnement d'une contravention – « Joker » déjà utilisé

Couillet, le xxxx

V/Réf. : Amende du xx/xx/xxxx
N/Réf. : OB/LD - N° Indicatage
Agent traitant : Laurence DEWEZ – Tél. 32(0)71 60 04 94 – Email : laurence.dewez@tibi.be
Annexe : X

Madame,
Monsieur,

Objet : Contravention du .. /.. /....

Je vous informe ou vous rappelle que vous êtes redevable du montant de € en raison d'une infraction commise à en date du, PV n° avec un véhicule appartenant à notre intercommunale.

[Dans ce contexte, nous vous informons par la présente que nous avons transmis votre identité (conformément au formulaire « réponse – infraction de roulage) à l'autorité émettrice de la contravention précitée afin qu'elle ait connaissance de l'identité du conducteur du véhicule au moment des faits.]

Conformément aux dispositions de la procédure de recouvrement des amendes, vous avez la possibilité d'utiliser votre « joker » (annexe n° 1).

Si vous souhaitez utiliser votre « joker », nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le gestionnaire assurances (Madame Laurence DEWEZ) dans les 7 jours ouvrables qui suivent la présente afin de nous faire part de votre choix, de compléter et de signer le document ci-annexé.

[Toutefois, veuillez noter que vous avez la possibilité de contester l'amende réclamée auprès des autorités administratives concernées en justifiant de votre bonne foi et en apportant toutes autres justifications qui pourraient être acceptées].

À l'avenir, je vous invite à être vigilant quant au respect du Code de la route et du stationnement.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Olivier BOUCHAT,
Directeur Général

ANNEXE 5

Lettre d'accompagnement d'une contravention – « Joker » disponible

Couillet, le xxxx

V/Réf. : Amende du xx/xx/xxxx
N/Réf. : OB/LD - N° Indicatage
Agent traitant : Laurence DEWEZ – Tél. 32(0)71 60 04 94 – Email : laurence.dewez@tibi.be
Annexe : X

Madame,
Monsieur,

Objet : Contravention du .. /.. /....

Je vous informe ou vous rappelle que vous êtes redevable du montant de € en raison d'une infraction commise à en date du, PV n° avec un véhicule appartenant à notre intercommunale.

[Dans ce contexte, nous vous informons par la présente que nous avons transmis votre identité (conformément au formulaire « réponse – infraction de roulage) à l'autorité émettrice de la contravention précitée afin qu'elle ait connaissance de l'identité du conducteur du véhicule au moment des faits.]

Nous tenons à vous signaler que vous avez déjà épuisé en date du, votre « joker » valable une fois tous les cinq ans. Il n'est donc plus possible de recourir à l'utilisation du « joker » pour l'amende concernée.

[Toutefois, veuillez noter que vous avez la possibilité de contester l'amende réclamée auprès des autorités administratives concernées en justifiant de votre bonne foi et en apportant toutes autres justifications qui pourraient être acceptées].

À l'avenir, je vous invite à être vigilant quant au respect du Code de la route et du stationnement.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Olivier BOUCHAT,
Directeur Général

ANNEXE 6

Utilisation du « joker »

NOM :

Prénom :

Service :

Chef de Service :

Date :

Adressé : Chef de Service Comptabilité & Finances et Chef de Service de Gestion des ressources humaines.

Objet : Paiement d'une amende

Date de l'infraction :

Référence du PV :

Montant de l'amende :

Conformément à la procédure de recouvrement des amendes, je soussigné Madame/Monsieur sollicite la société pour le paiement de l'amende du procès-verbal susvisé.

Je vous remercie de la bonne suite que vous accorderez à ma demande et vous prie d'agréer, Monsieur et Madame, mes salutations distinguées.

Chef de service

Pour accord,

.....

J'accuse bonne réception d'une copie de l'annexe 6 du Règlement automobile à savoir « utilisation du « joker » » en date du .. /.. /....

Prénom et Nom :

Signature :



Entreprise publique de gestion des déchets

